

密级：公开

中图分类号：D035

☐全日制 ☒非全日制



浙江工商大学

硕士学位论文

（专业学位）

论文题目：街头官僚的工作特征和行动逻辑研究
——以 X 区城管为例

作者姓名： 丁卓尔

专业学位类别： 公共管理硕士

专业学位领域： 公共管理

研究方向： 行政管理

指导教师： 黄红华

提交日期： 2020 年 1 月

**Dissertation Submitted to Zhejiang Gongshang University
for Master/Doctor's Degree of Public Administration**

**Job Characteristics and Action Logic of Street-Level
Bureaucrats: Taking Chengguan from District X as an Example**

Author: **Zhuoer Ding**

Major: **Public Administration (MPA)**

Supervisor: **Prof. Honghua Huang**



Jan. 2020

School of Public Administration

Zhejiang Gongshang University

Hangzhou, 310018, P. R. China

摘要

街头官僚是基层官僚中直接与公众接触互动的群体。因特定的工作环境和职业压力，他们形成了特殊的行动逻辑。

为涵盖并解析街头官僚的行动逻辑，本研究通过文献综述和理论推导将行动逻辑分为行动过程自由裁量，行动结果自由裁量，以及权衡个人利益三个维度，并将这三个维度整合建立了行动逻辑立体直角坐标系模型；通过三个实践案例展示了以 X 区基层城管为代表的街头官僚的工作过程和行动逻辑，对行动逻辑模型进行了应用。

街头官僚的工作特征是他们受到的特殊压力的一种体现。为确定、验证和测量街头官僚的工作特征和行动逻辑，以及二者的关系，本研究以问卷方式调查了符合街头官僚定义的 216 名一线城管队员，以及 49 名非街头官僚的基层工作人员。统计分析结果表明：（1）街头官僚的工作特征和行动逻辑较非街头官僚存在显著差异；（2）工作特征及其各维度在一定程度上影响了行动逻辑的各个维度。

研究结果提示，组织管理者可以使用工作再设计和制度建设等方式对以一线城管为代表的街头官僚的行动逻辑分维度或赋能或控制，引导街头官僚维持个人利益的中立性，并以积极的方式使用自由裁量权。

关键词：街头官僚；工作特征；行动逻辑；城管

Abstract

Street-level bureaucrats are groups of grassroots bureaucrats who interact directly with the public. Due to specific work environments and occupational pressures, they form some special action logic.

In order to cover and analyze the action logic of street-level bureaucrats, this study divides the action logic through literature review and theoretical derivation into three dimensions: discretion over action process, discretion over action results, and weighing personal interest. Combining these dimensions, we establish a three-dimensional Cartesian coordinate system model of action logic. We demonstrate the working process and action logic of street-level bureaucrats, who are presented by chengguan officers from District X, and apply the action logic model by three practical cases.

Job characteristics of street-level bureaucrats are a reflection of the special pressure they subjected to. To identify, validate, and measure the job characteristics and action logic of street-level bureaucrats, and the relationship between the two, this study investigated 216 first-line chengguan officers who met the definition of street-level bureaucrats and 49 grassroots staff members who were not street-level bureaucrats. The results of statistical analysis show that: (1) the job characteristics and action logic of street-level bureaucrats are significantly different from the other group of grassroots bureaucrats; (2) job characteristics affect the three dimensions of action logic to a certain extent.

The results of the study indicate that work redesign and system construction will empower or control the street-level bureaucrats' action logic, and guide the street-level bureaucrats represented by the first-line chengguan officers to maintain the neutrality of personal interests, and to exercise discretion in a positive way.

Keywords: street-level bureaucrats; job characteristics; action logic; chengguan

目 录

摘要.....	I
Abstract.....	II
插图.....	VI
表格.....	VII
引言.....	1
第一节 研究的背景和意义.....	1
一、研究背景.....	1
二、理论意义.....	3
三、实践意义.....	3
第二节 国内外研究现状综述.....	4
一、街头官僚研究.....	4
二、工作特征模型及其检验.....	8
三、对现有研究的评论.....	10
第三节 研究方法和思路.....	11
一、研究对象.....	11
二、研究目的.....	12
三、主要研究方法.....	12
四、技术路线和研究框架.....	12
第四节 本研究主要创新点.....	14
第一章 街头官僚的行动逻辑模型.....	16
第一节 理论基础和概念界定.....	16
一、街头官僚理论.....	16
二、街头官僚的自由裁量权.....	16
三、街头官僚的行动逻辑.....	17
第二节 模型的构建与理论验证.....	18
一、行动逻辑研究综述.....	18

二、行动逻辑模型的构建.....	20
三、行动逻辑模型的理论验证.....	26
第二章 街头官僚理论视域中的城管执法实践.....	31
第一节 城管执法研究综述.....	31
一、城管执法面临的困境.....	31
二、城管困境的解释.....	31
三、城管困境的解决方式.....	32
四、街头官僚理论视域中的城管研究.....	32
第二节 城管执法实践中的行动逻辑.....	33
一、示范路序化管控案例.....	34
二、规划执法案例.....	38
三、工程渣土运输管理案例.....	42
四、影响行动逻辑的因素.....	45
第三章 工作特征和行动逻辑的调查验证.....	48
第一节 调查设计.....	48
一、相关概念的定义和测量.....	48
二、理论模型和问卷设计.....	49
三、数据分析方法.....	51
第二节 街头官僚的工作特征.....	52
一、量表的信度和效度.....	52
二、街头官僚工作特征的统计实证.....	55
第三节 街头官僚的行动逻辑.....	57
第四章 工作特征和行动逻辑的关系.....	60
第一节 工作特征对行动逻辑影响的研究假设.....	60
第二节 工作特征对行动逻辑的回归分析.....	62
一、回归分析的目的和方法.....	62
二、相关分析.....	62
三、回归分析和假设检验.....	63
第三节 分析结果与讨论.....	67

一、假设检验结果汇总.....	67
二、线性回归结果分析.....	68
三、街头的政策企业家.....	70
四、研究结果与城管工作实践.....	72
结论和建议.....	78
第一节 研究结论.....	78
第二节 管理启示.....	79
第三节 研究局限与未来展望.....	79
参考文献.....	82
附录：调查问卷.....	89
后记.....	92
独创性声明和论文使用授权声明.....	93

图表目录

图 0-1 工作特征模型.....	9
图 0-2 本研究技术路线.....	13
图 1-1 街头领导模型.....	17
图 1-2 行动过程自由裁量坐标轴.....	20
图 1-3 行动结果自由裁量坐标轴.....	21
图 1-4 个人利益的权衡坐标轴.....	22
图 1-5 街头官僚行动逻辑模型.....	26
图 1-6 “惯例模式”在行动逻辑模型中的位置.....	28
图 1-7 “规则依赖”“选择执行”“一线弃权”在行动逻辑模型中的位置.....	30
图 2-1 城管人员履行序化管控职能的行动逻辑.....	38
图 2-2 城管人员履行规划执法职能的行动逻辑.....	42
图 2-3 城管人员履行工程渣土运输管理和执法职能的行动逻辑.....	45
图 3-1 街头官僚工作特征和行动逻辑关系的理论模型.....	49
图 3-2 工作特征测量结构模型.....	55
图 3-3 问卷调查得出的街头官僚行动逻辑在行动逻辑模型中的位置.....	59
图 4-1 工作丰富化的主要方式.....	73
图 4-2 更接近实际的街头官僚行动逻辑三维坐标模型.....	76
图 5-1 街头官僚的行动逻辑及其改善.....	78

表 0-1 国内外学者对街头官僚行动逻辑或自由裁量前因变量的归纳.....	7
表 1-1 国内外学者对街头官僚行动逻辑的归纳.....	19
表 3-1 工作特征量表的内部一致性信度分析.....	52
表 3-2 工作特征量表的 KMO 与 Bartlett 检验.....	53
表 3-3 工作特征量表因子分析的解釋总方差.....	53
表 3-4 工作特征量表的因子分析旋转成分矩阵.....	53
表 3-5 工作特征量表验证性因子分析拟合指标.....	55
表 3-6 X 区基层城管工作人员工作特征的描述性统计和差异检验.....	56
表 3-7 X 区基层城管工作人员行动逻辑的描述性统计和差异检验.....	57
表 4-1 回归分析的研究假设汇总.....	61
表 4-2 工作特征及其各维度和街头官僚行动逻辑的 Pearson 相关系数.....	66
表 4-3 工作特征对行动逻辑影响的一元回归分析结果.....	63
表 4-4 工作特征各维度对行动逻辑影响的回归分析模型摘要汇总.....	64
表 4-5 工作特征各维度对 6 种典型行动逻辑影响的多元回归系数.....	66
表 4-6 回归分析假设检验结果汇总.....	67

引言

第一节 研究的背景和意义

一、研究背景

黑泽明的经典电影《生之欲》描绘了一名看似勤恳却鲜有实绩的老基层官员，在得知自己罹患绝症之后，突破种种官僚体制内外的约束，终于在去世前推动了一项民生工程的故事。环顾中外，官僚科层制被自身的逻辑困住，渐渐丧失活力、效率降低、形式主义盛行，导致整个机构的行动能力下降的情况总在重复发生。而身在其中的大量基层官员，难道只有在“向死而生”时才能获取足够的工作激励？

在基层官员中，与民众直接产生互动的一部分被称为“街头官僚（street-level bureaucrats）”（Lipsky, 1980）。组织因素、工作对象和职业特性，使街头官僚运用自由裁量权灵活地执行法律和政策，同时难免考虑个人得失，导致他们产生特殊的行动逻辑。在我国，警察、乡镇干部、审批窗口工作人员、基层法官乃至公立学校教师均符合“街头官僚”概念的定义，然而最频繁地作为街头官僚理论研究对象的是一线城管执法工作人员。

我国的城市化进程十分迅速。2018年，我国按常住人口统计的城镇化率为59.58%，按户籍人口统计的城镇化率为43.37%（国家统计局，2019）。城市不同于乡村，人和组织相互间的交流更密切，对具体的自由约束更多，对公共产品的需求更迫切。快速城市化带来了大量新市民，城乡二元结构和区域发展不均衡又产生了大量流动人口，这些人遵守城市生活规则的程度并不算高。另一方面，地方之间的竞争和“经营城市”理念和措施的扩展使得地方政府对“市容”的要求不断提高，以利于招商引资、吸引人才和给上级领导留下良好印象。这种种因素催生了城管这一部门，并使其权责不断扩张。

1996年10月开始施行的《行政处罚法》第十六条规定，国务院或者经国务院授权的省、自治区、直辖市人民政府可以决定一个行政机关行使有关行政机关的行政处罚权，但限制人身自由的行政处罚权只能由公安机关行使。该条款为城管执法（综合行政执法）机关的建立提供了法律依据。上世纪90年代末至本世纪的前10年，全国各个城市逐渐都成立了城市管理综合行政执法局。城管通常承担了市政、环境、交通、应急和城市规划实施等领域相关的管理和执法职能。但是，这些职能常常是原部门感到琐碎或执行困难的，如无照流动经营的取缔（市监）、国有土地上的违法建设（规划）、经营和施工噪声（环保），甚至有的地方将对黑导游、黑出租的执法也划归城管。

此处以 X 区域管局的实践工作为例说明各项职能在整体工作中的权重。2019 年二季度，X 区域管局参照市城管局的行政处罚任务量要求，办理一般程序案件 1423 件，简易程序案件 1501 件，机动车违停 28482 件。简易程序处理的绝大部分为流动无照经营，非机动车乱停放等市容序化方面的较轻微违法。而在一般程序案件中，渣土运输类 464 件，占 32.6%；规划执法类 59 件，占 4.1%；涉及市容序化管控职能的 523 件，占 36.8%，其他类别如犬类管理、垃圾分类、噪音污染等案件总计 377 件，占 26.5%。案件比例是一个参考，并不完全能说明工作量的比例，例如城管对规划类违法行为未必立案，常常采用“即查即拆”的措施，而立案的往往程序复杂、处罚严厉；序化管控中发现的违法行为也多以劝导为主，劝导无效才进行处罚。总体而言，序化管控、渣土运输管理、规划执法这三项职能在城管的日常工作中占了较大比重。截至 2019 年二季度末，X 区域管局共有在编人员 319 人，协管队员 291 人。以有限的行政力量面对“严格立法、普遍违法”的现实，一线城管工作人员在资源约束与“双向压力”（刘升，2016）之下发展出了一些典型的街头官僚行动逻辑，例如简化程序，选择执法和服务对象等（陈那波、卢施羽，2013）。

2015 年 12 月，中共中央 国务院发布《关于深入推进城市执法体制改革 改进城市管理工作的指导意见》，明确了住建部对全国城市管理工作的指导职能，并提出理顺管理体制、强化队伍建设、提高执法水平、完善城市管理、创新治理方式、完善保障机制、加强组织领导等意见。2016 年 11 月，住建部发起城管执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动，明确了如干部轮训、“721”工作法、执法全过程记录等要求，并于 2018 年 4 月再次提出，要通过三年时间，“在全社会树立文明规范的城市管理执法队伍形象，城市管理执法队伍社会认可度、群众满意度明显提升”。

在上述《指导意见》中，将城管的问题总结为“管理体制不顺、职责边界不清、法律法规不健全、管理方式简单、服务意识不强、执法行为粗放”。这六个问题中，前三项可认为是宏观的因，后三项则是微观的果。那么，能否用一个理论模型将因果相连接，进行更清晰的描述和分析？本研究尝试在街头官僚理论的基础上，建立一个行动逻辑模型来描述街头官僚种种偏离了上级的政策制定者意图的行动。同时，通过组织行为学中动机和激励的视角，我们使用和测量街头官僚的工作特征及其各维度，来量化他们受到种种压力和约束后对于工作本身带来的激励的感受。“激励”是工作特征研究的出发点，其与工作特征的关系蕴含于工作特征理论中，在理论模型中是一种因工作特征而产生的关键心理状态，包括对工作意义、责任和成果的感知。因此，本研究的自变量是街头官

僚的工作特征，因变量是他们的行动逻辑。

二、理论意义

李普斯基（1980）将对街头官僚的研究纳入“工作环境—行动模式”的理论框架之中，并明确指出街头官僚拥有广泛的自由裁量权，是对韦伯官僚制理论的一种突破（蒋晨光、褚松燕，2019）。我们可以通过街头官僚理论对基层公务人员的行动进行洞察、解释和预测。而在各类基层公务人员中，城市管理综合执法队伍较好地体现了街头官僚理论应用于中国情境下的复杂性（陈那波、卢施羽，2013）。Maynard-Moody & Portillo（2010）认为，街头官僚研究应更直接地关注自由裁量如何嵌套在以规则为基础的体系里。政策执行是以理性与确定性为基础的规则应用于以混沌和复杂性为特征的社会现实的过程，而街头官僚就处于这个接触界面上，自由裁量的运用使这一应用成为可能。政治是可能性的艺术，街头官僚的自由裁量亦然。Moore（1987）指出，李普斯基的街头官僚理论的分析方法仍是一种“官僚制阐释”，但他建议使用“政治阐释”理解街头官僚的行动。

因此，对街头官僚的行動的价值判断是复杂的，并不能截然认为其是正面或是负面。以此推论，则对街头官僚的“问题”不能只强调控制，也应有“赋能”——也就是激励。这便是研究街头官僚工作特征的意义，因为动机和激励正是工作特征理论的出发点。当前工作特征研究的发展趋势是愈发重视组织中的人际关系——包括员工间的关系和员工与服务对象的关系——对工作的塑造（Oldham & Hackman，2010）。街头官僚是行政系统中直接与工作对象接触的群体，这便增强了研究街头官僚工作特征的理论意义。

蒋晨光、褚松燕（2019）认为街头官僚研究亟待解决的问题是，如何保证自由裁量权积极一面得到充分发挥的同时避免和降低潜在的风险；而为此可能需要建立一个新的一般化分析框架，能够包容和解释街头官僚在社会治理的动态过程中表现出的行动特征。既有的研究对街头官僚面对的复杂约束条件和他们的应对做了多种解释，但未见有研究以街头官僚的工作特征体现他们受到的约束。而街头官僚的应对方式或曰“行动逻辑”为何，学者们也多以列举的方式予以分析，鲜有建立系统性解释模型的研究。本研究所做的探索可视为拓展街头官僚理论解释力和实践性的一次努力。

三、实践意义

官僚科层制和我国压力型体制的逻辑，均要求上级政策得到彻底的执行。基层为缓解压力的主要策略为“应对”、“共谋”，而这诱发了一系列组织行为和未预期后果（周

雪光, 2017)。然而从另一视角来看, 行政管理与执法的目的绝非“除恶务尽”。行政法基本原则之一的比例原则, 要求行政主体应兼顾行政目标的实现和保护相对人的权益。行政权与相对方权利的均衡, 有利于公平与效率目标的实现, 而这必然要依赖于行政法主体的多方博弈(罗豪才、宋功德, 2001), 在基层行政中, 即行政机关、公民和街头官僚的博弈。

混乱的繁荣可能并非行政的目标, 却并不意味着有序的肃杀是城管存在的本意。来自上级官僚和工作对象“双向挤压”(刘升, 2016)的矛盾和困境加上其他种种街头行政特有因素, 塑造了一线城管人员的独特工作特征。本研究探索工作特征对行动逻辑的影响, 这有助于衡量基层城管行动逻辑的具体成因。基于本研究分析结果的政策建议或能印证近年来从中央到地方对城管体制和工作的改革, 也可能从新的角度带来一些新的观点。本研究对于组织管理者, 将提供对基层一线工作人员的自由裁量赋能或控制的理论支持; 对于政策制定者, 或能帮助制定更切实际并可操作的政策目标; 对于基层政策执行者和执法者, 在更清晰地认知自身掌握的自由裁量工具及其影响因素的基础上, 或能更好地履行担当、提升责任感, 也能更好地调整工作状态, 合理运用掌握的自由裁量权优化公共资源分配, 积极使用管理、服务等多种行政手段解决具体问题。

第二节 国内外研究现状综述

一、街头官僚研究

(一) 街头官僚理论在国外的起源和发展

街头官僚是公共组织或政府机构中提供公共服务的公务人员, 他们需要执行法律和政策, 但拥有着广泛的自由裁量权, 并在工作过程中与公民产生直接的联系和互动。

街头官僚理论由美国学者李普斯基提出, 在《街头官僚: 公共服务者的两难困境》一书中, 得到了全面的阐述(Lipsky, 1980)。街头官僚的研究是与政策执行研究紧密联系在一起, Hill & Hupe (2002) 将李普斯基视为公共政策“自下而上”执行视角的创始者, 即他们认为街头官僚是实际的政策制定者而非仅仅是执行者。Brodin (2012) 更进一步指出, 比起“自下而上”和“自上而下”两种政策执行理论的争论, 街头官僚理论在学术上提出的更基础性问题是如何理解复杂的组织行为。Maynard-Moody & Musheno (2003) 则在更宏观的意义上肯定了街头官僚在社会结构中发挥的功能, 指出街头官僚是帮助创造和维持社会的规范秩序的公民代理人。Hupe & Hill (2007) 也指出, “治理”理论的兴起和实践极大地影响了街头官僚研究, 为街头官僚带来新的公共责任。

Maynard-Moody & Portillo (2010) 认为街头官僚作为最后的政策制定者, 加之他们所拥有的影响力, 而成为“终极的(ultimate)政策制定者”。Arnold (2015) 通过两个案例揭示了街头官僚能够成为政策企业家(policy entrepreneur), 调动智力的、社会的和政治的资源实现政策创新。

随着信息技术的发展, Bovens & Zouridis (2002) 认为一部分“街头官僚”已转变为通过电脑按程序提供服务的“屏幕官僚”, 进而将转为侧重于系统开发与维护工作的“系统官僚”。然而, Buffat (2015) 的研究指出, 信息化一方面缩小了街头官僚某些自由裁量的空间, 但又在另一些方面增加了街头官僚及其工作对象的行动资源。

总体来说, 街头官僚理论在国外经历了从 60 年代末至 80 年代初的建立, 到 80 年代中期至 90 年代末的应用和拓展, 再到 21 世纪初至今的兴盛(蒋晨光、褚松燕, 2019)。

(二) 街头官僚理论在国内的引入和发展

街头官僚理论由叶娟丽、马骏(2003)引入我国学术领域, 他们认为, 官僚体制面临的最大的挑战就是街头官僚的控制问题, 这同时也是公共行政管理中的一个普遍性难题。韩志明(2008)则指出对街头官僚的责任控制则必须从管理、法律、政治和道德四个方面入手, 并运用相应的控制工具。韩志明(2010)还将街头官僚工作界面的空间分为窗口、街头和社区, 比较了三种空间对街头官僚的不同约束和限制以及街头官僚与公民的关系。来小雷(2009)归纳了街头官僚的四个特征即层级最低、末端执行、直接互动和自由裁量, 三个工作性质即执行性、灵活性和弱势性。颜海娜、聂勇浩(2013)研究了对街头官僚的绩效考核, 指出这种模式会带来选择性执行, 因其忽略了街头官僚本身对其工作过程 and 环境的认知。刘祺、朱林彬(2018)对信息技术如何重塑街头官僚及其自由裁量权的问题进行了讨论。董伟玮(2018)认为, 作为一种新的理想类型, 街头官僚为传统官僚制底层补充了政治分析视角, 街头官僚理论的现实意义将在改善街头官僚行动的实践中得到凸显。

我国的传统文化对街头官僚并不友好, “街头”、“官僚”两个词在大众印象中也并非褒义。我国古代的胥吏和保长、甲长等可视为街头官僚, 他们对当时社会秩序的存续发挥了作用(董伟玮、李靖, 2017)。对胥吏行动的诟病古已有之, 从杜甫三吏诗到当代作家所称的“合法伤害权”(吴思, 2009), 直接与群众互动的基层行政人员似乎代表了理想社会治理理念的反面。这其中固然有政策与立法缺陷的原因, 但街头官僚滥用职权的因素亦不容忽视。这种滥用往往通过“信息权力”(刘升, 2018)得以实现。但在移动互联网普及的今天, 信息传播的速度和广度大大强化了事中和事后监管的可能性,

使得“信息权力”大为缩减，街头官僚“合法伤害”工作对象的可行性也逐渐消失。现今的街头官僚对自身利益的核心关切已经不再是主动谋取私利，而是规避责任风险。

（三）街头官僚行动逻辑及其前因变量

街头官僚的行动逻辑，指街头官僚行动的规律或模式，是街头官僚在行动过程、行动结果或范围两个维度进行了自由裁量，并权衡个人利益之后产生的。李普斯基（1980）指出，街头官僚行动面对的首要约束就是资源不足，加上含混不清的工作目标和复杂的人际互动，衍生出一系列作为应对的“惯例模式”。Hill（2003）辨别了几类街头官僚所缺乏的资源，如研究资源，塑造特定政策以适应特定情况的资源，以及技能训练的机会。另一个关键的稀缺资源是时间，韩志明（2017）展示了基层执法人员时间分配的基本状况，并探讨了基于时间支配和掌控而形成的权力结构及其政治关系。

相较于街头官僚的控制问题，国外的研究更关注街头官僚的行动逻辑以及自由裁量的前因变量。Kelly（1994）指出，组织文化中强调的价值影响着结构的特征，从而在一定程度上影响和制约着街头官僚基于正义观而作出的自由裁量。Scott（1997）比较了不同因素对街头官僚自由裁量的影响，发现组织特征和工作对象特征两个因素影响最大，其次是职业领域因素，而决策者（街头官僚）个人属性影响最小。Nielsen（2006）指出，部分街头官僚行为是包含积极性动机的，类似应对的行为机制不仅是为了避免挫折，也是为了寻求满足。Loyens & Maesschalck（2010）表明，街头官僚嵌入到一个受到组织、专业、共同体和社会经济体系影响的复杂环境中，没有一个单独的因素或单一的理论能够充分说明街头自由裁量权的行使。Tummers 等人（2012）对荷兰公共服务人员的实证研究表明，执行政策方案的意愿对于实现政策绩效非常重要，并建立了包含政策内容、组织情境和执行者人格特征的三因素执行意愿模型。Jensen（2015）比较了三个不同职能机构内街头官僚的自由裁量，发现基础的职业特性（从服务到管控）确实影响了自由裁量。De Boer（2018）等发现，披露被监管者在遵章守法方面的信息，也会促使执法部门的街头官僚更积极行使自由裁量权。Harrits（2019）研究了街头官僚使用刻板印象（stereotype）进行自由裁量的机制，发现当工作对象来自与自身不同的社会背景时，以及当街头官僚工作在同质化的社会环境中时，街头官僚会更经常地使用刻板印象。Lavee & Cohen（2019）发展了街头官僚成为政策企业家（policy entrepreneur）的研究，发现紧急的危机、有效知识的缺乏和对创新行动的需求会使得街头官僚采取以影响政策为目的的创新策略。

在国内，来小雷（2009）将街头官僚的行为逻辑归因为个体利益、信息优势和认知

差异三个方面。朱亚鹏、刘云香（2014）以低保政策的执行为例，展示了街头官僚对自由裁量权的使用受到国家政治导向、政策执行制度环境、地方官员的利益等因素的制约，只获得了象征性的自由裁量权，很难产生“政策再制定”的效果。刘升（2016）阐释了街头官僚制定政策（自由裁量）的目的除了私利，更多时候是因为受到上层官僚和工作对象双向挤压而不得已的举措，而信息不对称则是自由裁量得以实现的基础。李伟权、黄扬（2019）则分析了我国一线政策执行中街头官僚对工作对象群体的刻板印象，指出刻板印象的激活和应用之间受到组织制度、官僚个人和政策对象等多层面的因素中介，最终造成政策执行偏差和回应不足。

本研究整理了部分较为清晰地列出街头官僚行动逻辑或自由裁量前因变量的研究，如表 0-1 所示

表 0-1 国内外学者对街头官僚行动逻辑或自由裁量前因变量的归纳

作者及年代	前因变量	结果变量	影响程度
Lipsky, 1980	资源不足	惯例模式（patterns of practice）	大
	目标含混不清		
	人际互动复杂		
Kelly, 1994	组织文化	基于正义感的自由裁量	一定程度
Scott, 1997	组织特征	自由裁量	大
	工作对象特征		大
	职业领域		一般
	街头官僚个人属性		小
Jensen, 2015	基础职业特性	自由裁量	一定程度
来小雷, 2009	个体利益	行为逻辑	综合影响
	信息优势		
	认知差异		
陈那波、卢施羽, 2013	场域	自由裁量行为	综合影响
	制度要素		
	个体要素		
朱亚鹏、刘云香, 2014	国家政治导向	自由裁量	大
	政策执行制度环境		大
	地方官员的利益		大
	个人追求私利		小
刘鹏、刘志鹏, 2014	委托-代理关系不够完善	变通执行	综合影响
	政策环境难以保障		

	政策内容存在问题		
	政策主体的自利逻辑		
	政策文化的潜移默化		
定明捷, 2018	自上而下问责		
	互动关系重构	应对策略	综合影响
	资源供需不平衡		
	角色冲突		
Zang & Pratt, 2019	资源限制		一般
	对上负责	执法行为	一般
	保障重大活动的政治需要		大

由此可见，街头官僚行动逻辑的前因变量十分复杂，很难找到单一的决定性因素。而工作特征作为工作者对所从事工作各维度的主观感受和评价，可认为是表 0-1 中罗列的部分前因变量的直观体现。因此，本研究引入工作特征理论，假设工作特征及其各维度是影响街头官僚行动逻辑的因素，计划通过实证分析探索和验证街头官僚的工作特征与行动逻辑以及二者的关系，从而找到改善街头官僚行动的方案。

二、工作特征模型及其检验

（一）工作特征的概念和维度

工作要素的组合方式会提高或降低员工的努力程度（罗宾斯、贾奇，2016）。哈克曼（J. Richard Hackman）和奥尔德姆（Greg R. Oldham）（1976）提出的工作特征模型（Job Characteristics Model, JCM）认为，任何工作都可以用技能多样性（skill variety）、任务完整性（task identity）、任务重要性（task significance）、工作自主性（anatomy）和反馈（feedback）五个核心维度来描述。如图 0-1 所示，当一项工作中员工体验到工作的意义，体验到对工作结果的责任，了解工作活动的实际结果，则员工的积极性、工作绩效、满意度就越高。而拥有高成长需求的个体更有可能体验到关键的心理状态，并且对这些状态做出更积极的回应。

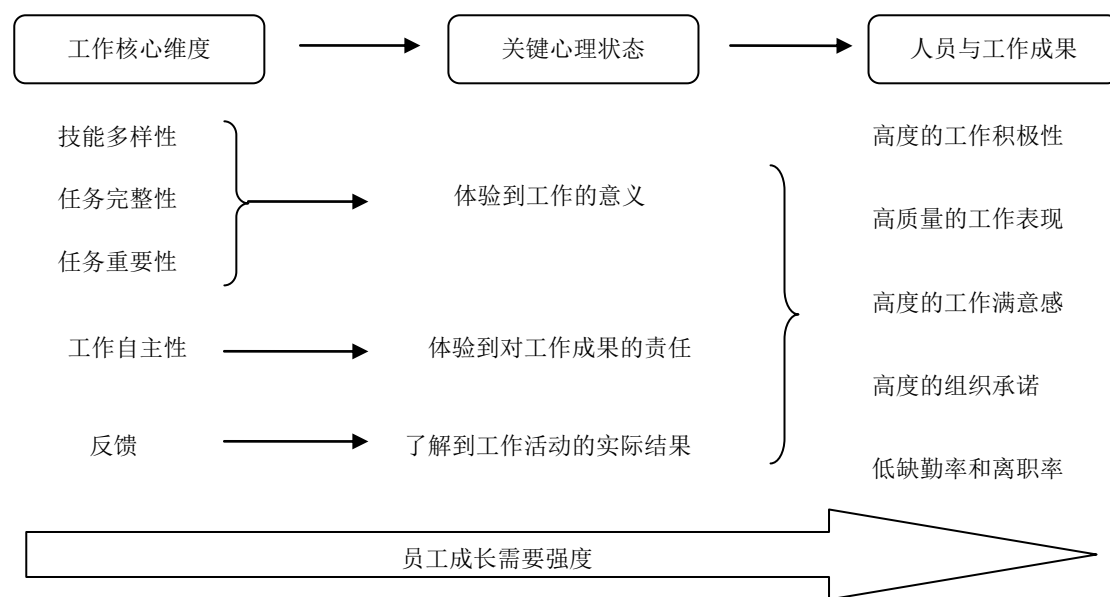


图 0-1 工作特征模型（Hackman、Oldham，1976）

Hackman & Oldham（1976）同时还提出，将五个核心维度归并在一起，可以得出激励潜能分数（Motivating Potential Score, MPS），其计算方法为：

$MPS = (\text{技能多样性} + \text{任务完整性} + \text{任务重要性}) / 3 \times \text{工作自主性} \times \text{反馈}$ 。

检索国内外研究，极少见到专门对街头官僚的工作特征五维度所做的分析，但 Petter 等（2002）通过深入访谈人力资源部门的街头官僚，得出如下结论：机构决定的做出、信息完整性、技能和工具、工作自主程度、原创性和任务责任六个维度能够对街头官僚产生授权感；其中技能和工具、工作自主程度对所有人有价值，而剩余四个维度则因人和岗位差别而异。张一弛等（2005）对工作特征模型在我国情境中的有效性进行了检验，认为工作特征的核心维度对员工的工作满意度确实具有广泛的积极作用，但技能多样性无助于员工工作满意度，而个人成长需求的调节效应则相当微弱。

工作再设计（work redesign）是指以工作特征理论为基础来重新设计工作，可能会使工作在本质上更具有激励作用（罗宾斯、贾奇，2016）。工作再设计的一种方式和工作丰富化（job enrichment），即通过提高员工对工作任务的规划、执行和评估的控制程度来扩展工作（Hackman & Oldham，1980）。当前，工作特征研究的发展趋势是愈发重视组织中的人际关系——包括员工间的关系和员工与服务对象的关系——对工作的塑造（Oldham & Hackman，2010）。如 Grant（2007）发现，工作中与工作对象的接触能使员工感知到自身工作对他人生活的重要性和积极意义。街头官僚正是行政系统中直接与服务对象接触的群体，这就使对街头官僚工作特征的研究变得更有意义。

（二）工作特征的测量

Hackman & Oldham (1980) 为证实工作特征模型开发了工作诊断调查表 (Job Diagnostic Survey, JDS), 测量五个核心工作维度以及来自他人的反馈、处理与他人关系两个辅助维度, 共 21 个题项。Idaszak & Drasgow (1987) 发现, JDS 在使用时可能出现第六个维度, 因而对 JDS 进行了修订。目前, 上述两种量表仍是测量研究工作特征时使用最广泛的工具。

(三) 工作特征结果变量的研究

自 1980 年代起, 国外研究通过大规模调查, 验证了工作特征模型。这些调查中对工作特征结果变量的研究主要着眼于心理和行为产出, 如工作满意度、工作绩效、组织承诺等 (Loher, 1985; Humphrey, 2007)。

在国内, 工作特征结果变量的研究多见于学位论文的主题。罗春丽 (2015) 研究指出, 工作特征对员工工作投入具有显著的正向影响, 这一影响以工作疏离感为中介。王立君 (2015) 则从相反方向验证了工作特征对员工反生产行为具有显著的负向影响, 这一影响以心理所有权为中介。吴丹丽 (2016) 验证了关系型工作特征对公共服务动机和工作满意度关系的正向调节作用。徐琳 (2016) 通过对基层警察的调查研究表明, 工作特征五个维度中, 技能多样性与职业倦怠正相关, 而其他四个维度与职业倦怠负相关。张山虎 (2018) 发现, 相较于总体报酬, 工作特征对员工创新绩效的正向影响更大。

三、对现有研究的评论

(一) 现有研究的不足

Moore (1987) 指出, 李普斯基的街头官僚理论的分析方法是一种“官僚制阐释”——在这一阐释中, 街头官僚在技术上、认知上和道德上被理解为是消极的。但他建议使用“政治阐释”理解街头官僚的行动, 即将街头官僚视作政治家。这正对应了中国背景下公务人员“官僚”和“干部”的双重身份原型 (魏姝, 2018)。区别于西方的政治行政二分法, 我国公务人员必须具备坚定的政治信念, 作为街头官僚的部分基层公务人员也必须兼具政治性和专业性 (董伟玮、李靖, 2017)。

然而, 在国内的街头官僚研究中, 虽然承认街头官僚政策制定者的地位, 却多将自由裁量权视同轻度的滥用职权, 放大街头官僚在政策执行中的偏差 (董伟玮, 2017)。刘祺、朱林彬 (2018) 也指出以往对街头官僚自由裁量权的负面评价常有过度“妖魔化”之嫌, 但自由裁量权意味着街头官僚有可能凭借个人关系网络、专业知识和技能解决潜在的政策缺陷, 最终优化服务供给。

在对街头官僚行动逻辑的研究中，一部分将街头官僚的负面行动逻辑归结到个人素质和心理倦怠上，另一部分则列举众多制度与现实原因。前者认为街头官僚素质低下、滥用自由裁量权等问题才导致了政策执行的问题，因此街头官僚行动逻辑必然是负面的，相应提出的建议也主要集中在提高对街头官僚自由裁量权的监督和提高街头官僚素质等方面。这种较为片面的观察导致了对机制的研究不够深入。后者则缺乏纲领，无法将众多的客观原因纳入统一的分析框架中。这一分析框架应能够包容不同类型不同情境下的街头官僚研究，解释街头官僚在社会治理的动态过程中的行动逻辑发生机制（蒋晨光、褚松燕，2019）。

我们认为，街头官僚的自由裁量毫无疑问使政策执行或多或少地偏离了上级政策制定者预期的轨道，但这未必是负面的，更不等同于“行为失范”。中国国家治理的一个深刻矛盾是一统体制与有效治理之间的矛盾（周雪光，2017）。一统体制下的决策一统性隐含了对街头官僚自由裁量的负面评价和需要控制的逻辑，在传统官僚科层制理论的视角下亦是如此。但从有效治理和由此带来的社会总体福利角度来看这一逻辑却未必成立。事实上，街头官僚的行动逻辑和行动结果是复杂的，并不能截然判断其是正面或是负面，而这正是街头官僚理论的重要之处。也正因如此，对街头官僚的“问题”也不能只强调控制，更应有“赋能”——也就是激励。这正是研究工作特征的意义，因为工作特征理论的出发点正是动机和激励。

工作特征理论发展至今已较为成熟，关于工作特征维度、测量和结果变量的研究已取得较为丰硕的成果，但通过大规模社会调查验证该理论的研究还集中在国外，该理论在我国的是否完全适用尚无定论。在国内外对工作特征的研究中，较少以街头官僚为对象，而其中国内对街头官僚的工作特征进行的研究，几乎全部在学位论文中，尚无更为权威并被广为认可的研究结果出现。既有的工作特征结果变量研究较多关注传统的员工满意度、工作绩效、职业倦怠等，未发现将街头官僚行动逻辑作为结果变量的研究。

第三节 研究方法和思路

一、研究对象

（1）以一线工作人员为主的 X 区城管工作者，包括有正式编制（因组织机构发展的历史原因，混合了行政、参公和事业编制）的人员，也包括可称之为“准街头官僚”（魏程琳，2018）的协管队员（合同工）。

（2）X 区城市管理局及其人员工作中执行的各类政策，执行政策中办理的案件、

投诉件和派遣件，以及办理过程、结果和整体效果。

二、研究目的

本研究的目的是确定、验证和测量街头官僚的工作特征和行动逻辑，以及二者的关系，在此基础上形成改善街头官僚行动的对策。为此，需建立和验证街头官僚行动逻辑的解释模型，量化统计、描述和分析工作特征对街头官僚行动逻辑的影响。

三、主要研究方法

（一）文献研究法

检索国内外电子资源数据库，借阅纸本资料，搜集整理相关研究资料，进行街头官僚研究的文献综述。在已有研究成果的基础上提出新的街头官僚行动逻辑理论假设，并确定本研究的结构框架。

（二）案例分析法

提炼对一线城管工作人员工作过程和行动逻辑的观察，查阅单位办公平台发布的通知、文件、报道、总结等材料，结合自身工作经验编写实践案例。从街头官僚理论的视角进行案例分析，同时检验本研究提出的理论假设。

（三）调查研究法

综合文献中获得的工作特征调查常用问卷设计方式，根据被调查群体（城管工作人员）特点设计问卷。问卷需要获取的被调查人特征因素有：是否符合街头官僚定义，工作特征的五个维度测量值，六种街头官僚典型行动逻辑的表现强度等。

（四）统计分析法

本研究采用 SPSS Statistics 25 和 SPSS Amos 24 两个统计分析软件对问卷调查获得的数据进行处理。运用 SPSS Statistics 25 进行量表信度分析、探索性因子分析，工作特征和行动逻辑的描述性统计分析、独立样本 t 检验、相关分析和回归分析。运用 SPSS Amos 24 进行验证性因子分析。

四、技术路线和研究框架

（一）技术路线

本研究的技术路线见图 0-2。

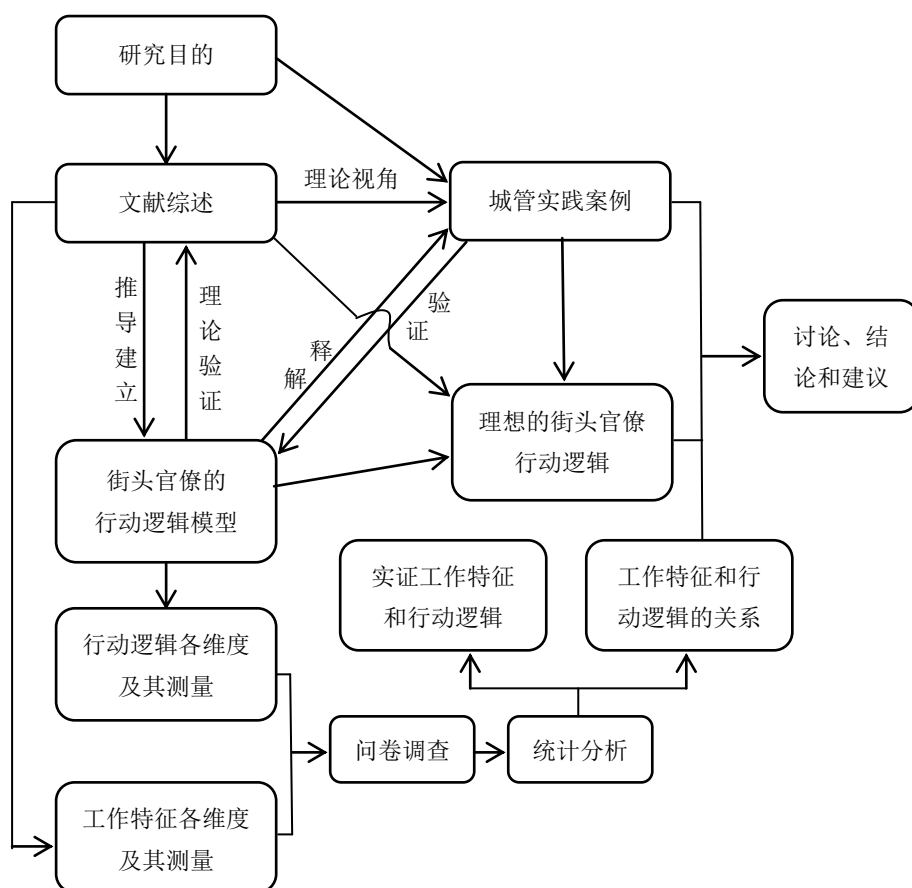


图 0-2 本研究技术路线

（二）研究框架

根据研究的技术路线，本研究共分引言、正文、结论和建议三部分，其中正文部分共四章。各部分主要内容如下：

引言部分主要阐明本研究问题提出的背景，研究的理论和现实意义，相关领域文献综述，以及本研究的创新点、方法和思路。

正文部分第一章，本研究在文献综述的基础上推导并建立街头官僚的行动逻辑立体直角坐标模型。首先界定街头官僚、自由裁量权、行动逻辑的概念，综述既有的街头官僚行动逻辑研究。接着将街头官僚的行动逻辑分解成行动过程、行动结果、个人利益三个维度并详细阐释。然后将上述三个维度合并为行动逻辑的立体直角坐标模型。最后将经典的街头官僚理论与行动逻辑模型结合，验证模型的解释力和有效性。

第二章以街头官僚理论的视角分析城管实践工作的三个案例。案例研究的目的一方面是介绍一线城管工作人员作为街头官僚理论的例证，他们在执行工作任务时的行动逻辑；另一方面在行动逻辑模型中找到具体工作实践中的行动逻辑所处的位置。在案例研究之后，回顾并分析了在实践中影响街头官僚行动逻辑的因素，并确定将工作特征作为

行动逻辑的前因变量进行研究。

第三章引入街头官僚的工作特征概念，通过问卷调查实证探索街头官僚的工作特征和行动逻辑。首先介绍了工作特征和行动逻辑问卷调查统计的方法，随后对工作特征量表进行信度分析和效度分析，最后验证了街头官僚的工作特征和行动逻辑与非街头官僚的差异，并对此做了分析和讨论。

第四章探索街头官僚的工作特征和行动逻辑之间的关系，并在此基础上探讨了改善街头官僚行动的途径。通过相关分析和回归分析，本研究检验了工作特征及其各维度对行动逻辑各维度影响的 6 个主假设和 30 个子假设。结合通过文献研究和行动逻辑解析得出的街头官僚理想行动逻辑，分维度讨论对街头官僚行动逻辑的赋能和控制。

结论和建议部分简要归纳了研究结论，提出管理启示，指出本研究的局限和未来研究展望。

第四节 本研究主要创新点

1. 建立街头官僚的行动逻辑模型

目前，街头官僚研究在全世界不同政治体制、社会文化、政策类型及组织机构中展开，积累了丰富的经验资料和实证研究成果，但正如上文所言，缺乏一个分析框架将街头官僚的各种行动统一起来，解释其发生的原因和机制（蒋晨光、褚松燕，2019）。针对这一问题，本研究将在文献整理归纳的基础上，提出街头官僚的行动逻辑三维直角坐标模型，尝试将街头官僚所有的行动逻辑囊括在一个模型中。该模型将能：

- （1）验证既有的街头官僚行动逻辑研究成果；
- （2）梳理街头官僚行动逻辑的复杂性，从而辨析街头官僚行动的积极意义和消极意义；
- （3）展示街头官僚行动逻辑的实际状态和理想状态；
- （4）在上述功能的基础上，帮助探索改善街头官僚行动的方式。

2. 以街头官僚理论的视角分析各类城管工作实践

城管部门履行城市管理方面的相对集中行政执法权，因此职能较广且分散。既有的研究多聚焦于城管部门的某一项职能，如占道、无照经营执法（陈那波、卢施羽，2013；刘升，2018；吕德文，2019），或规划执法（陈柏峰，2015）。本研究尝试以街头官僚理论的视角，解释和分析一线城管工作人员执行序化管控、规划执法和渣土运输管理执法三项职能时的行动逻辑。目的是验证街头官僚理论以及行动逻辑模型的普适性，以及实

证一线城管工作人员工作中的行动逻辑。

3. 探索工作特征对行动逻辑的影响

本研究以街头官僚的工作特征及其各维度来体现他们面对的种种约束，将街头官僚面临的压力转化为其特殊的工作特征。这既是一个新的视角，又能够借助已较为成熟的工作特征量表对工作特征进行量化研究。同时，本研究设计了包含 6 个题项的较为初步的街头官僚行动逻辑量表。通过对 216 名街头官僚和 49 名非街头官僚的问卷调查统计分析的方式，比较并验证了街头官僚工作特征和行动逻辑的特殊性，探索了街头官僚工作特征对行动逻辑的影响。

第一章 街头官僚的行动逻辑模型

第一节 理论基础和概念界定

一、街头官僚理论

街头官僚理论由美国学者李普斯基提出，正式阐述于《街头官僚：公共服务者的两难困境》一书中（Lipsky, 1980）。在李普斯基的界定中，街头官僚是公共服务工作者，拥有着广泛的裁量权，并在工作过程中与公民产生直接的互动。“街头官僚”本身是个中性词，“街头（street-level）”并非直接指在街道上工作，而是对这部分基层公务人员与公民接触和互动时的工作界面的一种高度抽象（韩志明，2010）。街头官僚理论的目的和意义并不仅是给一些群体和个人贴上新的标签，更重要的是提供了一种分析视角和分析工具（董伟玮，2017）。

在引言中，我们将街头官僚理论在国内外的的发展做了简单梳理。本研究将以一线城管工作人员为例探讨街头官僚的工作特征和行动逻辑。一线城管工作者符合李普斯基（1980）对街头官僚的定义，在国内以往的研究中（陈那波、卢施羽，2013；李宜钊，2015；韩志明，2017；臧小伟，2017；刘升，2018），以一线城管工作者为对象的街头官僚研究取得了一定的成果。在各类一线行政人员中，城市管理综合执法队伍较好地体现了街头官僚理论应用于中国情境下的复杂性（陈那波、卢施羽，2013）。

二、街头官僚的自由裁量权

自由裁量（discretion）是在原则和法规约束下，行政官员基于自己的见解对广泛的事务做决定的权力。自由裁量是使行动适用于特定情境的艺术，是街头官僚理论研究的核心。街头官僚自由裁量权的涵义要广于行政执法意义上的自由裁量权，可理解为“自主行动的可能性”，如 Carrington（2005）就认为街头官僚的自由裁量既包括选择不同行动方式的自由，也包括决定是否行动的自由，这使得街头官僚成为实际的政策制定者。Kelly（1994）通过比较不同群体的街头官僚后指出，街头官僚的自由裁量权受到的限制越小，他们个人的正义观就越能体现在政策的最终执行中。Piore（2011）认为，强调法治和平等处理相似案例的意识形态和现实之间存在差距，而若将自由裁量权视为这一差距的副产品，则街头官僚将更视自由裁量为负担和困境，以及压力和紧张的来源，而非对于组织的潜在优势和对于自身的激励。Tummers & Bekkers（2014）认为，自由裁量本身及其增强服务意义感的作用，影响了街头官僚的执行意愿。

为涵盖解释街头官僚的自由裁量模式，Vinzant & Crothers（1996）建立了一个“街头领导模型”，将街头官僚的自由裁量分为过程和结果两个独立维度，从而定义出四种街头“领导行动”，如图 1-1 所示。街头领导模型理想中街头官僚的行动位于模型中四个区域的右上方，此时街头官僚拥有较大程度的过程维度和结果维度自由裁量权。在这个意义上，街头领导也就是 Arnold（2015）、Lavee & Cohen（2019）等人阐释的街头的政策企业家（street-level policy entrepreneur）。

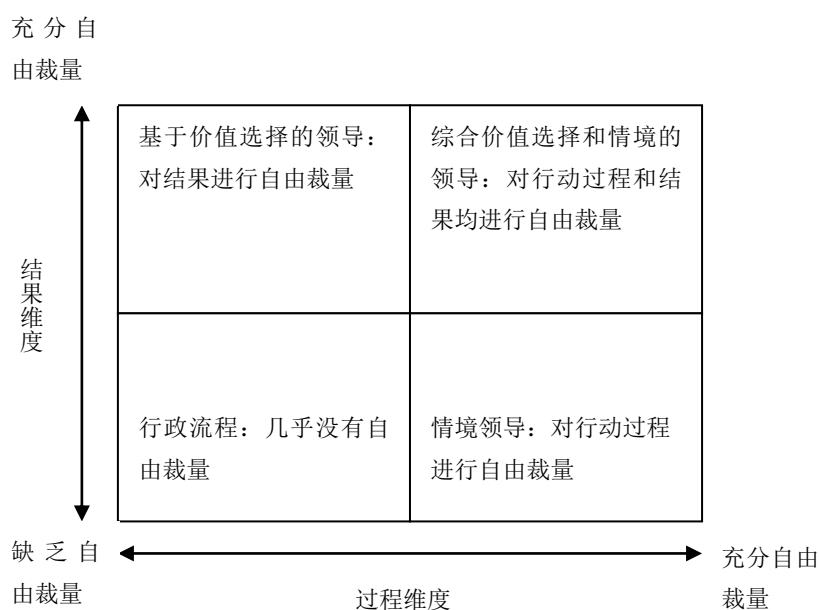


图 1-1 街头领导模型（Vinzant & Crothers，1996）

三、街头官僚的行动逻辑

行动（action）指的是主体实现以将来完成时所设想的计划的过程，而街头官僚行动则是街头官僚为完成其职责所规定的工作时，与当事对象直接互动所实施的社会实质行动（董伟玮，2017）。行动逻辑一词在社会科学文献中有一定的出现频率，但却很难找到其精确的定义。“Logic of action”或“action logic”在牛津、韦氏等英语词典中也未收录。按照字面理解，行动逻辑应指行动的规律或模式。街头官僚理论是关于公共官僚自由裁量权的微观研究（叶娟丽、马骏，2003）。李普斯基（1980）在提出“街头官僚”概念伊始，其核心观点即：街头官僚面临复杂的工作环境，其工作无法标准化和程序化，必须在实践上实行自由裁量，他们也因此发展出一套适合自身工作情境的惯例模式（patterns of practice）。董伟玮（2018）认为，街头官僚自由裁量权的实践根源即他们所要面对的资源不足的约束，这使街头官僚的自由裁量权异化为了应付策略（coping

strategies)。

综合既有研究的解释和界定,结合实践工作经验,我们认为,街头官僚的行动逻辑,既包括了街头官僚行使自由裁量权时形成的规律和模式,即街头领导模型定义的“领导行动”(Vinzant & Crothers, 1996),也包括街头官僚权衡个人得失后的行动策略(Gofen, 2013),如行权自利或舍己为公。街头官僚的行动逻辑,是街头官僚在行动过程、行动结果或范围两个独立维度上分别进行自由裁量,同时权衡个人利益后的产物。而这三个维度的自由裁量与权衡,则受到多重前因变量的复杂影响(见表 0-1)。

第二节 模型的构建与理论验证

一、行动逻辑研究综述

如前文所述,街头官僚的行动逻辑指街头官僚基于过程和结果两个维度对工作成果的自由裁量,加上他们对工作中自身利益得失的权衡,所形成的行动规律或模式。但不同的学者将街头官僚行动逻辑冠以了不同的名称,做出了不同的归纳和表述。李普斯基(1980)将街头官僚的惯例模式(patterns of practice)归纳为通过限制获取和需求来分配服务,歧视性选择执行,控制工作对象和工作环境,以及修正心理预期四大类。韩志明(2008)将我国的街头官僚行动逻辑归纳为激励不足、规则依赖、选择执行和一线弃权四个方面。李珊(2014)分动力、依据、过程与结果三个部分展现街头官僚的行动路径,并将过程与结果分成放弃执行,积极的选择执行和消极的选择执行三种形式。刘鹏、刘志鹏(2014)通过案例研究指出,委托-代理关系不完善、政策环境难以保障、政策内容存在问题、政策主体的自利逻辑和政策文化的潜移默化,使政策变通执行表现为敷衍、附加、替换和抵制四种形式。Gofen(2013)则从利己动机与利人动机、透明与隐蔽、个人行动与集体行动三个维度分析了街头官僚的变通执行,并指出街头官僚的变通在这三个维度上发生变化,并不像通常描述的那样是同质、统一的现象。朱亚鹏、刘云香(2014)将街头官僚的行动逻辑归纳为“象征性赋权”、“工具性维稳”形成的消极政策变通。定明捷、卜方宇(2018)从街头官僚的主要压力源辨析入手,将街头官僚的压力应对分为机械式、分离式、工具式和变革式,再进一步指出应对行为除了舒缓街头官僚自身的压力感,对政策执行也会造成积极或消极的偏离。黄佳圳(2018)通过对基层警员的调研,构建出“影响因素-注意力与时间分配-行为选择”的街头官僚行为解释机制,提炼出渐进试探、构建共识、择优而行和照章办理四种街头官僚注意力分配模式。方芳(2019)通过对民政局基层工作人员的调研,归纳出街头官僚日常工作中的六

种行动策略，分别是：惧怕风险，过度规避；照章办事，为民谋利；依法办事，自我保护；取得共识，变通执行；甘冒风险，变通执行；变通未果，照章办事。De Boer（2019）将街头执法的风格分为合法、便利、调和三个维度，并设计了包含 13 个题项的执法风格量表。

在李普斯基看来，街头官僚的行动逻辑是一种出于自我保护的消极应对，但当下的研究揭示了街头官僚的某些行动也可能是他们自己的主动选择（蒋晨光、褚松燕，2019）。研究街头官僚，很难回避对这一研究对象行动逻辑的表述。即使研究重点并非街头官僚的行动逻辑，许多研究文献也对行动逻辑（或冠以其他用词表述）做了归纳。本研究将不同文献的表述和归纳加以汇总，如表 0-1 所示：

表 1-1 国内外学者对街头官僚行动逻辑的归纳

作者及年代	表述用词	内容
Lipsky, 1980	惯例模式（patterns of practice）	通过限制获取和需求来分配服务
		歧视性选择执行
		控制工作对象和工作环境
		修正自身心理预期
Vinzant & Crothers, 1996	领导行动（acts of leadership）	以价值为基的领导
		过程型领导
		以价值为基并考虑过程的领导
		依程序行政
Gofen, 2013	街头变异（street-level divergence）	动机：利己 vs 利他
		透明度：透明 vs 隐蔽
		集体性：个人行动 vs 集体行动
de Boer, 2019	执法风格（enforcement style）	合法（legal）
		便利（facilitation）
		调和（accommodation）
韩志明, 2008	行动逻辑	激励不足
		规则依赖
		一线弃权
		选择执行
陈那波、卢施羽, 2013	策略行动	简化工作程序
		发展自我防护机制
		储存资源以备紧急使用
		特殊程序化解公众不满
		重新制定政策
		选择工作对象

刘鹏、刘志鹏，2014	变通执行	政策敷衍
		政策附加
		政策替换
		政策抵制
定明捷、卜方宇，2018	应对策略	机械式
		分离式
		工具式

二、行动逻辑模型的构建

（一）行动逻辑的三个维度

根据本研究对街头官僚行动逻辑概念的界定，行动逻辑是街头官僚对行动过程和行动结果两个维度的自由裁量，加上他们对工作中自身利益得失维度的权衡所形成的的行动规律或模式。街头领导模型（Vinzant & Crothers，1996）较好地描述了前两个维度的自由裁量模式，但仍存在以下两点缺陷。

（1）只关注裁量权的大小，未区分自由裁量的目的。在行动过程维度，街头官僚改变执行过程可能是为了落实政策，也可能是要抵制政策；在行动结果维度，街头官僚可能通过正向价值观确定执行政策的结果或范围，也可能通过粗糙的标准进行选择执行。若街头官僚的政策抵制的还可能是因为政策不符合实际，粗糙选择的行动逻辑则是李普斯基（1980）等学者反对给予街头官僚更大裁量权的主因；

（2）街头领导模型未考虑其他学者（Nielsen，2006；Gofen，2013；刘鹏、刘志鹏，2014；等等）强调的街头官僚权衡考虑个人利益的因素。

本研究参考表 1-1 中多名学者对街头官僚行动逻辑的归纳，结合实践经验，将街头领导模型中的两条坐标轴进行了适当修改，以更好地描述我国街头官僚，特别是城管执法工作人员的行动逻辑。并且，我们补充了负方向的裁量，以更全面地涵盖街头官僚的行动逻辑。图 1-2，图 1-3 分别展示了描述行动过程自由裁量的坐标轴和描述行动结果自由裁量的坐标轴。在坐标轴中，量的大小表示街头官僚行使自由裁量权的程度大小，0 点即不存在自由裁量，越往 0 点两侧伸展则自由裁量权的行使程度越大。坐标轴的方向表示该维度自由裁量的目的。

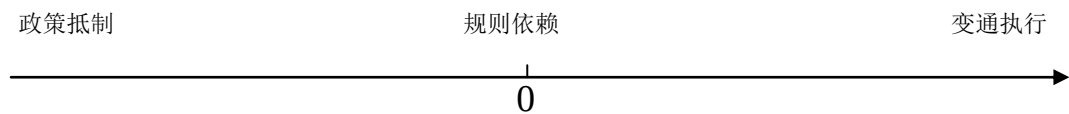


图 1-2 行动过程自由裁量坐标轴

行动过程自由裁量，即在对行动结果的要求相对刚性的情况下，对行动过程采取自由裁量以达成既定结果。在行动过程自由裁量轴（图 1-2）中，正方向表示政策得到了执行，而负方向则表明政策遭到街头官僚的抵制。

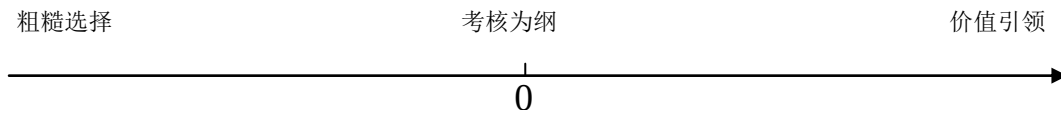


图 1-3 行动结果自由裁量坐标轴

行动结果自由裁量，即在对执行程序的要求相对刚性的情况下，对行动的结果或范围采取自由裁量，以适应资源有限的约束。如李普斯基（1980）指出，街头官僚面对的首要约束是资源不足。因此，街头官僚需要发展理性的资源配置方式，优先照顾比较重要的目标，努力满足相对紧迫的要求（韩志明，2008）。在本研究中，观察对象——城管执法人员能够分配的资源主要是自身的时间精力。

因此，行动结果的自由裁量不仅包括是否达成某一政策要求的结果，还包括将这一结果进行到怎样的程度，以及将执行政策的行动实施到怎样的范围。

行动结果自由裁量坐标轴（图 1-3）的正方向表明街头官僚依照自己的价值观权衡政策的行动结果或范围，而负方向表明街头官僚按照与自己价值判断相反的方式裁量行动结果或范围。

在上述坐标轴的构建中，越接近 0 点，表明街头官僚自由裁量的行使程度越小，那么特定维度自由裁量的目的也随之不一定能够达成。在行动过程自由裁量坐标轴中，0 点表明街头官僚不行使对行动过程的自由裁量，依赖于既有规则，则政策执行结果就未必能够达成。在行动结果自由裁量坐标轴中，0 点表明街头官僚不自行权衡行动的结果或范围，而依赖于考核指标进行决定——若考核指标不符合实际，就很有可能出现“拼凑应对”（周雪光，2017）的局面。

然而，上述的两条坐标轴构成的平面（第一象限即 Vinzant & Crothers（1996）提出的“街头领导模型”），并不能完整地展示表 1-1 中的各种街头官僚行动逻辑。自李普斯基（1980）以来，既有的街头官僚研究大都认为街头官僚的行动逻辑是他们承受的特殊压力的结果，而这些特殊压力常常迫使街头官僚考虑自身的得失，保护自身的利益，减轻承受的责任。而 Nielsen（2006）则认为，街头官僚行为也是包含积极性动机的，他们的行为机制不仅是为了避免挫折，也是作为社会人、经济人和自利人去寻求满足。

Gofen（2013）在对 46 名街头官僚访谈后的解析中，就发现他们的行动维度之一是利己

或利他的动机。国内的街头官僚行动逻辑研究也经常提及街头官僚对个人利益的考量，例如刘鹏、刘志鹏（2014）即将街头官僚政策变通的原因之一归为“政策主体的自利逻辑”，来小雷（2009）认为街头官僚行为逻辑三个前因变量之一是街头官僚的个人利益，宋华琳（2009）将制约基层行政执法裁量权运行的社会因素之一归结为“基层行政机关及其人员的‘自利’倾向”。基于以上学者的分析，为更清晰地展示街头官僚行动逻辑，本研究在街头领导模型对自由裁量的描述基础上再加入一条坐标轴，描述街头官僚对个人利益的权衡，图 1-4 所示。

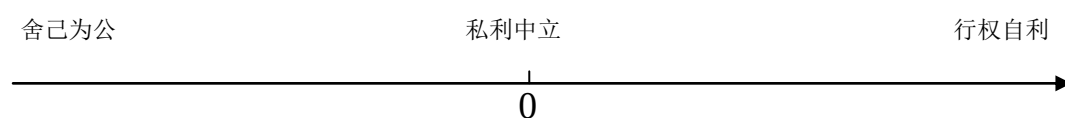


图 1-4 权衡个人利益坐标轴

同样，在这一坐标轴中，量的大小表示街头官僚权衡个人利益的程度大小，方向表示这一维度上权衡的目的。在个人利益维度中，正方向表明街头官僚借助工作中的自由度为权衡获得个人利益（并不必然导致公共利益的损害），而负方向表示街头官僚为工作牺牲自身利益（也不必然导致公共利益的增加）。0 点意味着街头官僚在行动时个人自身利益中立。

（二）典型行动逻辑释义

在行动逻辑的三个维度坐标轴中，我们均给出了三个典型的点并予以命名。下文将阐释这 9 种典型的街头官僚行动逻辑，使行动逻辑三个维度的意义更为明晰。

1. 变通执行

街头官僚将规则予以变通，以结果为导向地处置问题。也就是在达成执行结果作为刚性要求的前提下，街头官僚基于情境的判断，权衡做出能达到目标的行为选择。这一行动逻辑需要对行动过程进行充分的自由裁量，因而处于行动过程自由裁量坐标轴的正反向。街头官僚身处官僚体制的最前线，最重要的工作逻辑即解决问题。在上级命令，或者绩效考核，又或者工作对象敦促的压力之下，为解决问题，街头官僚常常需要绕开程序的约束。在实践中，面对繁重的工作任务，许多街头官僚往往并不过多考虑规则或程序，只要不突破底线（造成行政诉讼败诉或纪律问责）甚至突破了但只要不被发现，则不问方式，达成解决问题的目的即可（哪怕是暂时的解决）。制度设计者的期望是街头官僚根据规则或创造性地使用规则以达成目标，但街头界面的复杂性、街头官僚的个人能力、规则缺陷等因素使得这种期望往往成为不可能。实践中的普遍现象是，街头官

僚或多或少地改变规则以完成处置，但通过信息不对称（刘升，2018）隐瞒这种改变。特别是街头官僚利用手中的信息权力，对工作对象或恐吓（欺瞒工作对象），或合谋（欺瞒上级官僚），即“控制对象”（Lipsky, 1980）来完成任务的执行。判断这一行动逻辑是否积极，其标准在于街头官僚是否根据情境做出了对规则合理的变通。

2. 规则依赖

街头官僚按照形式化的规章制度作为行动清单和行为标准。这一种行动逻辑放弃了对行动过程的自由裁量，因此处于行动过程自由裁量坐标轴的0点。严格遵守规则和程序虽可以说是依法行政的要求，体现了程序正义，但也使街头官僚在规则的掩护下避免错误，躲避责任（韩志明，2008）。在这种遵循规则、墨守成规的过程中，当面临角色冲突，需要他们进行慎重选择，遵循良知或者道德准则指导的时候，他们有意识地放弃自身的价值能力，对政策内容缺乏道德判断能力或者没有意识到价值能力的存在，选择完全服从（定明捷，2018）。当街头官僚主动或被动地放弃了对行动过程的自由裁量转而依赖于规则，则政策执行的结果也就不一定能够达成。

3. 政策抵制

街头官僚通过对行动过程的自由裁量权，故意不使政策执行到位。这一行动逻辑具备对行动过程的充分自由裁量，但行动结果与政策意图相反，因而位于行动过程自由裁量坐标轴的负方向。刘鹏、刘志鹏（2014）对政策抵制的定义是，政策的执行者完全置政策制定者的意图所不顾，并且公开地表达与政策制定者所不同的政策偏好，导致在政策的执行过程中积极主动地停止执行政策的方式。我们认为，政策抵制既可能是公开的，也可能是隐蔽的，但街头官僚一定调动了自由裁量权使得上级政策的实际意图得不到有效贯彻。俗语“上有政策，下有对策”，指的就是这种行动逻辑。

4. 价值引领

街头官僚以公正、平等、和谐等正向价值观为指导进行自由裁量，决定政策执行的结果或范围。这一行动逻辑是对行动结果或范围的充分自由裁量，我们将其定位于行动结果自由裁量坐标轴的正方向。如李普斯基（1980）所指出的，街头官僚面对的首要约束即资源不足，因此对于某一具体事件或某个具体范围是否执行既定政策，不可避免地需要进行自由裁量。Kelly（1994）指出，街头官僚的自由裁量权受到的限制越小，他们个人的正义观就越能体现在政策的最终执行中。Winter（2002）通过定量的实证研究证明，街头官僚个人的价值观在政策制定中扮演了十分重要的角色。Vinzant & Crothers（1996）认为，如果结果型自由裁量是以社会基本目标和价值的实现为引领，它就具有

合法性。在本研究将这种具备合法性的结果型自由裁量定义为坐标轴的正方向，与之相对的负方向也是对行动结果或范围的充分自由裁量，但裁量标准与社会基本目标或价值相悖。

5. 考核为纲

街头官僚放弃以自身的价值判断或其他选择方式对执行政策的结果或范围进行裁量，而依赖于绩效考核的权重以及上级命令。在这一行动逻辑下，街头官僚不再对行动结果或范围进行自由裁量，因此我们将之定位于行动结果自由裁量坐标轴的0点。然而，如李普斯基（1980）指出，对街头官僚的绩效测量存在困难；颜海娜、聂勇浩（2013）也指出绩效考核会带来选择性执行，因其忽略了街头官僚本身对其工作过程 and 环境的认知。在对基层绩效考核的指挥棒下，加之政府官员为多重官僚逻辑所约束，基层政府会表现出“拼凑应对”的行为特征，即采纳临时的应对策略，关注短期目标，在过程中因条件变化而不断调整策略（周雪光，2017）。这种“拼凑应对”表现在街头官僚的行动逻辑中，即他们会选择执行“能够量化的、标准化的和可计量的”任务，而忽略相对抽象不易考核评估的任务（韩志明，2008）。

6. 粗糙选择

街头官僚在决定政策执行的结果或范围时，虽具备充分的自由裁量权，但所依据的标准不是社会公认的正向价值观，而采取诸如随机的，带有偏见的，故意限制工作对象的选择方式。这一行动逻辑具备对行动结果或范围的充分自由裁量，但自由裁量的标准欠缺正向价值，因而位于行动过程自由裁量坐标轴的负方向。Vincent & Crothers（1996）认为，如果结果型自由裁量不是以社会基本目标和价值的实现为引领，比如只是看工作对象不顺眼，或者基于地域偏见，则不具有合法性。李普斯基（1980）指出的街头官僚两种分配服务的惯例模式——限制获取和歧视性选择——在自由裁量的结果型维度上就属于粗糙选择。Harrits（2019）、李伟权和黄扬（2019）分别分析的国外与国内街头官僚对工作对象的刻板印象及其激活和应用，亦属于典型的粗糙选择行动逻辑。

7. 行权自利

街头官僚在行使职权时，不可避免地考虑个人自身利益而趋利避害。这一行动逻辑充分地权衡了街头官僚的个人利益，因而位于权衡个人利益坐标轴的正方向。这种街头官僚对个人利益的考量往往成为要求对街头官僚予以控制的理由，例如韩志明（2008）即表示“由于我国目前的法制化程度还不高、权力滥用和权力腐败现象还较为普遍，因此应当更多地强调强化管理和规制，而不是奢谈放松规制”。需要指出的是，除了贪污腐

败，街头官僚的个人利益与工作成果之间并非零和博弈。街头官僚对个人利益的权衡如何影响工作成果，要看二者的目标是一致还是相悖。如街头官僚通过积极行使职权，获取合理奖励和晋升机会；再如李普斯基（1980）描述的街头官僚存储资源，以应对可能的突发状况，均出于个人利益和工作成果的双重考虑。在本研究构建的街头官僚行动逻辑模型中，对个人利益的权衡是一个相对独立的维度。

8. 私利中立

街头官僚在行使职权时，将个人利益置于中立地位，既不期望通过行使职权获得私利，也避免主动付出私人资源。因为个体趋利避害的行为合理也难免，价值中立的行动逻辑需要制度设计予以支撑。这一行动逻辑下，街头官僚无需对个人利益做过多考虑，因此处于权衡个人利益坐标轴的0点。尽管很难约束和控制街头官僚对私利的考虑，私利中立依然是官僚制度下的应有之义。

9. 舍己为公

街头官僚为实现工作目标，自愿奉献个人利益。这一行动逻辑具备对个人利益充分的权衡考虑，但导向的是个人利益的损失，因而位于权衡个人利益坐标轴的负方向。舍己为公的行动逻辑，未见前人做过归纳，在既有的街头官僚研究中往往是被忽略的，但现实中却并非不存在。普遍的如自愿或半自愿的加班，少见的如自掏腰包代付一起必须完成但价值观上并不认同的行政处罚罚款。但尽管这一行动逻辑是出于工作目的，街头官僚对个人利益的奉献并不必然导致公共利益的增加；即便多数情况下如此，官僚制的逻辑也要求制度设计尽力避免街头官僚在工作中涉及个人利益。

（三）行动逻辑模型的建立

1. 行动逻辑模型的建立

在前文中，我们构建了街头官僚行动逻辑的三个维度，并通过阐释三个维度上的典型行动逻辑，对每个维度做了解析。综合这三个维度的坐标轴，因每个维度相对独立，可建立一个三维直角坐标系，即街头官僚行动逻辑模型，如图1-5所示。

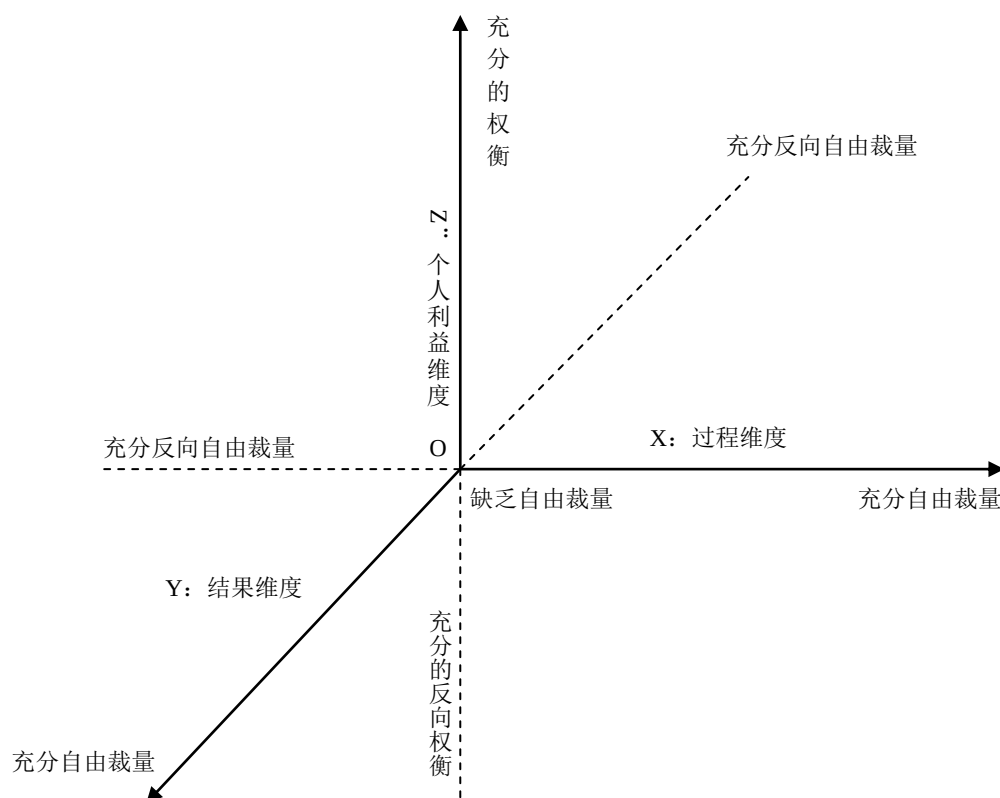


图 1-5 街头官僚行动逻辑模型

在这个三维坐标系中，X 轴为行动过程自由裁量的维度，Y 轴为行动结果自由裁量的维度，Z 轴为权衡个人利益的维度。XOY 平面第一象限为街头官僚为获得和增加工作成果所做正向自由裁量，也即 Vinzant & Crothers（1996）建立的“街头领导模型”。而该三维坐标系的其他部分，则是本研究为全面涵盖街头官僚行动逻辑所拓展的空间。前文阐释的 9 种典型行动逻辑均只考虑了一个维度，因而在三维坐标系中多将显示为“面”。前人归纳的街头官僚行动逻辑，常常考虑了两个维度的自由裁量，在三维坐标系中显示为“线”（见下文）。街头官僚的具体行动往往是三个维度的自由裁量共同作用的结果，在三维坐标系中将显示为“点”。现实的街头官僚行动逻辑，均可以在该三维坐标系中找到位置。

三、行动逻辑模型的理论验证

自街头官僚理论提出以来，国内外学者对街头官僚的行动逻辑做了许多种归纳（见表 1-1）。本研究选取在国外具有代表性的李普斯基（1980）所阐释的“惯例模式”，和在国内较有代表性的韩志明（2008）所阐释的四种行动逻辑，展示它们在行动逻辑模型中的位置，以验证这一模型的解释力和涵盖面。

（一）“惯例模式”理论验证

李普斯基（1980）阐释的街头官僚“惯例模式”包括以下四种。

1. 通过限制获取和需求来分配服务

街头官僚有意增加公众获取公共服务所需的经济、时间和心理成本，同时借助信息不对称限制公众对公共服务的需求，控制自身的工作量。这种“惯例模式”以一种不够审慎的方式分配公共资源，换取街头官僚个人的轻松和空闲，因此位于行动结果自由裁量维度的负方向和权衡个人利益维度的正方向，未涉及行动过程的自由裁量维度。

2. 歧视性选择执行

街头官僚出于自身的偏好或刻板印象来区分工作对象，并据此给予其不同的待遇，以此种方式分配服务，简化自身的工作内容。这一行动逻辑下，街头官僚对工作对象的选择常常并非依据工作对象对于公共服务的需求程度（Lipsky, 1980），而是依据工作对象对于街头官僚自身的影响力。这种“惯例模式”忽视了公平公正的原则，以及职务赋予的根据自身职业素养和道德准则权衡任务重要性的权利，仅为节省街头官僚自身的认知资源，因此位于行动结果自由裁量维度的负方向和权衡个人利益维度的正方向，未涉及行动过程的自由裁量维度。

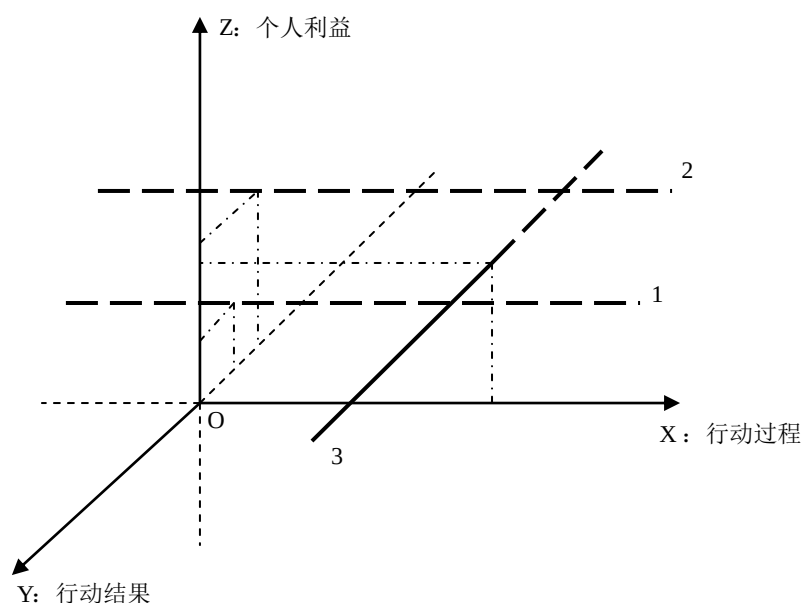
3. 控制工作对象和工作环境

为了减少工作中的不确定性，确保工作对象的配合，街头官僚会试图与工作对象达成某种程度上的合作或对工作环境加以控制。例如，街头官僚要求工作对象到机构所在地寻求服务；或者将与工作对象之间的互动过程结构化，便于控制互动的内容和节奏；或者存储部分行政资源，以备突发情况。这种“惯例模式”为街头官僚自身减轻了压力，同时使工作更易开展，因此位于行动过程自由裁量维度的正方向和权衡个人利益维度的正方向，未涉及行动结果的自由裁量维度。

4. 修正自身心理预期

街头官僚通过修正自身对工作或工作对象的看法，调整工作现实和组织目标之间的紧张关系，以及个人心理压力。然而，这种“惯例模式”侧重于心理调适，并非本文所要研究的行动逻辑，因而无法在行动逻辑模型中体现。

图 1-6 展示了李普斯基（1980）归纳的“惯例模式”（除修正自身心理预期外）在街头官僚行动逻辑模型中的位置。



1. 通过限制获取和需求来分配服务；2. 歧视性选择执行；3. 控制工作对象和工作环境

图 1-6 “惯例模式”在行动逻辑模型中的位置

（二）国内代表性街头官僚行动逻辑理论验证

国内学者对街头官僚行动逻辑也做了一些研究，其中较有代表性的如韩志明（2008）对以下四种行动逻辑的阐释。

1. 激励不足

街头官僚晋升空间狭窄，激励措施匮乏。但本研究认为，这更多的是街头官僚面对的一种约束，而非作为应对约束的行动逻辑。这种激励不足一定程度上是由于街头官僚缺乏“自主安排工作内容，重新设计工作流程，控制工作进度，通过创造有影响力的政绩来谋求自我实现或向上发展的机会”。这或许正是本文第三章将要研究的，街头官僚工作特征与行动逻辑的关系的内在机制。“激励”本是工作特征研究的出发点，其与工作特征的关系本就蕴含于工作特征理论中，在理论模型中是一种因工作特征而产生的心理状态，作为工作特征核心维度与工作成果之间的中介变量。综上，我们认为，“激励不足”是一种心理状态，而非行动逻辑，是下文所要研究的工作特征和行动逻辑关系的中间变量。

2. 规则依赖

街头官僚按照形式化的规章制度作为行动清单和行为标准。前文中已对这一行动逻辑做过阐释，即街头官僚主动或被动地放弃了行动过程的自由裁量。在个人利益维度，

街头官僚的规则依赖通常是为了规避风险、自我保护，因而位于权衡个人利益维度的正方向。规则依赖的行动逻辑通常也不涉及行动结果的自由裁量维度。

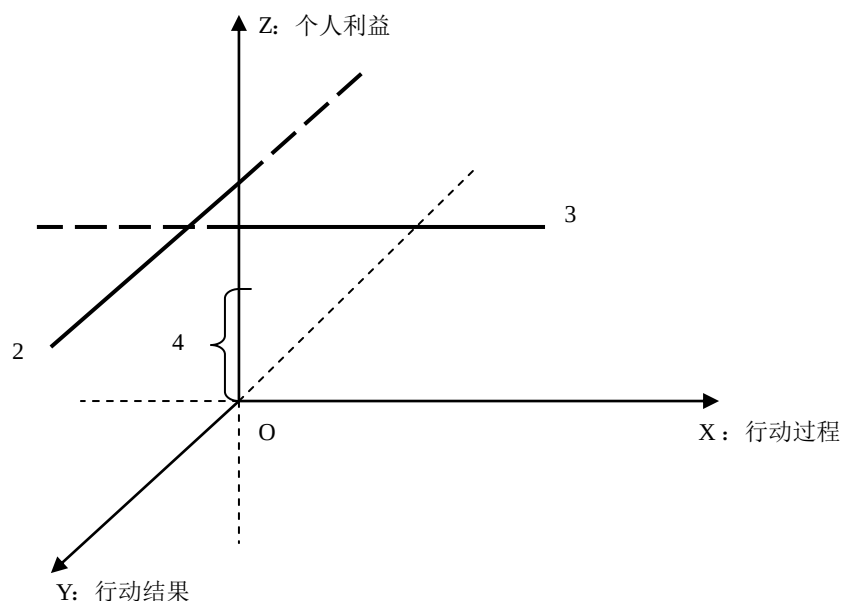
3. 选择执行

整个行动结果的自由裁量维度即描述了选择执行。街头官僚面对的首要约束——资源不足（Lipsky, 1980）决定了他们的每个行动都是选择执行，即选择执行只有选择标准的差别，而没有不进行选择的可能。但韩志明（2008）在阐述这一行动逻辑时，倾向于将之界定为街头官僚出于个人利益考虑，选择容易完成且在绩效考核范围内的任务。这种狭义的选择执行行动在街头官僚模型中，将位于行动结果自由裁量维度的 0 点，权衡个人利益维度的正方向，而不涉及行动过程自由裁量维度。

4. 一线弃权

街头官僚远离公共服务现场，放弃自己的职责。克里斯托弗·胡德（2000）在其著作中对一线弃权（front-line abandonment）的定义是，公共服务的提供者通过避免不愉快的或危险的一线工作，将自己的舒适和安全放在首位。对此，胡德解释道，“人们都喜欢在舒适的环境中，在规定的工作时间内，与高层人士共事，有充分的‘在岗闲暇’，以及可以自由选择的工作方式，而不是相反的工作环境（日常工作繁重，事务琐碎，与背景各异但都难以对付的人发生激烈冲突）”。可以看到，胡德对公共服务提供者所规避的工作环境的描述正是街头官僚的日常，但他也进一步指出，“这一倾向的后果是把公共管理扭曲到减少福利的方向上去”。这种行动逻辑下，街头官僚主动放弃了对工作任务过程和结果的自由裁量，同时规避了可能的风险，因此同“规则依赖”的行动逻辑一样，位于权衡个人利益维度的 0 点以上。

图 1-7 展示了“规则依赖”、“选择执行”、“一线弃权”三种行动逻辑在街头官僚行动逻辑模型中的位置。



2. 规则依赖; 3. 选择执行; 4. 一线弃权

图 1-7 “规则依赖”“选择执行”“一线弃权”在行动逻辑模型中的位置

经验证，本研究构建的街头官僚行动逻辑模型，能够涵盖国内外代表性研究所归纳的街头官僚行动逻辑。同时，由图 1-6、图 1-7 可知，所选代表性研究归纳的两类行动逻辑也能基本涵盖行动过程、行动结果、个人利益三个维度，从而在一定程度上构建出行动逻辑模型的三维空间。而本研究直接使用行动逻辑三个维度建立的行动逻辑模型，则更为清晰、全面。

第二章 街头官僚理论视域中的城管执法实践

第一节 城管执法研究综述

一、城管执法面临的困境

自城管执法部门成立以来，城管时常因各类事件成为舆论焦点，也有不少学者从各个角度对城管队伍进行过研究。陈柏峰（2013）以北京市基层城管队员根据自身工作经历所写的《城管来了》这本书为分析对象，将城管的执法冲突归结为执法矛盾向城管集中，政府行政决策风险向城管转移，执法受益者是沉默的大多数等原因。吕德文（2018）基于部门地位和工作界面的组织类型划分，认为城管是一个兜底部门，承担了很多看似不重要却又是政府必须承担的剩余事务，普遍上资源不足而又事实上拥有自由裁量权。张良（2016）指出城管在内部存在多重的体制不顺，在外部与城市快速发展带来的多元化利益不相适应，其困境是我国长期行政主导下的“赶超型战略”思维在城市管理过程中产生的必然后果。魏程琳（2016）认为城管执法人员受到国家法律体制顶层设计缺陷，地方责权配置失衡，现代社会的冲突性诉求和城管队伍自身的人力资源困境四方面约束，导致城管执法责权利结构失衡。岳书光（2017）认为复杂的社会形势、行政体制和街头执法空间是导致城管街头冲突的原因。

二、城管困境的解释

城管作为一个执法机构，其执法问题同时是一个法学问题。在法学视角中，城管街头执法中出现的问题常常被归因到立法中。何兵（2008）认为法律政策本身对无照流动经营作一律取缔的规定就是一种失当，而正是这种失当导致了城管在摊贩管理中乱象丛生。蔡克蒙（2010）通过比较研究的方式，从立法角度出发，在考察美国、新加坡、印度等国的城市摊贩管理制度后认为，目前我国“禁止摆摊”的政府立场本身就存在问题，即这种政策立场违背了民间现实需求，所以城管自然难以执行。

马怀德、车克欣（2008）认为城管执法的职能权限尚未得到科学、明确的界定，城管执法的边界不清晰，缺乏系统的、科学的法律规定，导致城管执法中与原管理部门存在大量职责交叉和多头执法问题。宋华琳（2009）则从自由裁量权角度出发，指出基层行政执法裁量权的运行受到案件负荷、执法资源、相对人谈判能力、行政机关自利倾向等因素的影响，规范自由裁量权要设计出简化且公正的基层行政执法程序，制定裁量基

准和书面执法指南。陈柏峰（2015）以国家能力不足解释违建执法困境，认为国家能力不足表现为执法机构之间难以有效合作，一线执法人员素养欠缺且其工作难以被有效考核，执法人员进入社区空间、处理执法事务时受阻严重。杨小军（2016）将城管体制不顺的表现归纳为：执法机构设置问题、执法事项范围问题和执法权运行问题。刘升（2018）将当前城管执法中的运行机制总结为“平衡”，并探讨了“平衡”治理机制的内涵、表现、逻辑及其影响。吕德文（2019）归纳了三类对于城管无照流动经营管理的理论视角，认为科层法治视角中，城管和小贩的对抗性关系是由行政执法部门滥权造成的；街头官僚理论视角解释了城管和小贩的默契互动，但并未否定科层制的基本原则；而法律隐喻视角的“猫鼠游戏”则能更好地理解城管执法机制的实践逻辑。

三、城管困境的解决方式

面对上述种种问题，马怀德、车克欣（2008）建议科学划定城管综合行政执法的权限范围，加强城管执法物质保障和执法队伍建设，建立城管执法多项职权的协调体制，并转变执法观念，改进执法方式，提高执法能力。刘昕等（2010）提出城管执法工作职责的不断扩大与城管队伍的人力资源状况存在矛盾，必须借鉴战略性人力资源管理思想化解这一困境。莫于川（2013）认为要树立大城管理念和共同治理理念，树立以人为本、柔性执法理念，形成城管部门与其他执法部门的更大合力，创建一条政府负责、公众参与、政民合作、民主行政的城市管理法制化路径。张良（2016）呼吁加快城管体制转型，以参与式、分权式、整体性、柔性化和智慧型治理理念确立城管转型的行动逻辑。杨小军（2016）认为城管执法体制改革要解决执法范围辩解问题，执法首尾一致问题，集中执法便于服务的问题，令出统一的问题和基层执法两张皮现象。李金龙、陈芳（2018）提出以智慧治理为城市综合执法创新的改革路径，建立统一大数据平台，构建城市执法科学顺畅的运行机制，准确预测和及时处理城市公共问题。丁方达（2019）基于胡德科层制控制理论指出，未来城管执法体制改革可着眼于在宏观上完善控制机制，中观上对互惠性控制扬长避短，微观上正视和把握随机性控制的影响。

四、街头官僚理论视域中的城管研究

在我国，街头官僚理论的实证研究在很大比例上选取城管执法部门及其人员为对象。刘邦凡、詹国辉（2013）将城管行为失范类型分为执法程序缺位执行、执法方式选择不当、行政自由裁量权过度滥用，而将行为失范的原因归纳为个体利己性、有限而稀缺的政策资源、规则的非理性依赖和执法对象的非自愿性。陈那波、卢施羽（2013）研究发

现，基层城管执法人员利用手中掌握的自由裁量权，根据不同场景而采取从“帮扶”到“罚款”的一系列策略，从而导致了相安无事、捉迷藏、按章处理或暴力冲突四种结果。臧小伟（2017）在研究指出，不仅上下级的垂直合作遇到问题，城管与其他部门的水平协作也是松散的。郭凤凌（2017）调查了济南市基层行政执法人员的职业倦怠情况，在街头官僚理论框架下从个人、工作、组织和社会四个层面分析了职业倦怠的成因并提出对策。林大伟、杨国永（2018）使用问卷调查数据，建立排序多元 Logit 模型，从执法人员、资源条件、场域情境和执法对象四个维度实证分析城管执法人员使用自由裁量的影响因素。臧小伟、Pratt（2019）调查发现，城管从严格到宽松的执法行为受到三个因素影响：资源限制、对上负责和保障重大活动的政治需要。

第二节 城管执法实践中的行动逻辑

在本节，我们将通过案例展示街头官僚理论视域下的城管执法实践，并使用本研究建立的行动逻辑模型阐释城管执法实践的行动逻辑。我们选取城管执法工作中三类最繁重而复杂，同时对于从事这些工作的人员来讲存在一定岗位职责风险的职能，描述城管执法人员履行这三类职能的案例。这三类职能分别是序化管控、规划执法和工程渣土运输管理与执法。

这种职能分类并非基于法理，而是基于城管执法部门实践探索的经验总结。在基于法律法规的职能分类中，城管（综合行政执法）的职能范围往往包括市政、环境、交通、应急和城市规划实施方面的行政管理和执法。城管的工程渣土管理职能来自于城市市容条例和市政条例，而序化管控中的无照流动经营管控和人行道违法停车管控则分属工商管理类和交通管理类职能。随着执法实践的开展，城管执法部门内部逐渐将日常街面执勤中的琐碎工作归并合称为序化管控，将市容市政管理中最复杂繁重的工程渣土运输管理进行突出强调。再加上长期以来均属城管执法职能中权力和风险相对较大的规划执法职能，这三块工作为城管执法的三个重心的观点逐渐成为大部分城管执法人员的共识。

另一方面，城管部门及其人员在履行这三方面工作时，往往拥有许多或明或暗的自由裁量权。而近年来较有话题性的事务，如垃圾分类（执法方式尚在探索中，未出现广泛适用的经验性自由裁量模式），犬类管理（公众通常将主要责任归于养犬者，执法人员按照标准流程操作即可妥善履职），或环境保护（因督察检查级别高，上级往往直接督办，基层工作人员自由裁量空间很小），城管人员均未在履职中形成足够复杂多样的

自由裁量方式。这也使得从序化管控、规划执法和工程渣土运输管理与执法三项工作中选取的案例更为适合本研究的考察。

一、示范路序化管控案例

（一）城管的序化管控职能

“序化”即街面秩序的优化，是城管工作中所用的一个词，常与“洁化”、“亮化”、“美化”等并列，但鲜有足够明确的定义。在实践中，城管的序化管控对象主要包括人行道车辆停放，无照流动经营，占道促销、临时广告、施工堆物等各类影响市容秩序和破坏市政设施的行为。这项工作的法律依据主要是市容、市政方面的行政法规和地方性条例，但也包括了《道路交通安全法》关于停放车辆的规定和《无证无照经营查处办法》的部分规定。

（二）案例描述

示范路是X区一条主要的商业街和交通要道，总长约15千米，沿路有12个地铁站，若干商业综合体、写字楼、住宅区、医院，以及X区行政中心和办事服务中心。随着地铁线开通带来的人流量增加，以及区领导对示范道路市容的重视，示范路序化管控工作的压力也增大了不少。示范路沿线的5个城管中队均设立了专门的“示范路分队”负责序化管控。随着时间的推移，示范路上的序化管控也形成了一定的模式。

1. 人行道机动车违停管控

自序化严管以来，区城管局采取多种措施减少人行道违法停车的出现。通过人行道改造，如缩窄行道宽度，增加侧石高度，设置道桩等方式，增加车辆在人行道上停放的难度。沿线中队均需完成每月违停贴单任务，中队则按照每人完成的贴单数量给协管队员计算绩效奖励（尽管违停贴单是否正式执法活动，即协管队员能否独立进行违停贴单，尚存争议）。在示范路人行道上违法停车而被摄录并“贴单”的车辆，工作人员在录入系统时将标记为“造成事故或后果严重”，利用系统特性使这一违法记录无法轻易被更改，尽可能减少说情撤销的情况。但使用监控抓拍违法停车的计划却遇到了阻碍，原因是车主的联系方式为交警部门所掌握，一直以来不与其他部门共享。而缺乏联系方式，就无法通过短信告知车主车辆违停被摄录的信息，只能通过人工“贴单”进行告知。虽然一些执法程序常常受到变通，但告知程序的缺失却是当前行政机关在行政诉讼中败诉的一大原因。正因此，使用监控抓拍人行道违停的措施一直无法实施，示范路的违法停车管控虽然取得成效，但仍以巡查、提醒、贴单的“劳动密集型”方式进行。直到2019

年8月，与交警部门的信息共享才有了进展，X区域管局则迅速在示范路部署了大量摄像头，用以抓拍违停、占道等违法行为。

2. 非机动车违停管控

在机动车违停管控取得一定成功后，X区域管局决定进一步加强序化管控力度，以疏堵结合的方式整治非机动车停放秩序。因区主要领导确实提出了“进一步提升示范路市容秩序”的要求，这项工作得到了示范路沿线各属地街道的支持，在每个地铁站附近划出一些空地用以停放非机动车。整治前期，城管队员通过派发告知单和当面劝导，引导非机动车停放到指定区域。在整治中，城管在示范路人行道上摆放了花箱、栏杆、三角墩等物品，直接妨碍非机动车的停放。对于已经停放的非机动车，城管队员会用统一采购的U型锁锁车，直到车主出现并接受罚款。至于共享单车，则直接搬离。

目前，示范路非机动车停放的引导工作已交由政府购买服务的第三方保安公司“序化员”队伍负责。对于不听劝导或序化员遗漏而已经停放的非机动车，由城管局属协管队员带领另一批序化员使用轻型货车搬运至统一的停车场进行扣押，直到车主到城管中队接受罚款后解除扣押。搬运非机动车的数量也跟协管队员的绩效奖励相关。应该说，这一执行程序无论在行政强制措施（扣押非机动车）还是行政处罚（非机动车停放于示范路人行道则一律罚款），均与法律法规的具体规定有出入，存在许多瑕疵，但至今未有受到处罚的非机动车所有人启动正式的救济程序（行政复议或诉讼）。这或许是因为申请正式法律救济的成本相比罚款而言过于高昂，而正因如此，示范路非机动车停放秩序的整治行动在很大程度上也取得了成功。

3. 占道经营管控

城管履行对占道经营、流动经营管理和处罚的职能时采取的某些不当手段，是城管这一政府部门遭受污名化的最主要原因，但这项工作确实也是城管的序化管控工作中矛盾相对集中之处。而既然该项职能已成为人所共知的城管职责范围，城管在作为受到上级关注的示范道路上自然无法容忍占道经营、无照经营等现象的存在。X区域管对于处理这类“传统业务”已经形成了一定的套路，同时在示范路序化严管过程中也有了些许创新。

例如对水果店出店经营行为的管控。水果店因行业特性，在每天傍晚需要进行促销（否则即将腐烂的水果到次日只能丢弃）。城管即便理解这种促销需要，也无法网开一面。加之绩效考核有执法办案的数量要求，示范路两侧的水果店若被发现出店经营，就会受到城管的行政处罚。但随着双方打交道次数的增加，水果店也知晓了城管的套路，

并试探出了套路的薄弱环节——最简单直接的，就是不配合城管的执法：不签收文书，不接受调查询问，不缴纳罚款。这样做并非完全出于意气，而是主动设法延长城管的执法周期（基于“一事不再罚”的原则，在行政处罚决定作出之前，城管无法再对同一违法行为做处罚），摊薄出店经营受到处罚的成本。针对这种消极对抗，城管也逐渐发展出了一组策略进行应对，包括上门谈判，扣押水果，邀请见证人制作询问笔录从而规避被处罚人签字环节（见证人通常是第三方保安公司的“序化员”），套用处罚较重的法规条款（将出店经营认定为“擅自占用城市道路”）从而加重罚款。并且，城管中队正在尝试利用监控覆盖中午、晚间等管控力量薄弱的时段，用监控取证来对出店经营的店主作出行政处罚。

再如对流动摊贩的管控。尽管存在场面失控的可能，但多数情况下城管扣押摊贩经营物品和工具的行动会取得成功，甚至在这一程序多次重复之后，扣押过程会相当理性平和。城管和摊贩之间通过策略对抗很快会形成一个相对稳定的“默契互动”（陈那波、卢施羽，2013）或“平衡”（刘升，2018）。示范路严管启动后不久，这一平衡便已形成，表现为：时间方面，流动摊贩集中在夜间管控力量薄弱的时段出现；地点方面，傍晚时段在不同中队管辖片区的交界处和背街小巷会有零星摊贩，随着凌晨接近，摊贩增多并向人流密集处集中；处罚标准方面，罚款为300元，扣押的物品通常次日解除扣押。因示范路序化管控确是一项重要任务，城管时常会试图打破这种“平衡”，例如通过运动式整治打击深夜经营的摊贩，或加大处罚力度、延长扣押物品时间。面对增大的压力，摊贩往往也会挑战城管的底线，将局面推到“出事”的边缘，如做出暴力抵抗的姿态，或不顾路上车流故意违反交规迅速撤离。

总体而言，城管在示范路序化管控中，在对占道经营类行为的执法方面施加了比城市其他区域更大的力度，也实现了在大部分时段和地段杜绝该类违法行为的效果。

4. 序化管控的执法者

上述序化管控工作的执行者根据层级可分为四类：中队长（及副职）、执法队员、协管队员、序化员。中队长是城管中队的领导，但日常仍需经常带队参加一线执法，跟行政相对人和其他群众互动，符合街头官僚的定义。执法队员是典型的街头官僚，为一线执法的主力。协管队员和序化员则属于“准街头官僚”（魏程琳，2018），虽然实际在做直接提供公共服务的工作且有一定自由裁量权，但没有正式编制，一些被认为是街头官僚的负面问题在他们身上显得更为突出。

对中队长而言，其个人工作目标跟城管局的目标是一致的，在本案例中即达到良好的序化管控成果。一些重要的、战略性的权衡策略须由中队长做出，如在何时何地进行运动式整治，人行道停放的车辆往何处疏导等；中队长也能决定或影响一些个案的处理。因此，中队长的激励相对比较强，尽管对于是否进行某项工作，即行动结果及范围维度上受到上级和考核指标的约束（在示范路之外的地段则有更大的自由裁量权），但在行动过程维度上有非常大的自由裁量权。普通执法队员在个案上有行动过程维度的自由裁量权。而协管队员、序化员则只有一些隐蔽、细小的自由裁量权，例如同意车辆在极短时间内临时停放，或是劝导摊贩时使用温和的抑或攻击性的话语。与此同时，协管队员、序化员和部分执法队员需要做的通常是反复性强，个案的重要性低，又缺乏技术含量的工作。还需指出的是，序化管控工作面对的对象多为社会中下层，即使进行到处罚阶段，罚款金额也很小。因此序化管控工作对执行者而言极少存在获取灰色个人利益的机会，反而偶有遭受暴力抵抗的危险性。这使得他们的工作积极性往往不高，常在执勤区域附近寻找一僻静处休息。城管局和中队则采取了一些措施控制他们的此类怠工行为，如要求每小时拍摄执勤点的照片发工作微信群。X 区域管局给每名执法队员和协管队员配发了定制的工作手机，可通过后台查看手机位置，但大多数队员推脱于手机电量问题而弃置不用。

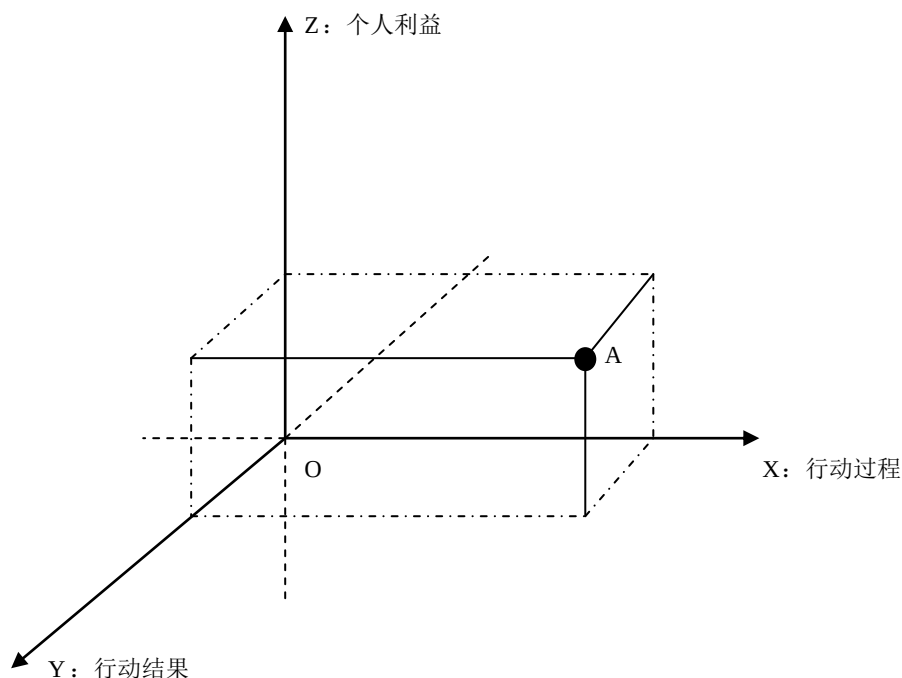
（三）案例分析

序化管控是城管部门的“传统业务”。本案例试图以示范路序化严管的过程展示城管在执行序化管控任务时的行动逻辑和执行者的工作特征。对于受到上级关注和作为考核重点的示范路而言，城管在行动结果或范围方面的自由裁量受到约束，即一些管控任务（至少在一定的时间段内）必须完成。而在城市的其他区域，城管在这一维度的自由裁量权相对要大一些。

正因为示范路序化管控是一项必须取得较好成果的任务，城管部门上下调动了很大程度的过程型自由裁量权。例如通过“疏堵结合”的方式整治非机动车无序停放，利用监控覆盖管控力量薄弱时段来对出店经营进行取证，以及简化执法程序、加大执法力度等。

在权衡个人利益的维度，序化管控工作中几乎没有个人获取灰色利益的空间，但并非不存在对个人利益的考量。层级高者的私利与组织利益或公共利益是一致的，而层级低的“准街头官僚”则因工作辛苦且单调，成就感低而常出现“一线弃权”的行动。

根据以上分析，我们以普通执法队员为典型对象研究城管工作人员履行序化管控职能时的行动逻辑，在第一章建立的街头官僚行动逻辑模型中找到其大致位置如图 2-1 所示，即在第一卦限的 A 点及周边附近。



A: 典型城管工作人员履行序化管控职能时的行动逻辑大致位置

图 2-1 城管人员履行序化管控职能的行动逻辑

二、规划执法案例

（一）城管的规划执法职能

城管部门负责履行《中华人民共和国城乡规划法》和地方性规划法规中规定的，在国有土地上建设违法建筑行为的处罚权，其中最主要是对在国有土地上未取得《建设工程规划许可证》进行建设这一行为的处罚。通常而言，城管执法人员在发现可能违法的建设后，应先向规划部门函询该建筑物/构筑物是否办理规划许可，若未办理则依照法律规定责令行政相对人停止建设，处罚款、拆除或者没收的行政处罚。在 X 区，执行违建拆除工作的责任主体是乡镇人民政府或街道办事处，因此若城管对一处违法建筑作出拆除的行政处罚决定，则将该决定移交镇街执行。

（二）案例描述

尽管《城乡规划法》规定了明确的处罚依据、步骤和处罚方式，地方也制订了实施细则，城管在履行规划执法职能时仍遇到许多现实的困难。这些困难产生的根源在于城市中违法建筑的具体情况千差万别，城管部门及其工作人员仅采取法律法规明确授权的

手段远不足以控制违法建筑的产生。为避免被视为工作不力，城管必须创造一些变通的行动。这些变通的做法有的通过 X 区政府文件的形式得到确认，但无法律效力，在行政诉讼中不能作为依据。鉴于违法建筑类案件常常牵涉较多，处罚额度大或建筑价值高，X 区域管局内部规定，所有违建类案件均需提交局长办公会议集体讨论。因此，对于一线城管执法队员而言，在已立案的违法建筑处置方式上自由裁量权较小。但现实中，城管处理的大多数违法建设并不进行立案行政处罚程序，而通过上文提到的变通形式处理。本案例描述 X 区域管在一个老工人宿舍区和一个高档别墅区的规划执法方式，尝试展示城管在规划执法中的行动逻辑。

1. 一棉厂宿舍的规划执法：即查即拆

一棉厂成立于 1958 年，1998 年经历了国企改革重组，有数千名离退休职工。一棉厂宿舍建于 1960 年代，房屋十分老旧狭小且设计不尽合理，小规模违法建设普遍存在，如占用公共绿化扩建/拼建院子，搭建屋顶阳光房等。

这类老宿舍区通常没有聘请物业公司，而由社区进行管理。城管工作人员平常并不进入小区内监督检查新建违法建设情况，但新建违建往往会引发邻里矛盾，当事一方或社区会向城管投诉。接投诉后，城管将到现场确认违建事实。类似小区阳光房、拼建院子这种微型规划变更，即使当事人提交申请，规划部门也基本不可能做出许可。因此，城管若在现场发现新建违建，对于已建成的，责令限期拆除（一般认为是行政行为但非行政处罚决定）；对于正在建设的，责令停止建设。城管通常会在数日内带领工人再次前来，拆除该处违法建设，拆除工作的费用由街道办事处承担。这一过程未经过规划确认、行政处罚立案调查和决定、移交镇街执行这一法定流程，而由一两名承接投诉处理任务的城管执法队员即可决定，是被称为“即查即拆”的简易程序。执法实践中产生这一程序的原因在于，法定流程耗时过于漫长，等到流程进行完毕执行拆除时，违法建设早已建成并使用了相当长时间。若产生这样的结果，将有损实质正义，无助于控制违法建筑的产生，也增加了不必要的行政成本。目前，地方性法规已确认了对建设中的违法建筑采取“即查即拆”方式的可行性，但并未认可对已建成的违法建设采取“即查即拆”手段。

在类似一棉厂工人宿舍的老小区进行规划执法的另一问题是，小规模违建普遍存在，建成时间不一，有的甚至在《城乡规划法》等法律法规出台前就已存在。因此城管在对新建违法建设进行执法时，常常受到“执法不公”的指责。实际上，城管部门也无足够资源对这类小区内的所有违法建设进行鉴定和拆除。X 区政府曾下发文件，将某个时间

点之前建成的违法建筑定义为“历史违建”，要求对其做好鉴定和登记，留待统一整治。但违法建筑的建成时间往往也很难精确确定，因此城管通常也仅凭对建筑物的个人观感判断阳光房类的小规模违建是否属“新建违建”，并以此决定是否使用“即查即拆”的手段进行处理。至于“历史违建”，近几年在“三改一拆”行动和如“G20”峰会的大型活动保障行动中确实正在有序拆除。

然而，对已经建成的违法建筑使用“即查即拆”程序，和对“历史违建”暂不做处置留待未来解决，这样的做法并无法律依据，在行政诉讼中很难得到支持。因此，除了如屋顶阳光房之类的小规模违法建筑，对于已建成的违建和群众反映强烈（信访投诉多或有舆论影响）的“历史违建”城管通常仍需谨慎地立案查处。为有效控制违法建筑的产生，城管在相对高档的住宅小区采取了登记建材进入的方式。

2. 白海别墅区的规划执法：登记建材

白海别墅小区紧邻 X 区西侧的国家 4A 级景区，建于 2008 年，目前独栋二手房价格超过 3000 万元人民币，周边还有数个类似别墅区，为典型高端小区。这类房屋业主往往会在装修阶段加建房间，挖地下室，甚至将整幢房屋拆除后重新设计建造。而违法建筑一旦建成，城管不仅需要按照法定程序立案调查，历时漫长，而且因为这类房屋业主往往掌握较广泛的社会关系，可能给执法人员的工作带来执法程序之外的障碍。

作为应对，城管中队派遣队员 24 小时驻守该小区，对进出小区的建筑材料和建筑垃圾进行登记，并定时在小区内巡查。违法建设行为一经发现，在建成之前就迅速采取“即查即拆”的方式拆除。但有限的人力使得这种驻点管控的方式只能用于违法建设最难控制的小区。目前，市城管局正在全市推行“小区违建登记报告制度”，要求小区物业对进出小区的建材做好登记并将发现的违法建设及时报告城管部门。但从实际推行情况来看，许多小区物业并未认真履行这项工作。

近年来，为顺利推进对违法建设的执法和拆除的执行，还出现了一些创新的做法。例如联系不动产登记部门，对有违法建设的房屋不予办理不动产权属初始、转移和抵押权登记，必须在对违法建设的处罚（罚款、没收或拆除）执行完毕后方能解锁；再如将拆违的成本交由违法建设行为人负担；以及将违法建设的行为记入个人信用档案。这些举措也推动了一部分违法建设行为人自拆违法建筑。然而，目前仍需依靠自上而下地发起运动式整治才有可能继续推进对别墅区违建的执法。2019 年 8 月，X 区在省委巡视组反馈意见后，发动了别墅排屋违建专项整治，要求“应拆尽拆，能拆即拆，即查即拆”且“党员领导干部带头拆”，并明确指出对于不配合拆违的党员领导干部“要函告组织

和纪检（监察）部门”。从截至 2019 年 9 月中旬的结果来看，尽管拆除了部分别墅排屋区域的违法建筑，但这项工作的彻底落实仍有一些困难，也远未建立新的长效管理机制。

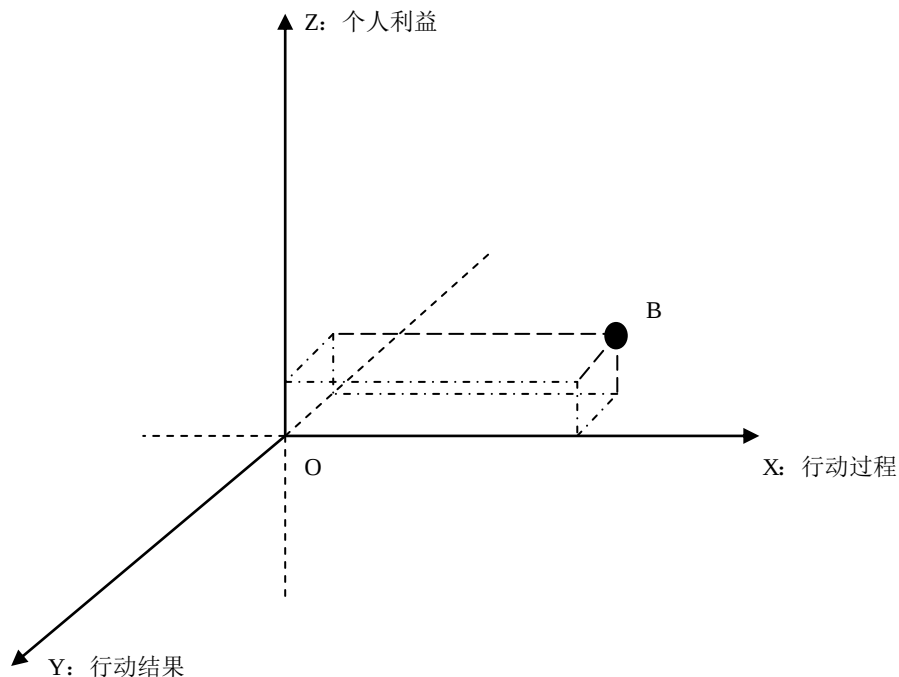
（三）案例分析

规划执法是城管部门最重大的一项执法权，除个人的违法建设外，企事业单位、房地产开发商也常常成为违法主体，使得许多规划案件涉及了重大利益。因此，承担规划执法任务的城管执法人员会十分谨慎，既需要秉公执法有所作为，又担心不慎出错承担责任，还会因怕得罪位高权重的违法行为人及其关系人而难免有所忌惮。

规划执法也是城管部门遇到行政复议/诉讼最多的一个领域，因而这项执法工作的程序问题也格外受到重视。区城管局经常组织执法人员学习规划执法知识，印发规划执法手册。然而，在行动过程维度上，一线执法人员仍有一定自由裁量权。例如自行判断违法行为人的影响力和寻求司法救济的可能性，据此决定是否对已建成的违法建设采取“即查即拆”手段；再如在设法敦促行为人自拆与组织强拆之间进行选择，即是否对承办的规划案件申请使用近年来的创新做法。执行规则的限定大致是：“即查即拆”在建违建，立案查处新建已建成的违建，登记备案“历史违建”留待集中整治。而一线执法人员亦可视具体情况在一定程度上灵活运用这三种方式，也能在一定程度上决定立案查处所耗费的时间，使得某一具体违法建筑的结局从即时拆除到存在相当长一段时间的范围内产生变化。但通常而言，一线执法人员若非受到外部压力，否则均会选择尽快实现执行结果的行动过程。

在行动结果维度的自由裁量上，因为规划执法受到上级的强力监督，在考核体系中也有很高权重，一线执法人员的自由裁量权并不大。尽管存在类似的违法建设有的拆有的未拆的情况，但其原因多为检查疏漏或（少数）请托说情。因此，执法人员的行动逻辑在这一维度略偏向的负方向。

根据以上分析，一线城管执法人员履行规划执法职能时的行动逻辑在街头官僚行动逻辑模型中的大致位置如图 2-2 所示，即在第四卦限的 B 点及周边附近。



B: 典型城管工作人员履行规划执法职能时的行动逻辑大致位置

图 2-2 城管人员履行规划执法职能的行动逻辑

三、工程渣土运输管理案例

(一) 城管的工程渣土运输管理职能

工程渣土是指建设工程中产生的建筑垃圾、余泥和泥浆。城管的工程渣土运输管理和执法权主要来自于行政法规和地方性市容、市政条例。在渣土产生端，工程建设单位需到城管部门办理《渣土处置证》，确认出土数量和消纳场所；在渣土运输端，城管有对途径城市道路的运输车辆的管理和执法权，运输企业需到城管部门为运输车辆办理《渣土准运证》，确认运输的起点、路线和终点；在渣土消纳端，符合条件的消纳场地需经城管部门登记，未经登记不得消纳工程渣土。

尽管城管的工程渣土运输管理职能未如城管对流动经营、规划违建的执法那样受到媒体和学界的集中关注，但实际上这一项工作的责任亦十分重大。负面后果如 2015 年 12 月 20 日，深圳一渣土消纳场地发生山体滑坡，就造成 73 人死亡、4 人失踪的重大事故。工程渣土的随意消纳破坏了生态环境，从事渣土运输行业的企业和人员也常有涉黑行为，因而在中央环保督察、扫黑除恶专项斗争等高级别行动中，工程渣土运输领域也受到重点关注。

(二) 案例描述

近年来，X区和周边各个县市区在如城中村征迁改造、城市基础设施建设、房地产开发等类别的工程项目开工密度均很高，产生了大量工程渣土。另一方面，工程渣土消纳场地不足，且消纳场地大多地处偏远，运输成本高昂。这就造成了工程渣土乱倒、偷倒违法行为的猖獗。从事渣土运输的企业和个人常在夜里将建筑垃圾、余泥倾倒在道路两侧、绿化带内、农村空地和农田中，将泥浆倒入河道，造成道路、绿化、农田破坏，河流污染、河床抬高等严重后果，而政府则不得不承担渣土清理、河道疏浚的成本。为对抗执法部门执法和村、社区自发的巡查保卫，偷倒渣土者往往纠集人员“护卫”进行偷倒的渣土运输车辆，将渣土运输车（自卸货车）伪装成集装箱运输车辆，跟踪和监视执法人员的行动，形成事实上的恶势力团体。

为对工程渣土运输中的乱象予以整治，2012年，X区城管局在区政府的支持下牵头成立了区渣土管理办公室，城管、交警、交通、住建等部门均派驻人员，每天进行联合执法。区城管局指导工程渣土运输企业成立了行业协会，进行行业内的自我管理。实际上，自此以后，X区城管部门对于未加入行业协会的渣土运输企业办理运输许可的，均不予通过。此外，城管局还大力推行工程渣土就地处置和资源化利用，如要求体量较大的工程项目将产生的泥浆固液分离后再进行运输，再如在拆迁工地引入建筑垃圾资源化处理生产线，使用拆迁产生的建筑垃圾制作再生砖。尽管实际执行中出现了次生问题，这些措施本身的合法性也存在瑕疵，但X区城管局的做法还是取得了效果并获得了推广。

在执法方面，X区城管局大大加强了对工程渣土运输过程中违法行为的执法力度。除常规的增加执法中队需要完成的此类案件数量外，城管局对特定违法行为的罚款额度也做出了规定（多为法规给定罚款区间的上限）。而最严厉的措施，莫过于城管局规定了对渣土运输中出现的各类违法行为，必须扣押用于运输的车辆，且规定了相应扣押的时长（多为法规给定时长的上限，如1个月）。相对于作为行政处罚的罚款，为作出处罚而采取的行政强制措施——扣押车辆，对于工程渣土运输企业和个人来说损失更为重大。这种以行政强制措施作为变相行政处罚的变通做法，应该说与立法原则是相悖的，《行政强制法》第二十七条就规定，“行政机关采取查封、扣押措施后，应当及时查清事实，……应当解除查封、扣押的，作出解除查封、扣押的决定”。即将实施的《优化营商环境条例》亦规定，“确需实施行政强制的，应当尽可能减少对市场主体正常生产经营活动的影响”。然而这样的严管重罚确实起到了成效，未取得运输许可的企业纷纷离开X区。再加上给工程渣土运输车辆加装GPS定位设备，借助高清摄像头和监控录

像事后查找违法运输车辆等科技手段,工程渣土运输领域的乱象在 X 区得到较为有效的遏制。

然而,上述一系列做法,特别是工程渣土运输行业协会的存在,也催生了该行业内部的垄断。行业协会内有影响力的企业掌握了 X 区内大部分工程渣土运输业务,抬高了运输价格,同时以涉黑手段排除竞争。另一方面,垄断企业有能力将渣土运往偏远的消纳场地,确实减少了偷倒、乱倒工程渣土的现象,但这些违法行为并未绝迹,只是变得较为隐蔽,例如将工程余泥偷倒在人烟稀少的围垦地带边缘。这种相对隐蔽的违法行为不会过于刺激执法部门,但仍需与执法人员的“合谋”。

街头官僚会与工作对象达成某种程度上的合作,使他们愿意遵循各项程序,配合街头官僚制定的互动规范(Lipsky, 1980)。在本案例中,这类合作已从初期的简化程序配合工作,恶化到了对公共利益的损害。随着拥有垄断地位的渣土运输企业及其人员与执法人员频繁接触,双方逐渐熟悉而产生的了一定的“默契”。从出于简化执法程序目的的如“签空白笔录”之类行为开始;到运输企业定期接受一定行政处罚帮助执法人员完成任务,而执法人员容忍运输企业的其他违法行为;再到某些意志薄弱的执法人员主动或被动地受到腐蚀,默许违法,甚至在执法行动之前通风报信:双方“合谋”的程度逐渐加深。城管局则通过加强考核,检查停车场等方式,确认中队及执法人员对严管重罚规定的落实,并组织参与人员封存手机的突击整治,应对执法人员与违法者的“合谋”。这类“合谋”以 2018 年开始的扫黑除恶专项斗争中,涉黑企业及其“保护伞”受到打击而告终。

(三) 案例分析

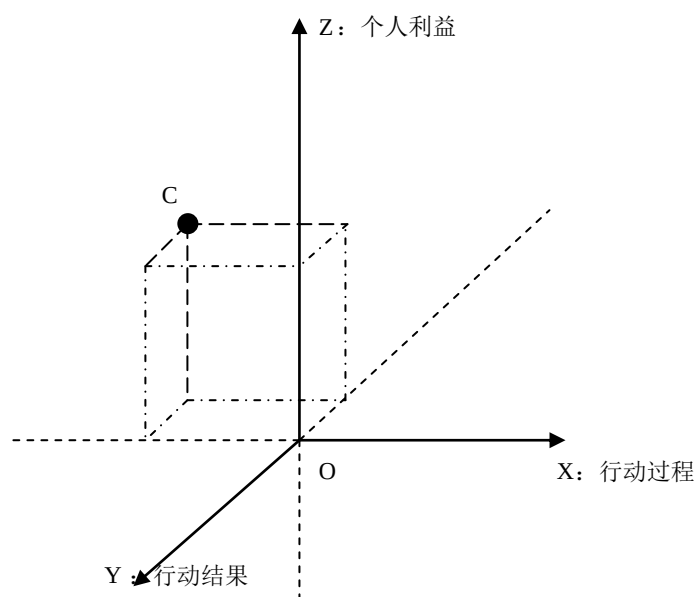
工程渣土运输领域的执法工作难度较高,涉及经济利益虽不如规划类案件,但执法频次多、案件数量大。在该领域的管理和执法过程中, X 区域管局为控制违法行为,采取了大量变通执行的方式,如以行政强制措施作为变相行政处罚,以科技手段监控运输车辆,默许一定程度的垄断促使行业内部自我管理。而这些变通方式对于普通执法人员而言即是他们所要遵循的规则。在“规则”已经对工作原则做了足够多变通的情况下,执法人员掌握的一定程度或明或暗的过程型自由裁量权只能处于坐标轴负方向上,即不那么严格地执法。

在行动结果维度的自由裁量上,多数一线执法人员因该领域的执法工作受到上级严格控制,选择根据考核指标完成任务。而小部分与违法者“合谋”的执法人员,则使这

一维度的自由裁量落在了正面价值观的反方向，即选择对非合作对象严格执法，而对合作对象网开一面。

在权衡个人利益的维度上，因工程渣土运输行业存在涉黑涉恶势力参与，一线执法人员多少存有自保心理，也存在广泛的轻微被动腐败情形。而小部分涉足更深的人，则已为私利突破了公务人员的底线。

根据以上分析，一线城管执法人员履行工程渣土运输管理和执法职能时的行动逻辑在街头官僚行动逻辑模型中的大致位置如图 2-3 所示，即在第三卦限的 C 点及周边附近。



C: 典型城管工作人员履行工程渣土运输管理和执法职能时的行动逻辑大致位置

图 2-3 城管人员履行工程渣土运输管理和执法职能的行动逻辑

四、影响行动逻辑的因素

（一）行动逻辑的前因变量再审视

在上文中，我们以城管的三项执法实践为例，使用街头官僚理论的视角进行了案例分析，并验证、应用了本研究建立的行动逻辑模型。那么，是什么因素影响了特定的街头官僚行动逻辑在立体直角坐标系模型中的位置？表 0-1 例举了部分国内外学者对街头官僚行动逻辑前因变量的研究，尽管“没有一个单独的因素或单一的理论能够充分说明街头自由裁量权的行使”（Loyens & Maesschalck, 2010），但这些前因变量均能部分地回答这一问题。此处我们从被引次数较多的 Scott（1997）所做的前因变量分类研究出发，对影响街头官僚行动逻辑的因素做一检视。

Scott (1997) 将影响街头官僚做出决定的因素分为 4 种。首先是组织特征 (organizational characteristics), 即街头官僚所在组织的规则、惯例、文化等。其次是工作对象特征 (client characteristics), 比如工作对象是否配合街头官僚的工作, 是否通过各种方式对街头官僚施加压力。再次是职业领域 (professional field), 即街头官僚的特定职业, 在本研究中为城市管理和执法领域。最后是服务提供者的个人属性 (attributes of the service provider), 包括街头官僚个人的观念、专业性、利他主义倾向等。Scott (1997) 研究指出, 组织特征和工作对象特征对自由裁量的影响最大, 职业领域因素影响稍小, 而街头官僚个人属性的影响最小。

上述对街头官僚行动逻辑影响因素的分类印证了经典的街头官僚研究, 例如李普斯基 (1980) 提出的“惯例模式”的影响因素中, “工作目标含混不清”可认为是一种组织特征, “与工作对象的互动较为复杂”则等同于工作对象特征这一因素。一些后续研究则做了进一步的探讨, 例如对于职业领域因素, Jensen (2015) 比较了三个不同职能机构, 发现基础的职业特性 (从服务到管控) 确实影响了街头官僚的自由裁量; 再如 de Boer (2018) 等发现, 披露被监管者在遵章守法方面的信息会促使执法人员更积极行使自由裁量权, 这种披露信息的规则或惯例也可归类为组织特征因素。国内的研究则多注重政治因素对街头官僚行动的影响 (朱亚鹏、刘云香, 2014; Zang & Pratt, 2019), 而政治因素亦可认为是影响我国街头官僚最重要的组织特征。

(二) 影响 X 区城管行动逻辑的因素

具体到本研究的调查对象, 上述 4 类因素亦起到了不同程度的影响, 从而决定了一线城管工作人员履行特定职能时的行动逻辑在模型中的位置。

(1) 组织特征因素包括城管执行的法规, 单位内部管理体制, 受到的政治导向等, 是对城管执法的研究中受到最多关注的一项因素。在本章阐述的各个案例中, 如区委区政府打造示范路市容秩序的要求, 就极大影响了一线城管工作人员在示范路履行序化管控职时的行动逻辑。

(2) 城管的工作对象在职业、阶层、年龄等方面分布很广, 因而工作对象特征因素的多样性很强。工作对象的不同很可能导致城管的行动逻辑差别, 例如在规划执法中使用“即查即拆”措施, 若违法者是老小区居民, 则城管很可能将这一措施的适用范围扩大到已建成的违建; 而若违法者是作为别墅业主的领导干部及其关系人, 则即使在合法合规的范围内 (针对在建违建), “即查即拆”措施也可能被放弃执行。

(3) 本研究调查的对象在职业领域因素上均为城管执法领域，但城管作为行使“相对集中行政处罚权”的综合执法部门，其职能十分广泛，而不同职能也可在一定程度上看做不同的职业领域。职业领域因素对街头官僚行动的影响小于组织特征和工作对象特征因素（Scott, 1997），但职业在基础性质上倾向于管控或是倾向于服务将对街头官僚的行动造成影响（Jensen, 2015）。目前城管的大部分职能（包括本章所述案例中的职能）还属于管控（regulation），随着城市管理向城市治理跨越，城管的基础职业特性“从管控到服务”（张良，2016），城管的行动逻辑或将随之改变。

(4) 城管队员的个人属性对行动逻辑也可能造成一定影响。在行动过程和行动结果维度，晋升可能性更高的个人可能会采取更积极的方式行使自由裁量权。工作特征理论也指出，有高成长需求的个体会对工作特征带来的关键心理状态做出更积极的回应（Hackman & Oldham, 1976）。受教育程度亦会影响城管的执法行为（林大伟、杨国永，2018）。此外，本研究后续的统计分析结果也提示了，城管队员在舍己为公这一行动逻辑上受工作特征影响相对较小，因而可能更多受个人属性的影响。

（三）以工作特征体现行动逻辑的前因变量

街头官僚个人属性对其自由裁量的影响相对最小（Scott, 1997），因此本研究未对这一因素开展研究。在案例分析中，我们综合原始素材和自身工作经验，提炼出“典型个人”的行动逻辑；在下文的问卷统计分析中，统计的方法会将不同个人的差异平均化，展示“平均的个人”工作特征和行动逻辑。

而组织特征、工作对象特征和职业领域三类因素，包含的内容十分广泛，难以全面罗列，更难以量化分析并提出相应的优化策略。此外，这三类因素中的许多方面，例如政治导向、工作对象阶层等，在实践中并非街头官僚及其所在组织能够控制。因此，我们引入工作特征作为街头官僚行动逻辑的前因变量进行研究。工作特征作为工作者对所从事工作各维度的主观感受和评价，可认为是组织特征、工作对象特征和职业领域三类因素的综合体现，同时工作特征研究具有如下优点：

- （1）理论基础经过长时间的广泛验证，具备较强的有效性；
- （2）存在成熟的测量量表，便于进行测量；
- （3）有明确且针对性较强的优化策略。

因此，将工作特征及其各维度作为街头官僚行动逻辑的影响因素进行研究，具有较强的可操作性和实践意义。

第三章 工作特征和行动逻辑的调查验证

本章将引入工作特征这组变量，以问卷调查统计的方法阐释街头官僚的工作特征，同时验证上文分析的行动逻辑。下一章则将研究街头官僚工作特征与行动逻辑的关系。

在下文的叙述和统计分析中，我们将使用第一章定义的街头官僚行动逻辑三个维度正负两个方向上的典型行动逻辑，代替对每个维度正负方向的指示。例如，以“变通执行”代替“行动过程自由裁量维度的正方向”。这样替换的目的是使接下来的阐述和分析更为直观。

第一节 调查设计

一、相关概念的定义和测量

（一）工作特征的概念

工作特征指的是工作本身所具有的各种特性，是工作设计与再设计的重要理论基础，主要从工作压力及倦怠、内在激励两方面进行研究（张山虎，2018）。Hackman & Oldham（1976）提出的工作特征模型（JCM）认为，工作内容本身对员工是一种内在的激励，激励效果不仅取决于客观的工作特征，更取决于员工对工作特征的认知。

（二）工作特征的维度

工作特征的维度有多种划分标准，目前国内外普遍采用的是 Hackman & Oldham（1976）在工作特征模型中提出的五个维度：

（1）技能多样性（skill variety）：一份工作要求员工使用专门的技能和才干来完成各种不同活动的程度；

（2）任务完整性（task identity）：一份工作要求完成一项完整的、可辨识的任务的程度；

（3）任务重要性（task significance）：一份工作对他人的生活或工作的实际影响程度；

（4）工作自主性（anatomy）：一份工作为任职者在安排工作内容、确定工作程序方面提供的自由度、独立性及自由裁量；

（5）反馈（feedback）：员工在完成任务的过程中，在多大程度上可以直接、明确地获得关于自己工作绩效的信息。

Hackman & Oldham (1976) 同时还提出, 将五个核心维度归并在一起, 可以得出激励潜能分数 (Motivating Potential Score, MPS), 其计算方法为:

$$\text{MPS} = (\text{技能多样性} + \text{任务完整性} + \text{任务重要性}) / 3 \times \text{工作自主性} \times \text{反馈}。$$

(三) 工作特征的测量

对于工作特征的测量, 本研究参照了 Hackman & Oldham (1980) 设计的原始量表 (JDS) 及 Idaszak & Drasgow (1987) 对其所做的改进; 为使量表更符合国内的情况并贴近城管工作的现实, 在王立君 (2015) 翻译和修订的基础上进一步做了措辞的修改。

(四) 街头官僚行动逻辑的测量

在第一章, 本研究已对街头官僚的行动逻辑作出定义, 并详细分析了构成行动逻辑的三个维度, 分别是行动过程自由裁量、行动结果自由裁量和权衡个人利益。在调查问卷第三部分, 本研究设计了 6 个问题, 分别对应这三个维度正负两个方向大小的测量。在下文中, 我们将使用的典型行动逻辑代替对每个维度正负方向的指示。因此, 这 6 个问题的测量值将被描述为变通执行、政策抵制、价值引领、粗糙选择、行权自利和舍己为公 6 种行动逻辑的测量值。

二、理论模型和问卷设计

(一) 理论模型

基层城管执法人员需要面对典型街头官僚的各种困境, 并以行使街头官僚的自由裁量权作为应对, 表现出特殊的行动逻辑, 从而时常使得政策在执行过程中发生目标或效果的变化。若聚焦于街头官僚个人, 这些困境是如何展现于其工作特征的, 这种独特的工作特征是否与街头官僚行动逻辑相关甚或是其重要原因?

根据文献综述和前文梳理分析, 本研究提出以下理论模型 (如图 3-1 所示): 街头官僚的特殊工作性质及其带来的特殊压力塑造了他们的工作特征, 这些工作特征的影响使街头官僚影响了他们的行动逻辑。

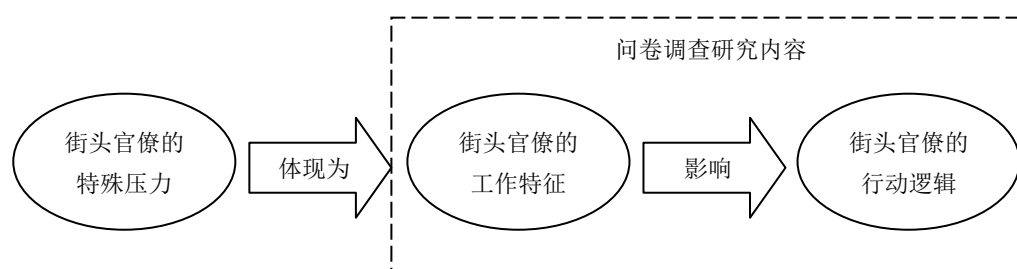


图 3-1 街头官僚工作特征和行动逻辑关系的理论模型

为验证上述研究假设, 本研究以 X 区城管执法人员为例进行实证分析。实证分

析主要通过问卷调查方式展开，以调研结果阐释街头官僚的工作特征和行动逻辑，以及二者的关系。

（二）问卷设计

本研究需要测量街头官僚的工作特征（自变量）和行动逻辑（因变量），以及个人背景信息。问卷开头提示被调查的一线城管队员，问卷中所指的“工作”为序化管控工作。这一方面是因为城管部门职能繁多、性质各异，而序化管控是城管人员的基础性工作，绝大部分一线队员参与过；另一方面，这项工作时刻与各类工作对象面对面互动，最符合街头官僚工作内容的定义。

为使被调查对象专注于问卷核心内容的回答，本研究个人背景信息部分不再设置如性别、年龄、婚姻状况等对于所研究的问题无明显关系的题项。所设两个题项主要关注被调查对象在多大程度上符合街头官僚的定义。其中，第1题区分了在编人员与协管队员，第2题区分了一线执法和管理服务人员与其他非一线的基层工作人员。此次问卷调查的参与者大部分为一线在编执法和管理服务人员，参与调查的非一线工作人员（非街头官僚）的调查结果将作为街头官僚的对照组用于研究。

针对工作特征的调查问卷设计，我们通过阅读文献，参考采用了目前应用最为广泛的 Hackman & Oldham(1980)的工作诊断调查表(JDS)，以及 Idaszak & Drasgow(1987)所做的修订。该问卷分为两部分共15个题项，包括了工作特征的五个维度，每个维度3个题项，且均为正向题项。其中，第3、8、13题对应工作自主性维度；第4、9、14题对应技能多样性维度；第5、10、15题对应任务重要性维度；第6、11、16题对应任务完整性维度；第7、12、17题对应反馈维度。选项①到⑤表示程度从低到高。各维度的三个题项权重均相同，每个维度的测量值即被调查者对三个题项答案的算术平均值。对调查问卷文字的翻译和针对中国被调查者的修订，本研究参考了王立君(2015)的工作。另外，我们将部分较为泛化、笼统的描述修订为具有城管工作的特点的描述，使调查对象更易于理解题项涵义。

针对街头官僚行动逻辑的调查问卷设计，本研究设定了6个题项，分别对应街头官僚在行动过程、行动结果和个人利益三个维度正负两个方向上的自由裁量，即“变通执行”、“政策抵制”、“价值引领”、“粗糙选择”、“行权自利”和“舍己为公”6种典型行动逻辑。其中，第18题测量被调查者在行动过程自由裁量维度正方向，即“变通执行”行动逻辑的行使程度；第19题测量被调查者在行动过程自由裁量维度负方向，

即“政策抵制”行动逻辑的行使程度；第20题测量被调查者在行动过程/结果自由裁量维度正方向，即“价值引领”行动逻辑的行使程度；第21题测量被调查者在行动过程/结果自由裁量维度负方向，即“粗糙选择”行动逻辑的行使程度；第22题测量被调查者在权衡个人利益维度正方向，即“行权自利”行动逻辑的行使程度；第23题测量被调查者在权衡个人利益维度负方向，即“舍己为公”行动逻辑的行使程度。该部分题项为本研究自行设计，6个题项均为正向题项，选项①到⑤表示程度从低到高。6种行动逻辑的数量化测量值即被调查者对该部分6个题项的答案。

由于问卷中存在对工作性质和履职行动一定程度上的负面评价问题，为尽量保证获得真实的调查结果，问卷将设为匿名回答并主要通过网络分发。问卷第三部分的提示，也不要求被调查者根据自身履职情况作答，而是评价工作内容相似同事的情况。

（三）样本采集

本研究于2019年7月至8月，采用方便抽样为主，辅以判断抽样的方式发放测试问卷，其中纸质版问卷40份，电子版问卷因网络传播的去中心化性质，难以统计发放数量。被调查对象多数为X区城市管理局工作人员，也有小部分其他地区城管人员。排除无效问卷后，共收回有效问卷265份，其中纸质版问卷37份，电子版问卷228份。现实的以人为对象的调查不可能达成完全的随机性，但本研究的抽样方法可归入“整群抽样”，即以X区城管工作人员作为样本考察我国街头官僚这个总体。

在收回的有效问卷中，由符合街头官僚定义的一线城管队员作答的共213份，其中一线执法队员作答207份，窗口服务人员作答6份；由“准街头官僚”（魏程琳，2018）即一线协管队员作答的共3份。以上216人的问卷调查数据，将作为研究街头官僚工作特征与行动逻辑之间关系的样本。

由非街头官僚——中队内勤和机关工作人员作答的共49份，其中在编人员作答45份，协管队员作答4份。因X区城管局基层工作人员中，从事办公室工作的人数有限，因此样本量难以继续扩大。这部分非一线队员的问卷调查数据，将与一线队员的调查数据一同检验本研究量表的信度与效度，并作为对照组来研究和检验街头官僚的工作特征和行动逻辑。

三、数据分析方法

本研究采用SPSS Statistics 25和SPSS Amos 24两个统计分析软件对问卷调查获得的数据进行处理。运用SPSS Statistics 25对街头官僚的工作特征和行动逻辑包含的各个

变量进行信度分析、探索性因子分析、独立样本 t 检验、相关分析和回归分析。运用 SPSS Amos 24 进行验证性因子分析。因本调查不包含被调查对象的背景信息（性别、年龄、学历等），因此描述性分析较为简略，仅包括街头官僚和非街头官僚各测量维度的均值、标准差等数据。这一分析内容将包含于独立样本 t 检验的结果中。

第二节 街头官僚的工作特征

一、量表的信度和效度

（一）信度分析

信度（Reliability）代表量表的一致性 or 稳定性（吴明隆，2010）。本研究考察工作特征量表及分量表的克隆巴赫 α 值，结合题项的校正项总体相关性（CITC）值、项目删除时的克隆巴赫 α 值，分析工作特征量表的信度。如表 3-1 所示，工作特征量表的信度分析结果较好：各题项校正的项总体相关性（CITC）值均大于 0.5 的标准值；各题项项目删除时的克隆巴赫 α 值均小于所在分量表的克隆巴赫 α 值，说明各题项与分量表内其他题项相关度高；工作特征量表和五个分量表的克隆巴赫 α 值均大于 0.7 的标准值，表明量表信度良好。

表 3-1 工作特征量表的内部一致性信度分析

分量表	题项编号	CITC	项目删除时的克隆巴赫 α 值	分量表的克隆巴赫 α 值	工作特征量表的克隆巴赫 α 值
工作自主性	3	0.892	0.915	0.942	
	8	0.883	0.914		
	13	0.884	0.920		
技能多样性	4	0.841	0.865	0.913	0.942
	9	0.829	0.873		
	14	0.811	0.889		
任务重要性	5	0.836	0.887	0.919	
	10	0.840	0.880		
	15	0.840	0.882		
任务完整性	6	0.844	0.888	0.923	
	11	0.857	0.880		
	16	0.834	0.896		
反馈	7	0.820	0.871	0.910	

12	0.851	0.845
17	0.790	0.897

（二）探索性因子分析

本研究所使用的的工作特征量表是国外成熟量表，并已在国内广泛使用，使得其内容效度有一定的保证。而探索性因子分析是检验量表建构效度的常用方法，验证性因子分析的目的则是检验此建构效度的適切性和真实性（吴明隆，2010）。探索性因子分析要求先进行 KMO 和 Bartlett 球形检验以判断题项是否适合做因子分析。工作特征量表的 KMO 和 Bartlett 检验结果见表 3-2。

表3-2 工作特征量表的KMO与Bartlett检验

KMO 取样適切性量数		.906
近似卡方		3636.633
Bartlett球形度检验	自由度	105
	显著性	.000

KMO的值大于0.6的最低标准，Bartlett球形检验显著水平显示为极其显著，说明该量表适合做因子分析。表3-3显示了工作特征量表因子分析的解释总方差；表3-4显示了工作特征量表的因子及各题项的旋转因子载荷。

表3-3 工作特征量表因子分析的解释总方差

成分	初始特征值			提取载荷平方和			旋转载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %
1	8.302	55.348	55.348	8.302	55.348	55.348	2.645	17.633	17.633
2	1.417	9.448	64.796	1.417	9.448	64.796	2.629	17.530	35.163
3	1.261	8.405	73.200	1.261	8.405	73.200	2.626	17.505	52.668
4	1.080	7.202	80.403	1.080	7.202	80.403	2.593	17.285	69.954
5	1.015	6.764	87.167	1.015	6.764	87.167	2.582	17.213	87.167
6	.281	1.876	89.043						
7	.269	1.794	90.837						
8	.237	1.577	92.414						
9	.207	1.378	93.791						
10	.193	1.285	95.076						
11	.185	1.232	96.308						
12	.164	1.094	97.402						
13	.145	.966	98.368						
14	.126	.837	99.205						
15	.119	.795	100.000						

表3-4 工作特征量表的因子分析旋转成分矩阵

维度	题项	因子				
		1	2	3	4	5
任务完整性	题项11	.849	.183	.166	.270	.184
	题项6	.837	.161	.211	.172	.260

	题项16	.812	.221	.234	.217	.212
任务重要性	题项5	.116	.875	.176	.213	.159
	题项10	.214	.832	.182	.195	.242
	题项15	.253	.790	.179	.264	.261
反馈	题项12	.233	.108	.857	.231	.167
	题项7	.238	.150	.855	.145	.162
	题项17	.101	.256	.829	.213	.162
工作自主性	题项3	.229	.234	.208	.841	.231
	题项13	.233	.236	.260	.820	.224
	题项8	.257	.265	.220	.808	.245
技能多样性	题项4	.190	.172	.175	.227	.854
	题项9	.269	.192	.196	.184	.824
	题项14	.198	.306	.154	.230	.794

通过表 3-3 可知，特征值大于 1 的因子有 5 个，共解释了 87.167%的变异量，大于 60%的较为理想的标准（吴明隆，2010），表明保留的 5 个因子是适当的。其中，因子 1 解释了 55.348%的变异量，因子 2 解释了 9.448%的变异量，因子 3 解释了 8.405%的变异量，因子 4 解释了 7.202%的变异量了，因子 5 解释了 6.764%的变异量。

通过表 3-4 可知，任务完整性维度的 3 个题项均落在因子 1，任务重要性维度的 3 个题项均落在因子 2，反馈维度的 3 个题项均落在因子 3，工作自主性维度的 3 个题项均落在因子 4，技能多样性维度的 3 个题项均落在因子 5。因子载荷值介于 0.790–0.875 之间，全部大于 0.71 的较理想标准（吴明隆，2010）。

（三）验证性因子分析

验证性因子分析的目的在于检验因子结构模型与实际数据的拟合程度。本研究运用 SPSS Amos 24 软件对工作特征量表进行验证性因子分析，分析模型如图 3-2，分析结果如表 3-5 所示。本研究选取 χ^2/df 、RMSEA、GFI、AGFI、NFI 和 CFI 等拟合指标来判断数据与模型的拟合程度。 χ^2/df （卡方自由度比值） ≤ 3 ，表示模型的适配度良好；GFI、AGFI 通常被视为绝对适配指标，NFI、CFI 则是两种基准线比较估计量，这四个指标的判别标准一般为大于等于 0.9；RMSEA 为渐进残差均方和平方根，在小于 0.05 时表示模型适配度佳，介于 0.05 和 0.08 之间时表示有合理的近似误差存在，模型适配度尚可（吴明隆，2009）。分析结果显示，工作特征量表的各个拟合指标均符合判断标准。

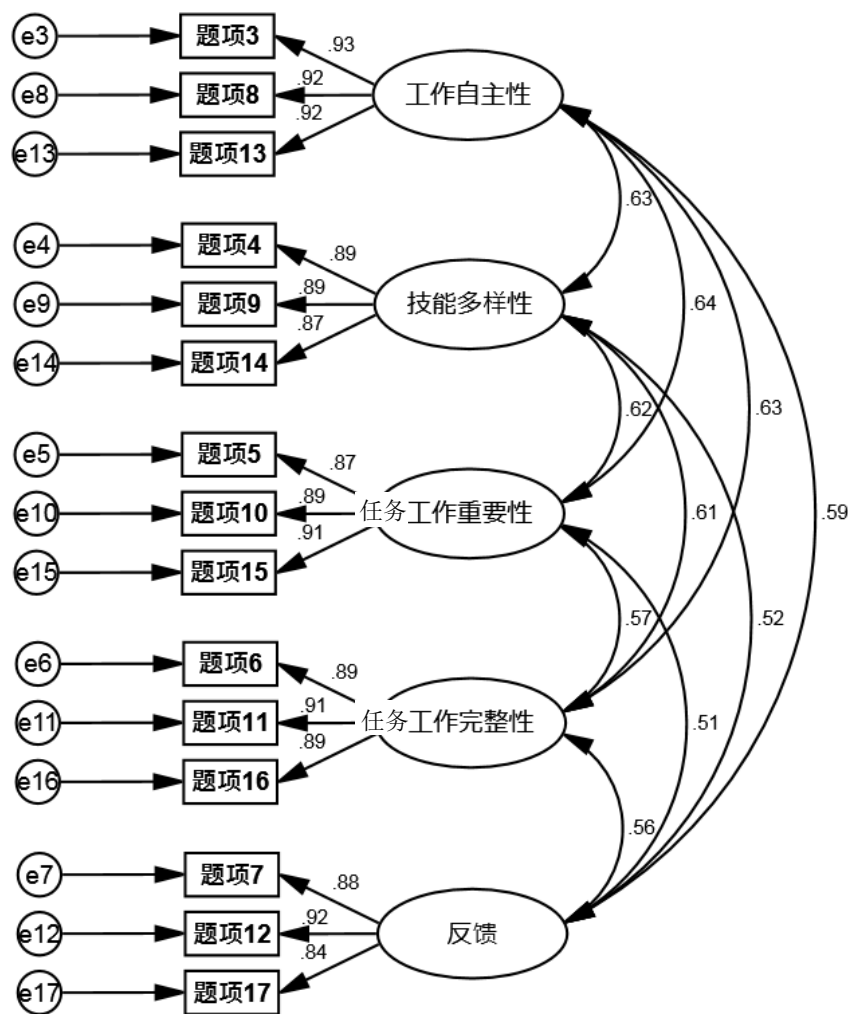


图 3-2 工作特征测量结构模型

对于测量题项的参数估计，一般要求标准化因子载荷值在 0.5~0.95 之间（吴明隆，2009）。图 3-2 展示的工作特征测量结构模型中，题项的标准化因子载荷介于 0.84 和 0.93 之间，说明模型的基本适配度良好。各维度之间的协方差估计值介于 0.51 和 0.64 之间，表明各维度两两之间存在中等程度正相关。

表3-5 工作特征量表验证性因子分析拟合指标

拟合指标	χ^2/df	GFI	AGFI	NFI	CFI	RMSEA
数值						
实际值	1.730	0.937	0.905	0.963	0.984	0.053
判断标准	≤ 3.0	≥ 0.90	≥ 0.90	≥ 0.90	≥ 0.90	≤ 0.08

综合上述信度分析、探索性因子分析和验证性因子分析的结果，可以认为本研究所使用的工作特征量表信度和效度比较理想，可进行下一步研究。

二、街头官僚工作特征的统计实证

根据问卷调查结果，为探索街头官僚与非街头官僚在工作特征 5 个维度上的差异，我们进行了独立样本 t 检验。独立样本 t 检验的前提是样本来自的总体应服从或近似服从正态分布，两个样本相互独立。因本调查主要采取随机抽样，可以认为街头官僚（一线执法人员）和非街头官僚（非一线执法人员）在各观测变量上的表现近似正态分布。另一方面，一线岗位和非一线岗位虽存在人员交流，但特定人员一旦确定从事一线或非一线工作，往往将维持很长时间，因此两类被调查对象可认为是独立样本。

工作特征每个维度的测量值为该维度 3 个题项答案的均值。根据工作特征理论（Hackman & Oldham, 1976），“工作意义感”这一指标为技能多样性、任务重要性和任务完整性三个指标的均值，“激励潜能分”为工作自主性、工作意义感和反馈三个指标的乘积。本研究共调查了 216 名符合街头官僚定义的一线城管工作人员和 49 名非一线工作的非街头官僚，并对这两个样本的工作特征及其各维度进行了独立样本 t 检验，分析结果如表 3-6 所示。

表3-6 X区基层城管工作人员工作特征的描述性统计和差异检验

工作特征维度	是否街头官僚	个案数	平均值	标准差	t
工作自主性	是	216	3.537	1.23123	8.051***
	否	49	2.2041	0.99957	
技能多样性	是	216	2.7562	1.17035	5.511***
	否	49	1.9524	0.85527	
任务重要性	是	216	2.8951	1.10545	3.79***
	否	49	2.2313	1.11223	
任务完整性	是	216	3.054	1.19416	5.705***
	否	49	2.2313	0.8339	
反馈	是	216	3.534	1.11549	4.352***
	否	49	2.9592	0.75655	
工作意义感 a)	是	216	2.9017	0.9755	6.614***
	否	49	2.1383	0.66106	
激励潜能分 b)	是	216	43.3833	30.22993	10.363***
	否	49	15.4936	12.14792	

注： a)工作意义感=(技能多样性+任务重要性+任务完整性)/3； b)激励潜能分=工作自主性×工作意义感×反馈； ***p<0.001

根据表 3-6，调查对象的工作特征 5 个维度以及工作意义感、激励潜能分测量值及其标准差水平适中。经独立样本 t 检验，证实街头官僚的工作特征 5 个维度都和非街头官僚存在显著差异，且都是街头官僚的调查结果均值大于非街头官僚的调查结果均值。这一结果证明，街头官僚的工作特征——工作自主性、工作意义感及其三个维度（技能多样性、任务重要性、任务完整性），以及工作反馈——均在主观感受上大于非街头官

僚。也就是说，街头官僚从工作本身获得的激励，要大于作为非街头官僚的其他基层工作者。

第三节 街头官僚的行动逻辑

在第一章，我们通过文献研究建立并在理论上检验了街头官僚的行动逻辑模型。该立体直角坐标系模型将街头官僚的行动逻辑分为三个维度：行动过程自由裁量，行动结果或范围自由裁量，以及街头官僚权衡个人利益。本文第二章通过案例分析，从实践的视角检验了街头官僚的行动逻辑模型，并找出了以 X 区城管执法人员为例的街头官僚在执行序化管控、规划执法和渣土运输管理与执法三项职能时的典型行动逻辑在该模型立体直角坐标系中的大致位置。在本节，我们将以问卷调查的分析结果进一步检验以城管执法人员为例的街头官僚在从事以序化管控为主的工作时的行动逻辑，从而验证行动逻辑模型的有效性，并确认典型行动逻辑的位置。

对街头官僚行动逻辑的测量，本研究在调查问卷中就每个维度的正负两个方向均只设计了一个题项，因此对行动逻辑量表不再进行信度和效度分析。采用与对街头官僚工作特征的实证研究相同的方法，我们计算了每种典型行动逻辑的测量均值和标准差，并进一步对街头官僚和非街头官僚两个样本的 6 种典型行动逻辑测量值进行了独立样本 t 检验，检验结果如表 3-7 所示。

表3-7 X区基层城管工作人员行动逻辑的描述性统计和差异检验

行动逻辑维度	典型行动逻辑	是否街头官僚	个案数	平均值	标准差	t	p
行动过程	变通执行	是	216	3.1296	1.37819	5.028	0.000
		否	49	2.3061	0.93995		
	政策抵制	是	216	2.6296	1.10468	8.322	0.000
		否	49	1.6531	0.63084		
行动结果	价值引领	是	216	3.2037	1.31368	5.775	0.000
		否	49	2.4082	0.73367		
	粗糙选择	是	216	2.7731	1.11623	11.100	0.000
		否	49	1.5714	0.54006		
个人利益	行权自利	是	216	3.0648	1.47079	-5.206	0.000
		否	49	3.9184	0.90914		
	舍己为公	是	216	2.4306	1.31708	1.936	0.055
		否	49	2.1837	0.63487		

根据表 3-7，街头官僚在变通执行、政策抵制、价值引领、粗糙选择、行权自利 5 种典型行动逻辑方面均与非街头官僚存在显著差异，其中前四种行动逻辑的测量值，即行动过程自由裁量和行动结果自由裁量的正负两个方向，均显著大于非街头官僚。这表

明街头官僚在这两个聚焦于工作本身的维度拥有比非街头官僚更大的自由裁量权，也愿意在工作中行使自由裁量权。不死板地遵循规则而是进行灵活的自由裁量，也正是街头官僚区别于其他基层官僚的特征。

街头官僚为何更愿意积极地行使自由裁量权？可能是因为与工作对象特别是工作的受益者建立联系，会使工作在亲社会性上更有激励作用（罗宾斯、贾奇，2016）。工作中与工作对象的接触能使员工感知到自身工作对他人生活的重要性和积极意义（Grant, 2007）；意义感则会使得街头官僚更积极地行使自由裁量权（Tummers & Bekkers, 2014）。直接接触工作对象，意识到工作对工作对象的影响，将显著增强公共服务动机（吴丹丽，2016）。关系型的工作特征对工作激励的影响，一方面提示我们工作特征与行动逻辑可能存在因果关系（见下章），另一方面也提醒我们对街头官僚向“系统官僚”（Bovens & Zouridis, 2002）的转换保持谨慎。

在行权自利的行动逻辑方面，街头官僚的测量值要显著小于非街头官僚，这一结果与传统认知相反。应该说，规避风险、责任，追求安全和其他个人利益是官僚制中每个个体的固有逻辑；但相比非一线工作人员，直接接触工作对象的一线工作者即街头官僚反而更少地考虑自利，也就是更有担当。因此，既有研究认为街头官僚存在的一些为规避责任而产生的行动逻辑是一种问题（韩志明，2008），但实际上这一问题存在于所有基层官僚中。若要求街头官僚加强个人道德而解决这一问题，可能是对街头官僚的一种苛求。

在舍己为公的行动逻辑方面，独立样本t检验的p值 $0.055 > 0.05$ ，因此街头官僚与非街头官僚的测量值不存在显著差异。

街头官僚的行动逻辑因事因人而异，而一线城管工作人员的序化管控工作也是由处置一件件不同的事务组成的，因此调查得出的街头官僚行动逻辑是一个范围，且同一维度正负两个方向的行动逻辑同时存在。此处我们对同一维度正负两个方向的测量值取均值，则能取得大致的一线城管工作人员执行序化管控任务时的典型行动逻辑三个维度的值（2.88，2.99，2.75），从而在行动逻辑模型中找出其位置，如图3-3所示。需要注意的是，问卷题项的测量值1相当于行动逻辑各维度坐标轴上的0点，即基本不存在这一维度的自由裁量。

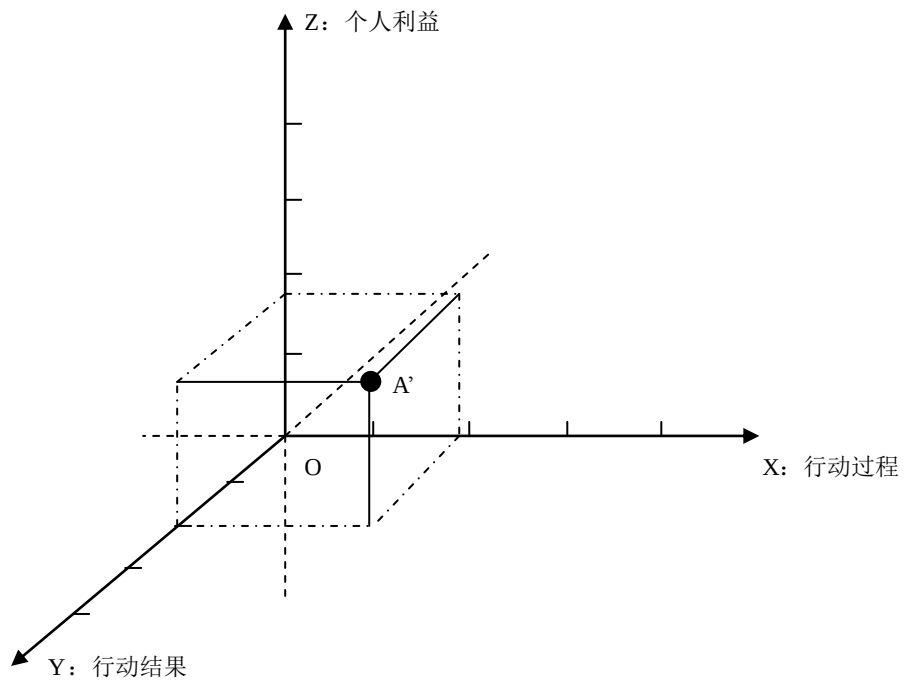


图3-3 问卷调查得出的街头官僚行动逻辑在行动逻辑模型中的位置

在图 3-3 中，位于第一卦限的 A' 点即一线城管工作人员在从事序化管控工作时的行动逻辑三个维度的问卷调查测量平均值的位置。回顾图 2-1 中，经案例分析获得的典型行动逻辑 A 点位置也在行动逻辑模型的第一卦限，即三个维度的自由裁量均为正值。两种研究方式相印证，表明本研究获取的典型行动逻辑在模型中的位置较为准确。

第四章 工作特征和行动逻辑的关系

第一节 工作特征对行动逻辑影响的研究假设

综合第一章的行动逻辑模型和第二章的实践案例分析,参考既有的行动逻辑前因变量研究和工作特征结果变量研究,本研究作出如下假设:工作特征及其五个维度对街头官僚的变通执行、政策抵制、价值引领、粗糙选择和舍己为公 5 种行动逻辑存在显著正向影响,而对行权自利的行动逻辑存在显著负向影响。上述假设将由问卷统计分析结果予以检验。

作出上述假设的原因在于,工作特征理论中技能多样性、任务完整性和任务重要性三个维度产生了工作意义感,而与工作意义感相似的概念“工作对象意义感”已被实证研究证明与街头官僚对工作任务的自由裁量正相关(Tummers & Bekkers, 2014)。工作自主性的内涵本就与工作过程和工作结果或范围的自由裁量权十分类似,属于两种理论框架下的相似概念,应当具有很强的关联性。反馈维度与街头官僚行动逻辑的关系较少有文献支持,但考虑到工作特征五个维度之间本身存在的相关性,则反馈与行动逻辑的关系很可能和工作自主性、工作意义感与行动逻辑的关系有相似性。McAfee 等(1995)曾发现,工作过程的反馈辅以自由裁量和工作结果的反馈能提高员工满意度,这一研究也提示了反馈与自由裁量之间的相关性。

街头官僚的行动因时因事而异,行动逻辑各维度的方向选择可能受到工作特征的影响,但主要决定于客观的工作压力(见表 0-1)。行动过程和行动结果两个维度负方向的自由裁量,并不是消极怠工(这一行动位于坐标轴的 0 点),而是街头官僚进行自主的权衡之后所做的与政策或上级的预期相反的行动,这同样也是一种自由裁量权的行使。因此,这两个维度的负方向,即政策抵制和粗糙选择的行动逻辑,可能同样受到工作特征的正向影响。

在权衡个人利益维度,工作特征(激励潜能分)测量值高,表明被调查者能从工作本身获得较高的激励。Nielsen(2006)认为,街头官僚行为是包含积极性动机的,他们的行为机制不仅是为了避免挫折,也是为了寻求满足。而从工作本身获得激励的被调查对象,可能会较少地考虑以其他方式获得满足或规避风险和责任,也就是说工作特征可能对个人利益的权衡存在负向影响。相对的,通过工作本身获得的激励也有可能促使街头官僚愿意舍弃部分个人利益。候黛竹(2016)通过对国内三地街头官僚的调查研究发

现，工作满意度会显著影响街头官僚的集体利益观念，即工作满意度高者更注重公共精神。因此本研究假设工作特征对行权自利的行动逻辑存在负向影响，而对舍己为公的行动逻辑存在正向影响。

综上所述，本研究提出以下 6 个主研究假设（分别对应街头官僚工作特征与行动逻辑 3 个维度的正负 2 个方向的关系）和 30 个子假设，如表 4-1 所示。

表 4-1 回归分析的研究假设汇总

维度	编号	假设
行动过程 自由裁量	H1-1	工作特征（激励潜能分）对街头官僚变通执行的行动逻辑存在显著正向影响
	H1-1-1	技能多样性对街头官僚变通执行的行动逻辑存在显著正向影响
	H1-1-2	任务完整性对街头官僚变通执行的行动逻辑存在显著正向影响
	H1-1-3	任务重要性对街头官僚变通执行的行动逻辑存在显著正向影响
	H1-1-4	工作自主性对街头官僚变通执行的行动逻辑存在显著正向影响
	H1-1-5	反馈对街头官僚变通执行的行动逻辑存在显著正向影响
	H1-2	工作特征（激励潜能分）对街头官僚政策抵制的行动逻辑存在显著正向影响
	H1-2-1	技能多样性对街头官僚政策抵制的行动逻辑存在显著正向影响
	H1-2-2	任务完整性对街头官僚政策抵制的行动逻辑存在显著正向影响
	H1-2-3	任务重要性对街头官僚政策抵制的行动逻辑存在显著正向影响
	H1-2-4	工作自主性对街头官僚政策抵制的行动逻辑存在显著正向影响
	H1-2-5	反馈对街头官僚政策抵制的行动逻辑存在显著正向影响
行动结果 的自由裁量	H2-1	工作特征（激励潜能分）对街头官僚价值引领的行动逻辑存在显著正向影响
	H2-1-1	技能多样性对街头官僚价值引领的行动逻辑存在显著正向影响
	H2-1-2	任务完整性对街头官僚价值引领的行动逻辑存在显著正向影响
	H2-1-3	任务重要性对街头官僚价值引领的行动逻辑存在显著正向影响
	H2-1-4	工作自主性对街头官僚价值引领的行动逻辑存在显著正向影响
	H2-1-5	反馈对街头官僚价值引领的行动逻辑存在显著正向影响
	H2-2	工作特征（激励潜能分）对街头官僚粗糙选择的行动逻辑存在显著正向影响
	H2-2-1	技能多样性对街头官僚粗糙选择的行动逻辑存在显著正向影响
	H2-2-2	任务完整性对街头官僚粗糙选择的行动逻辑存在显著正向影响
	H2-2-3	任务重要性对街头官僚粗糙选择的行动逻辑存在显著正向影响
	H2-2-4	工作自主性对街头官僚粗糙选择的行动逻辑存在显著正向影响
	H2-2-5	反馈对街头官僚粗糙选择的行动逻辑存在显著正向影响
个人利益 自由裁量	H3-1	工作特征（激励潜能分）对街头官僚行权自利的行动逻辑存在显著负向影响
	H3-1-1	技能多样性对街头官僚行权自利的行动逻辑存在显著负向影响
	H3-1-2	任务完整性对街头官僚行权自利的行动逻辑存在显著负向影响
	H3-1-3	任务重要性对街头官僚行权自利的行动逻辑存在显著负向影响
	H3-1-4	工作自主性对街头官僚行权自利的行动逻辑存在显著负向影响
	H3-1-5	反馈对街头官僚行权自利的行动逻辑存在显著负向影响
	H3-2	工作特征（激励潜能分）对街头官僚舍己为公的行动逻辑存在显著正向影响
	H3-2-1	技能多样性对街头官僚舍己为公的行动逻辑存在显著正向影响
	H3-2-2	任务完整性对街头官僚舍己为公的行动逻辑存在显著正向影响
	H3-2-3	任务重要性对街头官僚舍己为公的行动逻辑存在显著正向影响

H3-2-4	工作自主性对街头官僚舍己为公的行动逻辑存在显著正向影响
H3-2-5	反馈对街头官僚舍己为公的行动逻辑存在显著正向影响

第二节 工作特征对行动逻辑的回归分析

一、回归分析的目的和方法

回归分析是通过回归方程的形式描述和反映变量之间的数量变化规律的分析方法。回归分析的主要目的在于描述、解释和预测。在线性回归分析中如果只探讨一个自变量对一个因变量的影响,则为简单(一元)线性回归;如果自变量有两个以上,则称为复回归分析或多元线性回归分析。复回归分析的目的在于找出一个自变量的线性组合(回归方程),以说明该组自变量与因变量间的关系,以及回归模型中哪些自变量对因变量的预测力较大(吴明隆,2010)。

本研究使用 SPSS Statistics 25 软件,采用一元线性回归分别分析街头官僚的工作特征(激励潜能分)对变通执行、政策抵制、价值引领、粗糙选择、行权自利和舍己为公六种行动逻辑的影响,采用多元线性回归分析街头官僚工作特征的五个维度分别对上述六种行动逻辑的影响,以探索工作特征及其各维度与行动逻辑的因果关系。由于作为自变量组合的工作特征的各维度总是共同作用于因变量行动逻辑,本研究将以多元回归分析的结果判断工作特征各维度对行动逻辑影响的假设。在这类回归分析中,未达显著水平的自变量不一定与因变量没有关系,但若自变量间也有中高度的相关存在,则某些与因变量有关系的变量会被排除于回归模型之外(吴明隆,2010)。因此,以多元回归分析结果为判断标准将比以一元回归分析结果为标准更为严格。

二、相关分析

相关分析是探索变量间相关性的统计分析方法,常用相关系数 r 来反映线性相关程度的强弱。 r 的值在-1 和 1 之间。若两个变量是正线性相关关系,则 $r>0$;若两个变量是负线性相关关系,则 $r<0$;若两个变量不存在线性相关关系,则 $r=0$ 。一般,若 r 的绝对值大于 0.8,则认为两个变量强相关;若 r 的绝对值小于 0.3,则认为两个变量弱相关。

本研究以激励潜能分(Motivating Potential Score, MPS)(Hackman & Oldham, 1976)表示工作特征的数值,使用 SPSS Statistics 25 计算街头官僚的工作特征及其各维度与行动逻辑的 Pearson 相关系数。相关分析所使用的数据来自问卷调查得到的街头官僚组样

本，样本大小为 216，不包含非街头官僚组的样本。各变量之间的 Pearson 相关系数如表 4-2 所示。

根据相关分析结果，工作特征及其各维度与街头官僚变通执行、政策抵制、价值引领、粗糙选择和舍己为公 5 种典型行动逻辑均显著正相关，与行权自利的行动逻辑显著负相关。其中，工作特征及其各维度与舍己为公的行动逻辑为弱正相关（ $0.3 > r > 0$ ）。根据这一结果，街头官僚的工作特征及其各维度与行动逻辑存在相关性，可进一步进行回归分析。

三、回归分析和假设检验

（一）工作特征和行动逻辑关系的一元回归分析

以激励潜能分表征的工作特征量值为自变量，分别以变通执行、政策抵制、价值引领、粗糙选择、行权自利和舍己为公 6 种行动逻辑为因变量进行 6 次一元线性回归，整理汇总后的分析结果见表 4-3。

表 4-3 工作特征对行动逻辑影响的一元回归分析结果

典型行动逻辑		标准化系数 Beta 分布	t	R ²	调整后 R ²	F
变通执行	(常量)		19.162***			
	激励潜能分	0.769	19.533***	0.592	0.590	381.539***
政策抵制	(常量)		18.184***			
	激励潜能分	0.54	10.416***	0.292	0.289	108.489***
价值引领	(常量)		21.753***			
	激励潜能分	0.738	17.734***	0.545	0.543	314.504***
粗糙选择	(常量)		18.456***			
	激励潜能分	0.595	12.004***	0.354	0.352	144.101***
行权自利	(常量)		51.45***			
	激励潜能分	-0.775	-19.87***	0.600	0.599	394.83***
舍己为公	(常量)		16.759***			
	激励潜能分	0.255	4.271***	0.065	0.061	18.242***

***p<0.001

如表 4-3 所示，工作特征（激励潜能分）对变通执行、价值引领、行权自利等行动逻辑影响的回归模型 F 值较大；工作特征（激励潜能分）对舍己为公的行动逻辑影响的回归模型 F 值较小；但 6 个一元回归模型整体解释变异量均达到显著水平（ $p < 0.001$ ）。

工作特征（激励潜能分）对变通执行的行动逻辑回归模型中，调整后的 R^2 为 0.590，表明工作特征解释了变通执行 59.0%的变异；标准化回归系数为 0.769，该系数显著性检验的 t 值为 19.533 且 $p < 0.001$ 。回归分析表明街头官僚的工作特征（激励潜能分）对

变通执行的行动逻辑存在显著正向影响，假设 H1-1 成立。

同理，由表 4-3 展示的回归分析结果可知，街头官僚的工作特征（激励潜能分）对政策抵制、价值引领、粗糙选择和舍己为公的行动逻辑存在显著正向影响，对行权自利的行动逻辑存在显著负向影响，假设 H1-2、H2-1、H2-2、H3-1 和 H3-2 均成立。

（二）工作特征各维度与行动逻辑关系的多元回归分析

1. 多元回归模型的整体显著性

以工作特征各维度为自变量，分别以变通执行、政策抵制、价值引领、粗糙选择、行权自利和舍己为公 6 种行动逻辑为因变量进行 6 次多元线性回归，整理汇总后的回归模型摘要见表 4-4。

表 4-4 工作特征各维度对行动逻辑影响的回归分析模型摘要汇总

典型行动逻辑	R ²	调整后 R ²	F 检验	显著性
变通执行	0.615	0.608	82.850	0.000
政策抵制	0.356	0.344	28.654	0.000
价值引领	0.537	0.528	60.166	0.000
粗糙选择	0.403	0.391	34.967	0.000
行权自利	0.618	0.610	83.679	0.000
舍己为公	0.079	0.061	4.433	0.001

如表 4-4 所示，工作特征的五个维度对变通执行、价值引领、行权自利等行动逻辑影响的多元回归模型 F 值较大，对舍己为公的行动逻辑影响的多元回归模型 F 值较小；但 6 个多元元回归模型整体解释变异量均达到显著水平。

工作特征五个维度对变通执行的行动逻辑多元回归模型中，调整后的 R² 为 0.608，表明工作特征五个维度共同解释了变通执行 60.8%的变异。同理，根据表 4-4，工作特征五个维度共同解释了政策抵制 34.4%的变异，价值引领 52.8%的变异，粗糙选择 39.1%的变异，行权自利 61.0%的变异，以及舍己为公 6.1%的变异。

综上，街头官僚工作特征的五个维度对行动逻辑影响的 6 个多元回归模型整体解释变异量均达到显著水平。回归模型的整体性统计检验的 F 值达到显著，表示回归方程式中至少有一个回归系数不等于 0，即至少有一个预测变量会达到显著水平(吴明隆, 2010)。至于是哪些回归系数达到显著，则要依据下文中的系数摘要表中的标准化回归系数、对系数的显著性检验 t 值及其显著性概率值进行判别。

2. 工作特征五维度对六种典型行动逻辑的影响

检验街头官僚的工作特征五维度对六种典型行动逻辑影响的多元回归模型的回归系数及其显著性检验结果如表 4-5 所示。

在工作特征五维度对变通执行行动逻辑影响的多元回归分析结果中,预测变量“技能多样性”的标准化回归系数 β 为0.177,该系数显著性检验的 t 值为3.344且显著性 p 为 $0.001 < 0.05$ 。因此,工作自主性对变通执行的行动逻辑存在显著正向影响,假设 H1-1-1 成立。

同理,任务重要性、工作自主性和反馈对变通执行的行动逻辑存在显著正向影响,假设 H1-1-3、H1-1-4、H1-1-5 成立。任务完整性系数检验的显著性 $0.076 > 0.05$,故任务完整性对变通执行的行动逻辑正向影响不显著,假设 H1-1-2 不成立。

以同样的方式检验街头官僚的工作特征五维度对政策抵制、价值引领、粗糙选择、行权自利和舍己为公5种典型行动逻辑影响的多元回归模型的回归系数及其显著性检验结果,可知工作特征每一维度对每种典型行动逻辑影响的显著性,从而检验回归分析的每一假设。假设检验结果汇总见表 4-6。

用容差和方差膨胀系数(VIF)可检验多元回归分析是否有多元共线性问题。容差值越接近0,或者VIF值若大于10,表明变量间有线性重合问题(吴明隆,2010)。街头官僚工作特征五个维度的容差值介于0.471和0.617之间,VIF值均在2左右,小于指标值10,表示进入回归方程式的自变量间多元共线性问题不是很明显。

表4-2 工作特征及其各维度和街头官僚行动逻辑的Pearson相关系数

	变通 执行	政策 抵制	价值 引领	粗糙 选择	行权 自利	舍己 为公	激励 潜能分	工作 自主性	技能 多样性	工作 重要性	工作 完整性	反馈	工作 意义感
变通执行	1												
政策抵制	.560**	1											
价值引领	.890**	.498**	1										
粗糙选择	.594**	.829**	.507**	1									
行权自利	-.649**	-.509**	-.640**	-.572**	1								
舍己为公	.264**	.164*	.202**	.241**	-.291**	1							
激励潜能分	.789**	.499**	.747**	.548**	-.802**	.246**	1						
工作自主性	.736**	.547**	.702**	.556**	-.732**	.231**	.834**	1					
技能多样性	.632**	.400**	.593**	.429**	-.601**	.166*	.735**	.551**	1				
任务重要性	.644**	.450**	.602**	.458**	-.670**	.194**	.742**	.625**	.577**	1			
任务完整性	.614**	.416**	.540**	.492**	-.647**	.239**	.727**	.566**	.569**	.555**	1		
反馈	.616**	.374**	.535**	.466**	-.657**	.228**	.785**	.554**	.481**	.512**	.553**	1	
工作意义感	.746**	.500**	.685**	.545**	-.757**	.237**	.871**	.687**	.850**	.835**	.845**	.611**	1

注： a)激励潜能分=工作自主性×工作意义感×反馈； b)工作意义感=（技能多样性+任务重要性+任务完整性）/3； **p<0.01， *p<0.05

表4-5 工作特征各维度对6种典型行动逻辑影响的多元回归系数

	变通执行			政策抵制			价值引领			粗糙选择			行权自利			舍己为公			共线性统计量	
	β	t	p	β	t	p	β	t	p	β	t	p	β	t	p	β	t	p	容差	VIF
(常量)		-2.082	0.038		2.854	0.005		1.144	0.254		1.425	0.155		35.421	0.000		4.936	0.000		
技能多样性	0.177	3.344	0.001	0.062	0.912	0.363	0.175	3.017	0.003	0.064	0.968	0.334	-0.116	-2.196	0.029	-0.019	-0.228	0.820	0.530	1.885
任务完整性	0.094	1.781	0.076	0.114	1.675	0.095	0.100	1.728	0.085	0.172	2.626	0.009	-0.160	-3.061	0.002	0.130	1.605	0.110	0.538	1.858
任务重要性	0.122	2.335	0.020	0.048	0.715	0.475	0.101	1.757	0.080	0.059	0.905	0.367	-0.178	-3.408	0.001	0.017	0.215	0.830	0.541	1.849
工作自主性	0.365	6.498	0.000	0.429	5.906	0.000	0.397	6.442	0.000	0.326	4.657	0.000	-0.269	-4.805	0.000	0.108	1.238	0.217	0.471	2.125
反馈	0.204	4.153	0.000	0.029	0.457	0.648	0.111	2.071	0.039	0.148	2.417	0.016	-0.255	-5.212	0.000	0.097	1.276	0.203	0.617	1.620

第三节 分析结果与讨论

一、假设检验结果汇总

根据本章上节的回归分析结果，我们将假设检验结果汇总为表 4-6。

表4-6 回归分析假设检验结果汇总

编号	假设	是否成立
H1-1	工作特征（激励潜能分）对街头官僚变通执行的行动逻辑存在显著正向影响	成立
H1-1-1	技能多样性对街头官僚变通执行的行动逻辑存在显著正向影响	成立
H1-1-2	任务完整性对街头官僚变通执行的行动逻辑存在显著正向影响	不成立
H1-1-3	任务重要性对街头官僚变通执行的行动逻辑存在显著正向影响	成立
H1-1-4	工作自主性对街头官僚变通执行的行动逻辑存在显著正向影响	成立
H1-1-5	反馈对街头官僚变通执行的行动逻辑存在显著正向影响	成立
H1-2	工作特征（激励潜能分）对街头官僚政策抵制的行动逻辑存在显著正向影响	成立
H1-2-1	技能多样性对街头官僚政策抵制的行动逻辑存在显著正向影响	不成立
H1-2-2	任务完整性对街头官僚政策抵制的行动逻辑存在显著正向影响	不成立
H1-2-3	任务重要性对街头官僚政策抵制的行动逻辑存在显著正向影响	不成立
H1-2-4	工作自主性对街头官僚政策抵制的行动逻辑存在显著正向影响	成立
H1-2-5	反馈对街头官僚政策抵制的行动逻辑存在显著正向影响	不成立
H2-1	工作特征（激励潜能分）对街头官僚价值引领的行动逻辑存在显著正向影响	成立
H2-1-1	技能多样性对街头官僚价值引领的行动逻辑存在显著正向影响	成立
H2-1-2	任务完整性对街头官僚价值引领的行动逻辑存在显著正向影响	不成立
H2-1-3	任务重要性对街头官僚价值引领的行动逻辑存在显著正向影响	不成立
H2-1-4	工作自主性对街头官僚价值引领的行动逻辑存在显著正向影响	成立
H2-1-5	反馈对街头官僚价值引领的行动逻辑存在显著正向影响	成立
H2-2	工作特征（激励潜能分）对街头官僚粗糙选择的行动逻辑存在显著正向影响	成立
H2-2-1	技能多样性对街头官僚粗糙选择的行动逻辑存在显著正向影响	不成立
H2-2-2	任务完整性对街头官僚粗糙选择的行动逻辑存在显著正向影响	成立
H2-2-3	任务重要性对街头官僚粗糙选择的行动逻辑存在显著正向影响	不成立
H2-2-4	工作自主性对街头官僚粗糙选择的行动逻辑存在显著正向影响	成立
H2-2-5	反馈对街头官僚粗糙选择的行动逻辑存在显著正向影响	成立
H3-1	工作特征（激励潜能分）对街头官僚行权自利的行动逻辑存在显著负向影响	成立
H3-1-1	技能多样性对街头官僚行权自利的行动逻辑存在显著负向影响	成立
H3-1-2	任务完整性对街头官僚行权自利的行动逻辑存在显著负向影响	成立
H3-1-3	任务重要性对街头官僚行权自利的行动逻辑存在显著负向影响	成立
H3-1-4	工作自主性对街头官僚行权自利的行动逻辑存在显著负向影响	成立
H3-1-5	反馈对街头官僚行权自利的行动逻辑存在显著负向影响	成立
H3-2	工作特征（激励潜能分）对街头官僚舍己为公的行动逻辑存在显著正向影响	成立
H3-2-1	技能多样性对街头官僚舍己为公的行动逻辑存在显著正向影响	不成立
H3-2-2	任务完整性对街头官僚舍己为公的行动逻辑存在显著正向影响	不成立
H3-2-3	任务重要性对街头官僚舍己为公的行动逻辑存在显著正向影响	不成立
H3-2-4	工作自主性对街头官僚舍己为公的行动逻辑存在显著正向影响	不成立
H3-2-5	反馈对街头官僚舍己为公的行动逻辑存在显著正向影响	不成立

二、线性回归结果分析

（一）工作特征总体对行动逻辑的影响

为探讨街头官僚的工作特征及其五个维度对行动逻辑的影响，本研究提出了 6 个主假设和 30 个子假设。根据回归分析结果，6 个主假设均成立，30 个子假设中，15 个成立，15 个不成立。

关于街头官僚工作特征总体上对行动逻辑三个维度——行动过程、行动结果、个人利益——的影响，6 个主假设 H1-1、H1-2、H2-2、H2-2、H3-1 和 H3-2 均成立，表明工作特征总体上对行动逻辑每个维度正负两个方向的典型行动逻辑均有显著影响，其中对变通执行、政策抵制、价值引领、粗糙选择和舍己为公的行动逻辑有显著正向影响，对行权自利的行动逻辑有显著负向影响。

这 6 个主假设的成立意味着，当街头官僚从工作本身中体验到意义，或担负着对工作成果的责任，或了解工作的实际结果，那么：

（1）在街头官僚对完成某一工作任务还是抵制某一工作任务做出决定之后，会对如何实施这一决定采取更积极的措施，更多地行使自由裁量权；

（2）街头官僚面对资源不足的约束，将采取积极的方式选择工作任务以分配资源，不论是根据正面的价值观进行选择，还是以偏见性的、限制工作对象的方式进行选择；

（3）街头官僚执行工作任务时将更少地考虑自身的利益，特别是更少地刻意规避责任风险，有时还会为工作奉献私人的金钱或时间。

（二）工作特征五个维度对行动逻辑的影响

1. 技能多样性与行动逻辑

关于技能多样性对街头官僚 6 种典型行动逻辑的影响，H1-1-1、H2-1-1 和 H3-1-1 均成立，而 H1-2-1、H2-2-1 和 H3-2-1 均不成立，表明技能多样性对行动逻辑三个维度正方向即变通执行、价值引领和行权自利均有显著影响，而对三个维度负方向即政策抵制、粗糙选择和舍己为公的影响均不显著。

这一结果意味着，当街头官僚的工作中需要使用多种技能时：

（1）多种技能的运用很可能对灵活变通的工作方式亦即变通执行起到帮助，而对机械呆板的执行命令帮助不大；

（2）有能力并有可能使用多种技能进行工作，则相应的更有能力根据自身价值观决定行动结果或政策执行范围；

(3) 多种技能的使用不仅拓展了执行方式和执行结果的选择余地,也使得对自身利益的维护存在更多可行性;

(4) 技能多样性是产生工作意义感的工作特征维度之一,而工作意义感能够激励采取有利于任务完成,并产生正向价值的行动逻辑;

(5) 舍己为公的行动逻辑可能有更深层复杂的原因,因而没有单一的工作特征维度能够对其产生显著影响。

2. 任务完整性与行动逻辑

关于任务完整性对街头官僚 6 种典型行动逻辑的影响, H2-2-2 和 H3-1-2 成立,而 H1-1-2、H1-2-2、H2-1-2 和 H3-2-2 均不成立,表明任务完整性对粗糙选择和行权自利的行动逻辑有显著影响,而对变通执行、政策抵制、价值引领和舍己为公的行动逻辑影响均不显著。

这一结果意味着,当街头官僚需要较多地参与工作全过程时:

(1) 这名街头官僚需要在本已十分紧凑的工作中付出更多的时间和精力,可能会相应地使用粗糙选择的多种方式找出更容易执行的任务,而不是根据自身价值观选择任务;

(2) 越多地参与一项工作的整体流程,则越有可能在这项工作出现失误时承担责任,于是街头官僚越倾向于规避自身的责任风险;

(3) 对行动过程维度的自由裁量无显著影响,可能是因为全程参与工作流程的街头官僚往往需要对程序的遵循负责。

3. 任务重要性与行动逻辑

关于任务重要性对街头官僚 6 种典型行动逻辑的影响, H1-1-3 和 H3-1-3 成立,而 H1-2-3、H2-1-3、H2-2-3 和 H3-2-3 均不成立,表明任务重要性对变通执行和行权自利的行动逻辑有显著影响,而对政策抵制、价值引领、粗糙选择和舍己为公的行动逻辑影响均不显著。

这一结果意味着,当街头官僚认为自己的工作任务较为重要时:

(1) 会采取更变通的方式确保工作任务目标的达成,而非相反的抵制和阻碍;

(2) 更重要的工作可能带来更重大的责任,需要规避任务未能完成时可能的责任风险。

(3) 街头官僚会尽力完成已经具有重要性的任务,而非以各种方式选择其他任务。

4. 工作自主性与行动逻辑

关于工作自主性对街头官僚 6 种典型行动逻辑的影响，H1-1-4、H1-2-4、H2-1-4、H2-2-4 和 H3-1-4 均成立，只有 H3-2-4 不成立，表明工作自主性与街头官僚的行动逻辑关系十分密切，对变通执行、政策抵制、价值引领、粗糙选择和行权自利 5 种典型行动逻辑均有显著影响，仅对舍己为公的行动逻辑影响不显著。

这一结果并不令人意外。Hackman & Oldham（1976）对工作自主性（anatomy）的定义是：任职者在安排工作内容、确定工作程序方面的自由度、独立性及自由裁量（discretion）。可见对工作过程、结果或范围的自由裁量本就是工作自主性的一部分。因此，工作自主性对街头官僚行动逻辑中行动过程维度和行动结果维度的自由裁量存在影响是可以从理论上明确推断得出的。统计分析结果证明了这一点。

对于权衡个人利益维度的影响，自主性高的工作任务使街头官僚切实认识到自身对工作结果的责任，但不够完善的体制常常会造成“多做多错”、责任越大风险越大的不合理现象。因此工作自主性高、工作责任重的街头官僚就会更注意对责任风险的规避，带来更高的自利倾向。舍己为公的行动逻辑可能有更深层复杂的成因，例如理想信念，而非工作特征的某一维度即可确定地给予正向影响，因此工作特征五个维度对舍己为公的行动逻辑均无显著影响。

5. 反馈与行动逻辑

关于反馈对街头官僚 6 种典型行动逻辑的影响，H1-1-5、H2-1-5、H2-2-5 和 H3-1-5 均成立，而 H1-2-5 和 H3-2-5 不成立，表明反馈对变通执行、价值引领、粗糙选择和行权自利的行动逻辑均有显著影响，而对政策抵制和舍己为公的行动逻辑影响不显著。

这一结果意味着，当街头官僚更好地获取自身工作成效的信息时：

（1）更有激励也更有把握，也更敢于采取变通手段达成工作目标，而若抵制政策，可能无法获取正面的反馈；

（2）能够更多地采取各种方式对工作的结果和范围进行选择，而不受限于通过执行考核权重高的任务来获取考核绩效给予的反馈；

（3）因为难以做到事事取得好的成效，则需要在反馈得知的工作成效较差时，规避风险，减轻自身承担的责任。

三、街头的政策企业家

到目前为止，本研究已经展示了街头官僚的行动逻辑——以城管的序化管控工作为例——在行动逻辑立体直角坐标系模型中的位置，并分析了街头官僚的工作特征在哪些

方向上可以对这个位置产生影响。现在我们遇到了街头官僚研究中不得不面对的问题：街头官僚的自由裁量权究竟是正面还是负面的，对街头官僚应该控制还是应该赋能？也就是说，在本研究建立的行动逻辑模型中，哪个位置才是一个理想点？

从李普斯基开始，大多数研究者对街头官僚利用自由裁量权消极应对工作任务的做法持批判态度，而部分研究者则发掘出街头官僚掌握自由裁量权的积极一面，并在治理的视域中探讨街头官僚在基层治理中所发挥的积极作用（蒋晨光、褚松燕，2019）。本研究认为，街头官僚自由裁量权存在的根本原因是他们所要应对的社会现实的复杂性。李宜钊（2015）以城管为例探讨了街头官僚政策执行中的复杂性，指出目标群体构成和策略选择的多样性、城管在信息收集方面的有限理性、目标群体行为的随机性使得城管执法产生了大量不确定性，并导致执法过程中欠缺线性因果关系；上级官僚对城管执法采取控制性的策略，但这反而增加了城管执法的复杂性，并因对裁量空间的限制而降低了城管在执法中应对复杂性的能力。哈耶克曾指出：存在许多非常重要但未组织起来的知识，即有关特定时间和地点的知识，它们在一般意义上甚至不可能称为科学的知识，但每个人都掌握可以利用的独一无二的信息，而基于这种信息的决策只能由每个个人积极地作出（Hayek, 1945）。经济行为如此，基层治理亦然。我们倡导的精细化管理、人性化执法，要求管理和执法的行动者——街头官僚切实获取工作对象和工作环境的独特信息，从而在此基础上在原则和法律允许的范围内自由裁量而做出最适于当时情境和工作对象特点的决策。

官僚科层制强调理性的规则，以及命令与服从。Vinzant & Crothers（1996）肯定了官僚科层制对于坚持原则、提升效率和公务人员中立性的价值，但认为官僚科层制的传统观点与街头官僚实际需要的自由裁量权无法调和，因此他们提出了“街头领导”模型，并指出街头官僚对组织、政治和社会负责的自由裁量应是他们理想的行动。“街头领导”理论继承了 Moore（1987）建议使用的“政治阐释”理解街头官僚行动并将街头官僚视作政治家这一思路。Arnold（2015）、Lavee & Cohen（2019）都进一步通过实证研究证实街头官僚也能够成为政策企业家（policy entrepreneur），追求政策的创新。本研究认为，街头官僚的理想行动是在个人利益中立性的基础上，面对复杂的社会现实，积极运用掌握的自由裁量权落实政策，并实现正面的社会价值。这样的理想行动会使街头官僚成为“街头领导”，亦即街头的政策企业家。

在街头官僚的行动逻辑模型中探寻官僚科层制的传统观点对街头官僚三个维度自由裁量的期望，会发现这一期望将落在立体直角坐标系的原点。根据第一章第二节的对

三个维度典型行动逻辑的界定，此时街头官僚的行动逻辑为规则依赖、考核为纲同时私利中立。比较图 1-7 显示的一线弃权行动逻辑在坐标系中的位置，可以发现二者在街头官僚行动逻辑模型中颇为相近，区别仅在于街头官僚在一线弃权的行动逻辑下存在部分对私人利益的考量。这一发现也验证了，传统官僚科层制理论上的行动逻辑并不适合实际上掌握自由裁量权且应当合理行使自由裁量权的街头官僚。

综合上述对街头的政策企业家行动逻辑的分析，街头官僚的理想行动在行动逻辑模型中的位置，应在 XOY 平面第一象限的右上方，即 Vinzant & Crothers（1996）定义的“街头领导”所在的位置。

四、研究结果与城管工作实践

根据问卷调查分析的结果，以及对行动逻辑在立体直角坐标系模型中理想位置的讨论，我们以 X 区城管的工作实践为例，探讨改进城管在现实序化管控工作中的行动逻辑的政策建议。

（一）正向行动的赋能

期望街头官僚成为政策企业家，应扩展他们在行动过程和行动结果两个维度正方向的自由裁量权，即给变通执行和价值引领的行动赋能（empowerment）。Petter 等（2002）通过深入访谈证明，赋能的实现应该通过因时因地因人地给予街头官僚他们真正需要的事物的方式，但工作自主性的增加总是能给街头官僚赋能——这与本研究的结果是一致的。来小雷（2009）通过实证分析证明，对工作激励机制的完善可以给基层公务员带来较为理想的激励效果，而最重要的工作激励机制就是自由裁量的授权。

工作再设计是指以工作特征理论为基础来重新设计工作，会使工作在本质上更具有激励作用（罗宾斯、贾奇，2016）。工作丰富化（job enrichment）通过提高员工对工作任务的规划、执行和评估的控制程度来扩展工作，是工作再设计的主要方法之一。工作丰富化最适用于弥补绩效反馈和奖励系统的缺陷（Morgeson 等，2006），因而现阶段可以在以一线城管为代表的街头官僚中适用。图 4-1 显示了工作丰富化的主要方式。

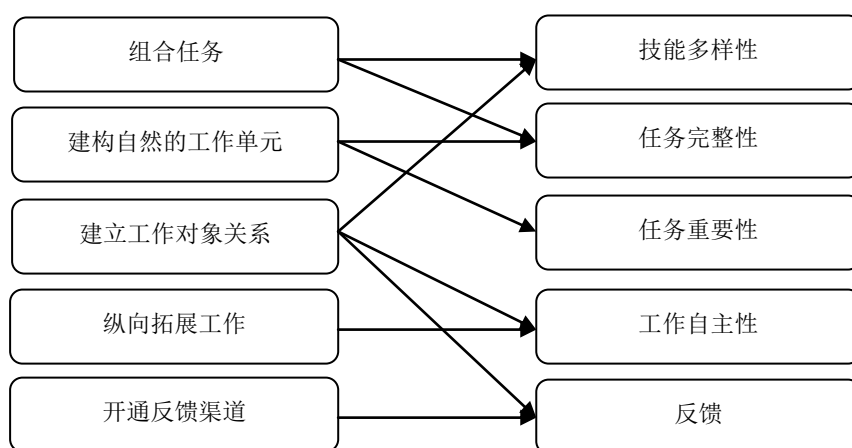


图 4-1 工作丰富化的主要方式（罗宾斯、贾奇，2016）

根据回归分析结果，除任务完整性外，工作特征及其各维度均对变通执行的行动逻辑有显著正向影响。因此，图 4-1 左侧的五种方式均有可能强化变通执行的行动逻辑。具体到工作实践中，组合任务和建构自然的工作单元可能是把零散的序化管控任务合在一起，产生新的意义（如整个区域的市容），由一名城管工作人员负责执行。建立工作对象关系原本就是街头官僚工作的要求，而本研究业已证明街头官僚较之非街头官僚有更高的变通执行倾向。随着信息化发展，部分街头官僚转变为系统官僚（Bovens & Zouridis, 2002），前文第二章的案例中也描述了城管部门通过信息化手段改革执法方式。但缺乏与工作对象的直接关系，可能会减少街头官僚对他们工作带来的影响的考虑，进而减少他们对工作任务行使积极的自由裁量权。纵向拓展工作，即可以把计划、评估等工作任务前后的职责和控制权交给具体工作执行者。开通反馈渠道，则可将一线执法人员的工作数量和成果以绩效及其变化的形式反馈给他们。

价值引领的行动逻辑受到技能多样性、工作自主性和反馈的正向影响。根据图 4-1，组合任务、建立工作对象关系、纵向拓展工作和开通反馈渠道的方式均可能给价值引领的行动赋能。

尽管工作特征及其各维度均对行动逻辑有一定影响，但城管在序化管控工作中最欠缺的关键心理状态很可能是“工作意义感”。序化管控工作由琐碎又单调重复的任务构成，且难以找到直接的受益者。回顾表 3-6 显示的街头官僚工作特征各维度测量值，技能多样性、任务完整性和任务重要性构成的工作意义感测量均值低于 3，而工作自主性和反馈的测量均值都高于 3.5，也证明了城管一线队员在序化管控工作中意义感、使命感的欠缺。因此，通过工作丰富化及其他工作再设计的手段，变被动管理为主动服务，以及通过教育培训来增强工作意义感，可能对一线城管工作人员积极运用自由裁量完成

工作任务、提升社会价值——即成为街头的政策企业家——起到赋能的作用。

（二）负向行动的控制

回归分析结果表明，街头官僚的工作特征及其各维度对行动结果和行动过程维度自由裁量的正方向存在正向影响的同时，对负方向也存在正向影响。而这两个维度自由裁量的负方向，即政策抵制和粗糙选择的行动逻辑，正是传统街头官僚研究所批判，并要求予以控制的。另一方面，工作特征的五个维度中，仅工作自主性对政策抵制有正向影响，任务完整性、工作自主性和反馈则对粗糙选择有正向影响，这表明工作本身带来的激励给街头官僚完成工作任务、提升社会价值赋能的同时，可能并不会导致他们更多地另一些时候抵制工作任务，忽略社会价值。因此，对街头官僚正向行动的赋能仍需进行，而对负向行动则应合理控制。

合理控制的前提是制定符合实际的工作目标，而街头界面各类因素的复杂多变要求扁平化的组织架构来控制工作目标的制定和实施。《中共中央 国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》中提出，要“以城市管理现代化为指向，以理顺体制机制为途径，将城市管理执法体制改革作为推进城市发展方式转变的重要手段，与简政放权、放管结合、转变政府职能、规范行政权力运行等有机结合，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，推动城市管理走向城市治理”，并指出应当将“执法重心下移”。尽管宏观的重心正在下移，微观的层级却未减少。当前，城管仍面临传统官僚制逻辑演化出的弊端：层级过多、指令机械。例如，X区的城管中队在编人员往往有四个层级：中队长、副中队长、分队长、普通执法人员。再加上上级的局长、副局长（有时还有分管副区长），以及下级的协管队员（常常还被分为若干层级），至少七个层级的人员有时同时关注一个具体的序化问题，但时常并不能解决问题（例如行政相对人是少数民族群众、残疾人或单纯就是不配合的情况下）。机构扁平化将加快沟通效率，以适应复杂多变的现实情境。

因此，实事求是地在一定阶段建立一定的工作范围，例如违法建设执法范围、序化管控时间段等，以及减少“一刀切”式的行政命令转而接受更为多元的结果，例如“合理设置、有序管理方便生活的自由市场、摊点群、流动商贩疏导点等经营场所和服务网点”，并在相对扁平的组织中调和指令和现实的矛盾，将是合理控制街头官僚负向行动的前提。而对街头官僚的合理控制，应是事前培训、事中信任基础上的事后监督。对街头官僚的绩效考核因忽略了工作过程和环境而常常失效（颜海娜、聂勇浩，2013），所以对街头官僚更好的控制方式应是事后监督。《关于深入推进城市执法体制改革改进城

市管理工作的指导意见》即指出，强化执法监督工作，坚决排除对执法活动的违规人为干预，而监督方式包括法律监督、行政监督、社会监督，均以事后监督为主。2018 年底，国务院办公厅发布了《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》，所推行的“三项制度”也重点关注对行政执法的事后监督。其中，行政执法公示制度促使执法部门主动、及时地向社会公开执法信息，侧重于接受社会监督；执法全过程记录制度控制行动过程维度的自由裁量，使得执法过程可回溯；重大执法决定法制审核制度控制行动结果维度的自由裁量，保障合适执法。

（三）个人利益中立化

个人利益中立是传统官僚科层制对系统内官僚的基本要求。Vinzant & Crothers (1996) 阐述了街头官僚可以通过积极行使自由裁量权成为“街头领导”，但依然肯定传统官僚制理论中官僚个人利益中立的价值。本研究对街头官僚个人利益中立的要求则不仅仅出于传统官僚制的理念。根据回归分析结果，工作特征的五个维度对行权自利行动逻辑的负向影响均显著，而对舍己为公行动逻辑的正向影响均不显著。这表明工作本身的激励增强确实会让街头官僚减少对担责的顾虑，但奉献精神的增强则不仅仅由工作本身的激励所影响。从组织角度而言，本不应强求基层工作人员无私奉献，但若街头官僚能够在工作中勇于担当，则更应完善制度解决他们的顾虑，“为担当者担当”。

此外，本研究建立的街头官僚行动逻辑立体直角坐标系模型假设行动逻辑三个维度的相对独立，但实际上三个维度存在一定的相关关系。表 4-2 显示的相关系数表明，尽管行权自利与变通执行、政策抵制、价值引领和粗糙选择均显著负相关，但比较相关系数的绝对值，可看出行权自利与变通执行、价值引领的负相关性强于政策抵制、粗糙选择。舍己为公则与变通执行的正相关性更强。这一结果表明，Z 轴可能并不完全垂直于 XOY 平面，如图 4-2 所示。

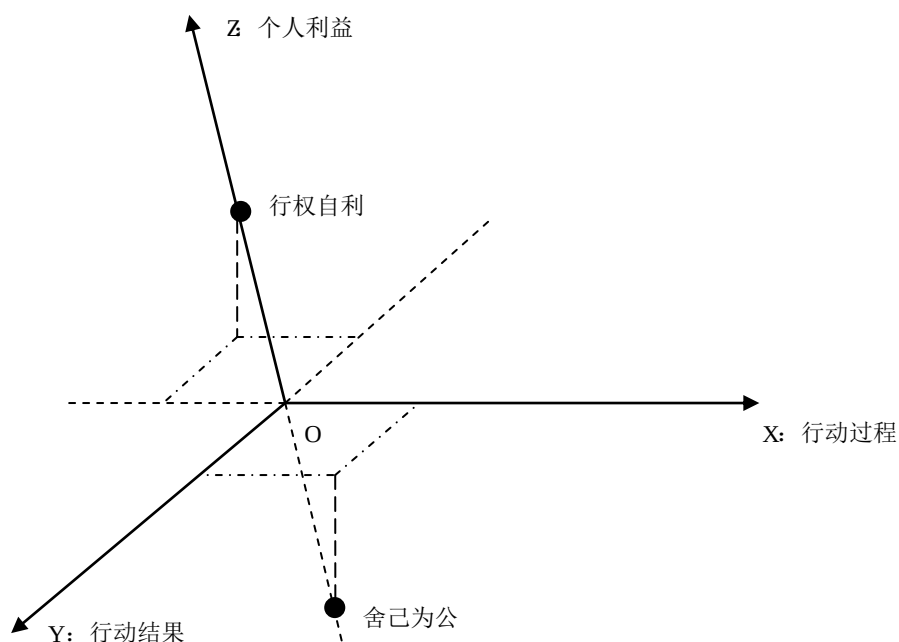


图 4-2 更接近实际的街头官僚行动逻辑三维坐标模型

因此，个人利益中立既是传统官僚科层制理念的要求，也是实证研究结果得出的最优选择。为使街头官僚个人利益中立化，应完善保障制度。《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》中指出，要保障经费投入，加大财政支持，严格罚缴分离；规范执法队伍，执法人员身份编制具备条件的应当使用行政编制；加强司法衔接，公安机关依法打击妨碍城市管理执法的行为。特别是应坚持责权一致，“权随事走、人随事调、费随事转”，“充实一线人员力量，将工作重点放在基层”。这些制度的完善将明确一线城管工作人员的权力与责任，既能对自由裁量权起到监督制约作用，也能减少工作中的不确定性以及纪律或道德风险（蒋晨光、褚松燕，2019）。

此外，在明确了街头官僚掌握较高程度的自由裁量权这一实然判断，和应该赋予他们自由裁量权这一应然判断后，考虑到基层一线工作人员往往级别低、任务重，则会发现他们最容易成为“问责滥用”的受害者，迫使他们不得不时时事事地考虑规避责任风险。基层问责滥用违背了权责对等、客观公正、宽严相济的原则，而解决这一问题的重要手段是建立健全容错纠错机制（李军鹏，2019），即按照 2018 年 5 月中办发布的《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》的要求，“把干部在推进改革中因缺乏经验、先行先试出现的失误错误，同明知故犯的违纪违法行为区分开来；把尚无明确限制的探索性试验中的失误错误，同明令禁止后依然我行我素的违纪违法行为区分开来；把为推动发展的无意过失，同为谋取私利的违纪违法行为区分开来”。

完善保障制度、健全容错机制之外，为减少一线城管人员行权自利行动的发生，应再加强纪律教育、强化职业素养，真正打造出政治坚定、作风优良、纪律严明、廉洁务实的执法队伍。如此，一线执法人员才能将他们能够掌握的本质性行政资源——注意力（黄佳圳，2018）——最大程度地分配到积极运用行动过程和行动结果两个维度的自由裁量权上面，以实现政策的落实和正面社会价值的提升。

结论和建议

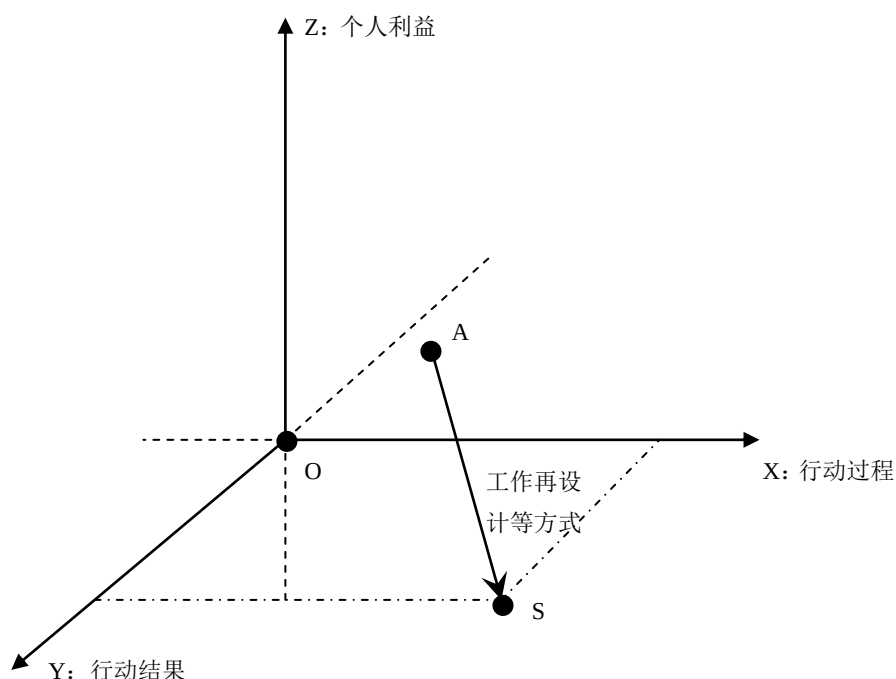
第一节 研究结论

本研究首先通过文献综述和理论推导建立了街头官僚的行动逻辑模型，接着以案例研究验证了这一模型，最后使用问卷调查统计的方式描述了街头官僚的工作特征和行动逻辑，并分析了这二者之间的关系。本研究的结论是：

（1）街头官僚的行动逻辑可以分解为行动过程、行动结果和个人利益三个维度的自由裁量，这三个维度构成的立体直角坐标系即行动逻辑模型，该模型能够涵盖街头官僚执行任意工作时的行动逻辑；

（2）街头官僚的工作特征和行动逻辑相比非街头官僚存在一定特殊性，他们的工作特征及其各维度在一定程度上影响了行动逻辑的各个维度，根据这一组关系可探索改善街头官僚行动的方式；

（3）我国的一线城管工作人员符合街头官僚的特征，他们在工作中会表现出街头官僚的行动逻辑，而使用工作再设计和其他方式对一线城管的行动逻辑分维度或赋能或控制，将对改进城市管理工作起到帮助。



A: 街头官僚实际行动逻辑位置。O: 官僚科层制要求下街头官僚行动逻辑的理论位置，即原点。S: 街头官僚成为政策企业家的行动逻辑位置

图 5-1 街头官僚的行动逻辑及其改善

图 5-1 在街头官僚行动逻辑模型中表示了通过改变工作特征（工作再设计），以及制度建设等方式，可以将街头官僚实践中的行动逻辑向更理想方向予以改善；即本研究的主要结论。

第二节 管理启示

本研究结论可以为城管部门和其他有需要直接与工作对象互动的政府机构的管理实践提供如下启示。

（1）组织应授予直接面向复杂情境的基层一线工作人员充分的自由裁量权。自由裁量有时是基层一线工作人员压力的来源（Piore, 2011），很多时候又具有提升激励，增强政策执行意愿的效果（Tummers & Bekkers, 2014），但并非总是应当消除的因素。一线城管执法人员掌握且应当掌握充分的自由裁量权，这对于政策落实和实现正面社会价值，以及精细化管理和人性化执法都不可或缺。

（2）通过工作丰富化等工作再设计的方式，可以给基层一线工作人员积极运用自由裁量权赋能。对于一线城管执法人员来说，提升工作的意义感，变被动管理为主动服务尤其重要。

（3）加快制度的健全和完善。一方面给基层一线人员的工作提供财政保障、人身安全保障和担当干事的容错机制，另一方面在事中给予充分自由裁量权的基础上强化事前培训和事后监管。同时，应使执法重心下移，层级结构扁平化。通过一系列制度的完善，使基层一线人员在工作时可以将个人利益中立化，并防止自由裁量权的滥用。

第三节 研究局限与未来展望

本研究是对街头官僚理论的验证、发展和实践应用的一次探索。受到作者本人学术水平、工作经验以及时间的限制，本研究仍有包括但不限于如下的许多局限，尚待未来的研究予以讨论、完善或更正。

（1）街头官僚的行动逻辑模型不能显示行动逻辑的前因变量。行动逻辑模型是本研究的重要创新和分析工具，但该模型只能定性显示街头官僚行动逻辑三个维度自由裁量的方向和大致的程度，并不能传递是什么因素导致特定行动逻辑处在其特定位置的信息。但行动逻辑的前因变量，例如本研究探索的工作特征，显然是研究者更感兴趣也更有实践意义的问题。因此，若能将前因变量整合到行动逻辑模型中，则能更直观地展示如何改善街头官僚的行动。

(2) 本研究对于街头官僚行动逻辑三个维度自由裁量的实证分析未明确纳入集体决策的作用。街头官僚的变通决策有的是个人作出的, 有的则是集体作出的 (Gofen, 2013)。为问卷调查对象框定城管职能中相对而言由简单任务组成因而个人的自由裁量占据主导的序化管控工作, 是本研究所做的一项简化。但街头官僚集体的行动逻辑仍有待考察。集体行动的逻辑有的与个人行动类似, 如对别墅排屋内违建的执法长期以来同样是“一线弃权”; 有的则不同于个人的行动逻辑, 如对渣土运输领域的执法可以做得比个人行动更为变通以使政策执行到位。第二章的案例分折过程中并未将个人决策和集体决策的行动明确分开, 对个人行动的描述主要依赖“典型个人”(很多时候是作者自己, 但自我观察并不是严谨的科学方法), 第三、四章统计分折结果描述的也是“平均的个人”行动, 但无论典型个人还是平均个人都与集体有所不同。

(3) 行权自利这一行动逻辑在理论上的定义和实际调查中所使用的定义并不完全匹配。这是因为本研究的调查对象——一线城管工作人员在序化管控工作中鲜有主动获取私利的机会, 因此行权自利的行动逻辑在调查研究中只能描述为规避责任风险和安全风险的行动逻辑。尽管许多其他类型的街头官僚工作也与此类似, 个人的自利考量主要是避责而非获利, 但权衡个人利益维度的正方向只有避责依然不够全面。

(4) 街头官僚行动逻辑的问卷调查量表有待设计。本研究针对六种典型行动逻辑的测量, 均只在问卷中分别设计了一个题项对应每种行动逻辑, 这样的量表可能是不完备的。尽管行动逻辑客观存在, 但其程度的大小仍需调查者主观判断, 在一定程度上属于“心理变量”。心理变量无法直接测量, 而且往往对应一组而不是单一的语义, 需要通过一系列题项间接测量 (徐云杰, 2011)。所以, 若本研究建立的街头官僚行动逻辑模型得到进一步验证, 则基于该模型的行动逻辑各维度测量量表需重新设计, 以使调查结果更为精确。

(5) 工作特征五个维度中, 工作自主性的概念包括自由度、独立性和自由裁量, 而街头官僚行动逻辑由三个维度的自由裁量构成。因此, 工作自主性与街头官僚的行动逻辑在概念上存在重合, 分析相似概念间的关系似乎显得多余。这既是一个疏忽, 也是一个发现, 因为这一概念上的重合是在分解了行动逻辑的构成之后才能够确认的, 而概念的重合也提示了工作特征其他维度与行动逻辑存在着联系。

(6) 本研究进行的回归分析验证了回归模型的后半部分 (见图 3-1)。这是因为街头官僚行动逻辑的前因变量, 即他们所受到的特殊压力尚未有明确且受到广泛认可的归纳总结。因此本研究使用了工作特征这一组已受到广泛研究且较易测量的变量作为行动

逻辑的前因变量。但街头官僚的特殊压力才是塑造他们行动逻辑的根本原因，工作特征更可能起到的是中介作用。

街头官僚是以理性和确定性为基础的法律与政策跟处处存在着混沌和复杂性的社会现实之间的接触面。未来的研究应当继续围绕自由裁量这个街头官僚理论的核心概念，探索总结塑造街头官僚行动逻辑的原因，找到更多规律模式从而寻求优化方案。

参考文献

- [1] 蔡克蒙. 中国城管能从外国学习哪些经验[J].法学, 2010(10):108-120.
- [2] 陈柏峰. 城管执法冲突的社会情境: 以《城管来了》为文本展开[J].法学家, 2013(6):15-32.
- [3] 陈柏峰. 城镇规划区违建执法困境及其解释: 国家能力的视角[J].法学研究, 2015(1):20-38.
- [4] 陈那波, 卢施羽. 场域转换中的默契互动: 中国“城管”的自由裁量行为及其逻辑[J].管理世界, 2013(10):62-80.
- [5] 丁方达. 我国城市管理执法体制改革新探: 基于胡德科层制控制理论的分析[J].理论与改革, 2019(1):175-188.
- [6] 定明捷, 卜方宇. 压力情景下街头官僚应对策略选择的逻辑分析[J].公共管理与政策评论, 2018(4):57-69.
- [7] 董伟玮, 李靖. 街头官僚概念的中国适用性: 对中国街头官僚概念内涵和外延的探讨[J].云南社会科学, 2017(1):26-33.
- [8] 董伟玮. 秩序视角下的街头官僚行动研究[D].长春:吉林大学行政学院, 2017.
- [9] 董伟玮. 建立一种街头官僚的政治理论: 主题演进、概念愿景与理论整合[J].云南社会科学, 2018(6):27-46.
- [10] 方芳. 街头官僚行动策略的类型及其解释[D].杭州:浙江大学公共管理学院, 2019.
- [11] 郭凤凌. 街头官僚理论视角下基层行政执法人员职业倦怠问题研究: 以济南市为例[D].济南:山东大学政治学与公共管理学院, 2017.
- [12] 国家统计局. 2018 年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].(2019-02-28)[2019-04-25].
http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201902/t20190228_1651265.html.
- [13] 国务院办公厅. 关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见[EB/OL].(2019-01-03)[2019-06-15].
http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-01/03/content_5354528.htm.
- [14] 韩志明. 街头官僚的行动逻辑与责任控制[J].公共管理学报, 2008,5(1):41-48.
- [15] 韩志明. 街头官僚的空间阐释: 基于工作界面的比较分析[J].武汉大学学报: 哲学社会科学版, 2010,63(4):583-591.
- [16] 韩志明. 街头官僚的时间政治: 以基层执法人员的工作时间为例[J].甘肃行政学院学报, 2017(2):4-16.

- [17] 何兵. 城管追逐与摊贩抵抗: 摊贩管理中的利益冲突与法律调整[J].中国法学, 2008(5):159-169.
- [18] 侯黛竹. 街头官僚的心理及价值[D].南京:南京大学政府管理学院, 2016.
- [19] 黄佳圳. 基层警员执法的注意力与时间分配研究: 基于广东省F市S区公安分局的工作日志[J].公共管理学报, 2018,15(4):52-67.
- [20] 蒋晨光, 褚松燕. 街头官僚研究综述[J].国外社会科学, 2019(3):59-68.
- [21] 来小雷. 基于街头官僚理论的基层公务员激励机制研究[D].杭州:浙江大学公共管理学院, 2009.
- [22] 李金龙, 陈芳. 智慧治理: 城市综合执法创新的路径选择[J].江西社会科学, 2018(6):202-209.
- [23] 李军鹏. 基层问责滥用的根源、危害与治理[J].人民论坛, 2019(22):52-54.
- [24] 李珊. 我国街头官僚的行动逻辑研究[D].南京:南京大学政府管理学院, 2014.
- [25] 李伟权, 黄扬. 政策执行中的刻板印象: 一个“激活-应用”的分析框架[J].公共管理学报, 2019,16(3):1-15.
- [26] 李宜钊. 政策执行中的复杂性研究[M].北京: 人民出版社, 2015.
- [27] 林大伟, 杨国永. 城市管理执法人员自由裁量行为及其影响因素分析: 以温州市为例[J].城市发展研究, 2018,25(12):122-129.
- [28] 刘邦凡, 詹国辉. 城管行为失范的行动逻辑及其规制对策: 基于街头官僚的视角[J].经济与管理, 2013,27(9):18-29.
- [29] 刘鹏, 刘志鹏. 街头官僚政策变通执行的类型及其解释: 基于对H县食品安全监管执法的案例研究[J].中国行政管理, 2014(5):101-105.
- [30] 刘祺, 朱林彬. 信息时代街头官僚及其自由裁量权的变革与挑战[J].管理世界, 2018,34(6):179-181.
- [31] 刘升. 街头官僚制定政策的机制研究: 以A市城管为例[J].云南行政学院学报, 2016(1):12-19.
- [32] 刘升. 街头行政执法中的“平衡”机制研究: 以城管执法为例[J].甘肃行政学院学报, 2018(2):63-77.
- [33] 刘升. 信息权力: 理解基层政策执行扭曲的一个视角[J].华中农业大学学报: 社会科学版, 2018,134(2):145-162.
- [34] 刘昕, 刘颖, 董克用. 破解“城管困境”的战略性人力资源管理视角: 基于对北京城市管理综合执法队伍的调查研究[J].公共管理学报, 2010,7(2):37-45.
- [35] 罗宾斯 S P, 贾奇 T A. 组织行为学[M]. 孙健敏, 王震, 李原, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2016.
- [36] 罗春丽. 工作特征对员工工作投入影响的实证研究: 以工作疏离感为中介[D].辽宁:东北财经大学

学, 2015.

[37] 罗豪才, 宋功德. 行政法的失衡与平衡[J].中国法学, 2001(2):72-89.

[38] 吕德文. 兜底部门的运作逻辑[J].南京社会科学, 2018(4):53-63.

[39] 吕德文. 作为法律隐喻的“猫鼠游戏”: 城管执法的另一种观察视角[J].中外法学, 2019,31(2):371-389.

[40] 马怀德, 车克欣. 北京市城管综合行政执法的发展困境及解决思路[J].行政法学研究, 2008(2):1-5.

[41] 莫于川. 从城市管理走向城市治理: 完善城管综合执法体制的路径选择[J].哈尔滨工业大学学报: 社会科学版, 2013,15(6):37-46.

[42] 宋华琳. 基层行政执法裁量权研究[J].清华法学, 2009,3(3):109-119.

[43] 王立君. 工作特征对员工反生产行为影响的实证研究[D].辽宁:辽宁大学, 2015.

[44] 魏程琳. 城管执法的能力构成及其实践困境: 国家治理能力的视角[J].云南行政学院学报, 2016(1):19-27.

[45] 魏程琳. “准街头官僚”的失范与治理: 以城管部门协管员为例[J].北京工业大学学报: 社会科学版, 2018,18(2):26-35.

[46] 魏姝. 干部制组织还是科层制组织: 一个基于身份理论的“原教旨”分析[J].南京社会科学, 2018(1):69-76.

[47] 吴丹丽. 公共服务动机与工作满意度关系研究: 基于关系型工作特征模型的视角[D].上海:上海交通大学国际与公共事务学院, 2016.

[48] 吴明隆. 结构方程模型: AMOS的操作与应用[M].重庆: 重庆大学出版社, 2009.

[49] 吴明隆. 问卷统计分析实务: SPSS的操作与应用[M].重庆: 重庆大学出版社, 2010.

[50] 吴思. 潜规则: 中国历史中的真实游戏[M].上海: 复旦大学出版社, 2009.

[51] 徐琳. 基层警察工作特征对其职业倦怠的影响研究[D].南京:南京农业大学, 2016.

[52] 徐云杰. 社会调查设计与数据分析: 从立题到发表[M].重庆: 重庆大学出版社, 2011.

[53] 颜海娜, 聂勇浩. 基层公务员绩效问责的困境: 基于“街头官僚”理论的分析[J].中国行政管理, 2013,338(8):58-61.

[54] 杨小军. 深入推进城管执法体制改革研究[J].行政法学研究, 2016(5):3-13.

[55] 叶娟丽, 马骏. 公共行政中的街头官僚理论[J].武汉大学学报: 社会科学版, 2003,56(5):612-618.

[56] 岳书光. 城管执法冲突何以形成: 基于嵌入式执法的分析[J].中国行政管理, 2017(5):32-38.

[57] 张良. 从管控到服务: 城市治理中的“城管”转型[M].上海: 华东理工大学出版社, 2016.

- [58] 张山虎. 总体报酬、工作特征对员工创新绩效的作用机制研究[D].山西:山西财经大学, 2018.
- [59] 张一弛, 刘鹏, 尹劲桦, 邓建修. 工作特征模型: 一项基于中国样本的检验[J].经济科学, 2005(4):117-125.
- [60] 中共中央办公厅. 关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见
[EB/OL].(2018-05-20)[2019-06-15]. http://www.gov.cn/zhengce/2018-05/20/content_5292263.htm.
- [61] 中共中央 国务院. 关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见
[EB/OL].(2015-12-30)[2019-06-15]. http://www.gov.cn/zhengce/2015-12/30/content_5029663.htm.
- [62] 周雪光. 中国国家治理的制度逻辑: 一个组织学研究[M].北京:生活读书新知三联书店, 2017.
- [63] 朱亚鹏, 刘云香. 制度环境、自由裁量权与中国社会政策执行: 以C市城市低保政策执行为例[J].
中山大学学报: 社会科学版, 2014,54(6):159-168.
- [64] ARNOLD G. Street-Level Policy Entrepreneurship[J].Public Management Review, 2015,17(3):307-327.
- [65] BOVENS M, ZOURIDIS S. From Street-Level to System-Level Bureaucracies: How Information and Communication Technology Is Transforming Administrative Discretion and Constitutional Control[J].Public Administration Review, 2002,62(2):174-184.
- [66] BRODKIN E Z. Reflections on Street-Level Bureaucracy: Past, Present, and Future[J].Public Administration Review, 2012,72(6):940-949.
- [67] BUFFAT A. Street-Level Bureaucracy and E-Government[J].Public Management Review, 2015,17(1):149-161.
- [68] CARRINGTON K. Is There a Need for Control[J].Public Administration Quarterly, 2005,29(1):140-161.
- [69] DE BOER N, ESHUIS J, KLIJN E-H. Does Disclosure of Performance Information Influence Street-Level Bureaucrats' Enforcement Style[J].Public Administration Review, 2018,78(5):694-704.
- [70] DE BOER N. Street-Level Enforcement Style: A Multidimensional Measurement Instrument[J].International Journal of Public Administration, 2019,42(5):380-391.
- [71] GOFEN A. Mind the Gap: Dimensions and Influence of Street-Level Divergence[J].Journal of Public Administration Research and Theory, 2013,24:473-493.
- [72] GRANT A M. Relational Job Design and the Motivation to Make a Prosocial Difference[J].Academy of Management Review, 2007,32(2):393-417.
- [73] HACKMAN J R, OLDHAM G R. Motivation Through the Design of Work: Test of a

- Theory[J].Organizational Behavior and Human Performance, 1976,16(2):250-279.
- [74] HACKMAN J R, OLDHAM G R. Work Redesign[M]. Reading, MA: Addison-Wesley, 1980.
- [75] HARRITS G S. Stereotypes in Context: How and When Do Street-Level Bureaucrats Use Class Stereotypes[J].Public Administration Review, 2019,79(1):93-103.
- [76] HAYEK F A. The Use of Knowledge in Society[J].The American Economic Review, 1945,35(4):519-530.
- [77] HILL H C. Understanding Implementation: Street-Level Bureaucrats' Resources for Reform[J].Journal of Public Administration Research and Theory, 2003,13(3):265-282.
- [78] HILL M, HUPE P. Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice[M]. London: SAGE Publications, 2002:51-53.
- [79] HOOD C. The Art of the State: Culture, Rhetoric, and Public Management[M].Oxford: Clarendon Press, 2000:31-34.
- [80] HUMPHREY S E, NAHRGANG J D, MORGESON F P. Integrating Motivational, Social, and Contextual Work Design Features: A Meta-Analytic Summary and Theoretical Extension of the Work Design Literature[J].Journal of Applied Psychology, 2007,92(5):1332-1356.
- [81] HUPE P, HILL M. Street-Level Bureaucracy and Public Accountability[J].Public Administration, 2007,85(2):279-299.
- [82] IDASZAK J R, DRASGOW F. A Revision of the Job Diagnostic Survey: Elimination of a Measurement Artifact[J].Journal of Applied Psychology, 1987,72(1):69-74.
- [83] JENSEN D C, Does Core Task Matter for Decision-Making: A Comparative Case Study on Whether Differences in Job Characteristics Affect Discretionary Street-Level Decision-Making[J].Administration & Society, 2015,50(8):1125-1147.
- [84] KELLY M. Theories of Justice and Street-Level Discretion[J].Journal of Public Administration Research and Theory, 1994,4(2):119-140.
- [85] LAVEE E, COHEN N. How Street-Level Bureaucrats Become Policy Entrepreneurs: The Case of Urban Renewal[J].Governance, 2019,32(3):475-492.
- [86] LIPSKY M. Street-level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services[M]. New York: Russell Sage Foundation, 1980.
- [87] LOHER B T, NOE R A, MOELLER N L, et al. A Meta-Analysis of the Relation of Job Characteristics to Job Satisfaction[J].Journal of Applied Psychology, 1985,70(2):280-289.

- [88] LOYENS K, MAESSCHALCK J. Toward a Theoretical Framework for Ethical Decision Making of Street-Level Bureaucracy: Existing Models Reconsidered[J].Administration & Society, 2010,42(1):66-100.
- [89] MAYNARD-MOODY S, MUSHENO M. Cops, Teachers, Counselors: Stories From the Front Lines of Public Service[M]. Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press, 2003.
- [90] MAYNARD-MOODY S, PORTILLO S. Street-Level Bureaucracy Theory[M] //DURANT R F. The Oxford Handbook of American Bureaucracy. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- [91] MCAFEE B, QUARSTEIN V, ARDALAN A. The Effect of Discretion, Outcome Feedback, and Process Feedback on Employee Job Satisfaction[J].Industrial Management & Data Systems, 1995,95(5):7-12.
- [92] MORGESON F P, JOHNSON M D, CAMPION M A, et al. Understanding Reactions to Job Redesign: A Quasi-Experimental Investigation of the Moderating Effects of Organizational Contact on Perceptions of Performance Behavior[J].Personnel Psychology, 2006,59(2):333-363.
- [93] MOORE S T. The Theory of Street-Level Bureaucracy: A Positive Critique[J].Administration & Society, 1987,19(1):74-94.
- [94] NIELSEN V L. Are Street-Level Bureaucrats Compelled or Enticed to Cope[J].Public Administration, 2006,84(4):861-889.
- [95] OLDHAM G R, HACKMAN J R. Not What It Was and Not What It Will Be: The Future of Job Design Research[J].Journal of Organizational Behavior, 2010,31:463-479.
- [96] PETTER J, BYRNES P, CHOI D-L, et al. Dimensions and Patterns in Employee Empowerment: Assessing What Matters to Street-Level Bureaucrats[J].Journal of Public Administration Research and Theory, 2002, 12(3):377-400.
- [97] PIORE M J. Sociology, Street-Level Bureaucracy, and the Management of the Public Sector[J].Regulation & Governance, 2011,5(1):145-164.
- [98] SCOTT P G. Assessing Determinants of Bureaucratic Discretion: An Experiment in Street-Level Decision Making[J].Journal of Public Administration Research & Theory, 1997,7(1):35-58.
- [99] TUMMERS L, STEIJN B, BEKKERS V. Explaining the Willingness of Public Professionals to Implement Public Policies: Content, Context, and Personality Characteristics[J].Public Administration, 2012,90(3):716-736.
- [100] TUMMERS L, BEKKERS V. Policy Implementation, Street-Level Bureaucracy, and the Importance of Discretion[J].Public Management Review, 2014,16(4):527-547.

- [101] VINZANT J, CROTHERS L. Street-Level Leadership: Rethinking the Role of Public Servants in Contemporary Governance[J].The American Review of Public Administration, 1996,26(4):457-475.
- [102] WINTER S C. Explaining Street-Level Bureaucratic Behavior in Social and Regulatory Policy[C]. The Annual Meeting of the American Political Science Association in Boston MA, 2002.
- [103] ZANG X. How Cohesive Is the Chinese Bureaucracy: A Case Study of Street-Level Bureaucrats in China[J].Public Administration and Development, 2017,37:217-226.
- [104] ZANG X, PRATT J. Are Street-Level Bureaucrats in China Hardnosed Cops or Consultants: An Institutional Account of Policing Behavior in Autocracy[J].Journal of Contemporary China, 2019,28(116):232-244.

附 录：调查问卷

您好，尊敬的城管同仁：

感谢您的帮助和支持。该调查是本人硕士论文的重要组成部分，请您按照实际情况作答，以使我得出正确的研究结论。该问卷完全匿名，调查结果仅用于学术研究。此外，本问卷所指的“工作”，主要是序化管控工作；若您不从事这项工作，则根据实际工作内容作答。作答时在最符合的选项数字上打“√”即可。

再次感谢！

第一部分

1. 您的身份：①在编人员 ②协管队员
2. 主要工作内容：①一线管理/执法 ②机关工作/内勤 ③窗口服务

第二部分

（一）本部分需要描述您目前从事的工作，尽可能客观。选项从①到⑤，表示程度由低到高。各题下方给出选项①、③、⑤的含义，选项②的程度介于①和③之间，选项④的程度介于③和⑤之间。请您评估并选择最符合的数字。

3. 您的工作在多大程度上允许您自行决定如何完成？

① ② ③ ④ ⑤

释义：①非常小：我的工作基本上不允许我自行决定如何以及何时完成

③中等程度：我拥有一定程度的决定权

⑤非常大：我几乎可以完全自主决定如何以及何时完成

4. 您所从事的工作在多大程度上需要您做许多不同性质的事情，使用多种技能和才能？

① ② ③ ④ ⑤

释义：①非常小：工作只需要重复地做常规事务

③ 中等程度：工作时常需要我发挥一些不同的技能

⑤ 非常大：工作需要我具备许多不同的技能和才干

5. 总的来说，您认为您的工作成果会对他人的生活或幸福产生重大影响吗？

① ② ③ ④ ⑤

释义：① 非常不重要：要求我做的很多工作对他人和社会毫无意义，还不如不做

③ 中等程度：我的工作对他人来说有一定影响

⑤ 非常重要：我的工作结果在一些很重要的方面给他人带来帮助

6. 您从头到尾参与整块工作吗，或者说在工作成果中能否清楚看到您的贡献？

① ② ③ ④ ⑤

释义：① 我的工作只是一整块工作中很小的一部分，在最后的工作成果中很难看到我个人的贡献

③ 我的工作是整块工作的组成部分，他人能在最后的工作成果中看到我的贡献

⑤ 我的工作涉及整块的工作，从开始到结束，在最终成果中能清楚看到我的贡献

7. 能否通过工作本身（而不是同事或上级），来知道您工作进行得如何的信息？

① ② ③ ④ ⑤

释义：① 非常小：工作的特性使我无法知道我进展得如何

③ 中等程度：有时工作给我提供反馈，有时没有

⑤ 非常大：工作的特性使我总是自己能知道做得如何

（二）请客观判断下列陈述与您工作的符合程度，在合适的选项数字上打“√”。

① ② ③ ④ ⑤

完全不符合 比较不符合 不确定 比较符合 完全符合

① ② ③ ④ ⑤ 8. 工作给我很大的空间来独立自由地决定如何完成任务。

① ② ③ ④ ⑤ 9. 工作要求我使用大量复杂或高水平的技能。

① ② ③ ④ ⑤ 10. 我的工作完成得好坏会对很多人产生影响。

① ② ③ ④ ⑤ 11. 工作由我发起，并且我有机会完成工作的各个部分。

① ② ③ ④ ⑤ 12. 在工作进行过程中，我了解自己做得怎样。

① ② ③ ④ ⑤ 13. 工作给我机会运用个人的创造力和判断力。

① ② ③ ④ ⑤ 14. 工作允许我使用许多复杂或高水平的技能。

① ② ③ ④ ⑤ 15. 我的工作在很多方面都是非常重要的。

① ② ③ ④ ⑤ 16. 我能够从头到尾地完成一整块工作。

① ② ③ ④ ⑤ 17. 在我完成一项工作之后，我能知道自己完成得如何。

第三部分

根据您所了解的真实情况，在与您工作内容类似的同事中是否存在下列情形？再次申明，本研究完全匿名且不作对错评判。

①	②	③	④	⑤
从不	很少	有时	经常	总是

① ② ③ ④ ⑤ 18. 简化规定的程序，或者使用常规程序外的方法，来达成工作任务。

① ② ③ ④ ⑤ 19. 因为不认同任务目标，或者工作任务确实不符合实际，以及出于其他原因，故意使用各种方式使该任务目标无法达成。

① ② ③ ④ ⑤ 20. 根据自身的价值观（而非考核权重或上级指示），决定是否进行一项工作，或决定一项工作的实施范围。

① ② ③ ④ ⑤ 21. 通过判断相对人或投诉人是不是好对付，来决定是否着手这一事务或是否认真处理。

① ② ③ ④ ⑤ 22. 工作中十分在意节省自己的时间和精力，也尽量规避安全和责任的风险。

① ② ③ ④ ⑤ 23. 主动通过加班、动用私人关系等方式，完成工作任务。

后记

转眼间，离开校园已十多年了。也曾热爱科研，孜孜以求自然界的规律，却没想到从事了十分世俗的职业，以执行和结果为导向奔忙。这一次与学术重遇，除了要与步入中年后烦杂的工作、生活琐事争夺注意力，经历还是颇为愉快的。对我而言，学习是习惯和爱好，研究是种生活方式。因此，学位论文的完结并非与学术的告别，只是结束了蜜月旅行，转入平淡却我中有你的日常。

管理实践存在艺术性，而公共管理学却是一门年轻的科学。不同于形而上学，科学讲究证据，忌讳观念先行；不同于法家治术或马基雅维利主义，科学的目的仅在求是，“只问是非，不计利害”；不同于小农社会的差序格局长幼有序，学术共同体“爱吾师，更爱真理”，有判断高低真伪的一般准则。然而，公共管理学学者更大的挑战在于，他们的重要研究对象——权力运作，于现实与理想间常有鸿沟。“当你凝视深渊，深渊也在凝视你。”认清现实的同时坚持理想，或许需要公共管理学者和行动者们的理智与勇气。

感谢我的导师黄红华教授。导师为我打开社会科学研究的大门，将在门外徘徊，从缝隙窥视门内风景的我，带入了这个向往已久的世界。导师严谨的治学态度和扎实的学术素养，帮助我建立了研究和写作的准则——脚踏实地，求真务实，进一寸有一寸的欢喜。更重要的是，导师做学术的思想和实践，为我树立了学以致用，实务与研究相结合的典范。

感谢家人的耐心与支持，你们是一切的起点和终点。

